

А. Г. Вениаминов

# УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 201285

ПО ОБВИНЕНИЮ  
**СОСИНА РОМАНА ИГОРЕВИЧА**  
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ч. 1 ст. 131; ч. 3 ст. 30; п. «к» ч. 2 ст. 105;  
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ

## ТОМ 1

Начато: 21.03.2009 г.  
Окончено: 21.04.2009 г.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  
ПОСОБИЕ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ



• ПРОСПЕКТ •

Москва  
2019

УДК 343.2/.7(470+571)(075.8)

ББК 67.408(2Рос)я73

В29

*Автор:*

**Вениаминов А. Г.**, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры и организации правоохранительной деятельности юридического факультета Российского государственного социального университета.

**Вениаминов А. Г.**

В29 Уголовное дело : учебно-практическое пособие по расследованию. — Москва : РГ-Пресс, 2019. — 192 с.

ISBN 978-5-9988-0622-3

Настоящее учебно-практическое пособие подготовлено в качестве примера производства предварительного следствия на основе материалов уголовного дела, которое расследовалось в одном из городских отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (ныне Следственного комитета Российской Федерации).

Фамилии, имена и другие данные обвиняемого, потерпевшей и свидетелей, а также место совершения преступления изменены. Данные судей, прокуроров, следователей, экспертов, специалистов, понятых и других участников уголовного судопроизводства являются вымышленными. Любые совпадения с реальными ФИО случайны.

По результатам рассмотрения уголовного дела единогласным решением коллегии присяжных заседателей подсудимый Сосин Р. И. признан виновным в совершении всех инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подготовлено для использования в учебном процессе и практической деятельности работников следственных органов.

УДК 343.2/.7(470+571)(075.8)

ББК 67.408(2Рос)я73

*Издательство не несет ответственности за достоверность, полноту  
и актуальность содержания произведения.*

*Из содержания этого произведения не могут вытекать  
никакие правовые притязания к издательству.*

*Учебное издание*

**ВЕНИАМИНОВ АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ**

**УГОЛОВНОЕ ДЕЛО**

**Учебно-практическое пособие по расследованию**

Подписано в печать 06.11.2018. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 12,0. Тираж 50 экз. Заказ №

ISBN 978-5-9988-0622-3

© Вениаминов А. Г., 2018

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие представляет собой наглядный пример расследования и документирования уголовного дела. В нем показаны все этапы работы следователя, начиная с получения заявления о преступлении и производства неотложных следственных действий до предъявления окончательного обвинения, ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела и составления обвинительного заключения.

В представленной работе показан не только механизм производства различных следственных действий, но и последовательность их выполнения и приобщения полученных результатов к материалам уголовного дела.

Изучив представленное пособие, можно получить первоначальное представление о том, как раскрывать и расследовать преступление, собирать и закреплять доказательства в четком соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а также давать правильную юридическую оценку действиям виновных лиц.

Кроме того, немаловажное значение в работе следователя имеет и правильное составление и оформление важнейших процессуальных документов, таких как постановления о возбуждении и соединении уголовных дел, о привлечении в качестве обвиняемого и других.

При этом важно помнить, что несмотря на наличие выработанного практикой алгоритма проведения следственных действий, показанного в пособии, при производстве по уголовному делу следует избегать шаблонов и стараться строить расследование исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления, применяя при этом самостоятельные суждений и творческий подход.

Пособие подготовлено как для студентов, аспирантов, изучающих дисциплины уголовно-правового цикла, начинающих следователей, научных и практических работников, так и для широкой аудитории.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству**

город Н-ск Рязанской области  
(место составления)

« 21 » марта 2009 г.  
16 ч 30 мин

Старший следователь следственного отдела по г. Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области Ухов С.Б., рассмотрев заявление Роговой Н.М. и материал проверки № 55пр-09, поступивший из канцелярии СО по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области,

**У С Т А Н О В И Л :**

В период времени с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут 20 марта 2009 года неустановленный следствием мужчина совершил изнасилование гражданки Роговой Н.М. 1987 года рождения в лесном массиве, расположенном в районе д.Старые Поляны Н-ского района Рязанской области.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить Н-скому горпрокурору  
(наименование)

\_\_\_\_\_  
(органа прокуратуры)

**Следователь**

Ухов  
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Н-скому горпрокурору  
(наименование)

«21» марта 2009 г. в 17 ч 00 мин  
\_\_\_\_\_  
(органа прокуратуры)

**Следователь**

Ухов

О принятом решении «21» марта 2009 г. сообщено заявителю Роговой Н.М.

**Следователь**

Ухов

Руководителю N-ского  
следственного отдела  
СУ СК при прокуратуре РФ  
по Рязанской области

советнику юстиции

Лаврову Ю.М.

от Роговой Н.М.,  
проживающей по адресу:  
Рязанская область, г. Касимов,  
ул. Октябрьская, д. 19, кв. 4

### Заявление

Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, который 20.03.2009, находясь в лесу в районе дер. Старые Поляны меня изнасиловал, пытаясь убить, а также похитил сумку с принадлежащим мне имуществом.

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена.

21.03.2009

Рогова Н.М.

Зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлениях под № 55пр-09

Ухову С.Б. – проведите проверку в порядке ст. 144 УПК РФ  
и примите решение в порядке ст. 145 УПК РФ – лавров 21.03.09

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о производстве освидетельствования**

г. N-ск  
(место составления)

« 21 » Марта 20 09 г.

Старший следователь СО по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области  
(должность следователя (дознателя),

Ухов С.Б.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела 55-пр09 ,

**У С Т А Н О В И Л :**

21.02.2009 в следственный отдел по N-скому району СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области обратилась Рогова М.Н. с заявлением об её изнасиловании и причинении телесных повреждений.

В целях установления у Роговой Н.М. следов совершенного преступления, её необходимо освидетельствовать.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 179 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

Произвести освидетельствование Роговой Натальи Михайловны 03.02.1987 г.р.

**Следователь**

Ухов

(подпись)

Постановление мне объявлено «21» марта 2009 г.

Рогова

(подпись)

## ПРОТОКОЛ освидетельствования

г. N-ск Рязанской области \_\_\_\_\_  
(место составления)

« 21 » марта 2009 г.

Освидетельствование начато в 10 ч 30 мин

Освидетельствование окончено в 11 ч 00 мин

Старший следователь следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по

(должность следователя (дознавателя),

Рязанской области Ухов С.Б.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении гинекологического отделения роддома МУЗ НЦРБ

(указать, в каком помещении проведено освидетельствование)

с участием врача (специалиста) Врача отделения – Волкова С.А.

(фамилия, имя, отчество, место работы, а при необходимости его место жительства)

а также иных лиц заявителя Роговой Н.М.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого из участвующих лиц)

на основании постановления от « 21 » марта 2009 г. по материалу

№ 55пр-09 в соответствии со ст. 164 и 179 УПК РФ

произвел освидетельствование Роговой Н.М. 1987 года рождения

Перед началом освидетельствования участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства освидетельствования.

Рогова

Волков

Врачу-специалисту Волкову С.А. разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Волков

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств не применялись

Освидетельствование производилось в условиях Естественного искусственного

освещения, ясной погоды

Освидетельствованием установлено: Освидетельствование Роговой Н.М. произведено

в кабинете врача Волкова С.А. в отсутствие следователя ввиду её отсутствия. В ходе

освидетельствования у Роговой Н.М. получены образцы содержимого влагалища и заднего

прохода, которые взяты на марлевые тампоны и прозрачные стекла, упакованные отдельно

и опечатаны в конверт, снабженный пояснительной биркой, подписями врача, следователя,

печатью следственного отдела. В ходе освидетельствования у Роговой Н.М. обнаружены и

зафиксированы: ссадины и кровоподтеки на лице, спине, бедрах, три ушибленные раны на

волосистой части головы справа; ссадины и кровоподтеки на голове.

В ходе освидетельствования проводилась не проводилась

К протоколу освидетельствования прилагаются не прилагаются

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц \_\_\_\_\_

Роговой Н.С., врача Волкова С.А.

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

Протокол прочитан Вслух следователем

Замечания к протоколу нет

Освидетельствуемый

Иные участвующие лица

Рогова

Волков

Протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК РФ.

Следователь

Ухов

## ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

N-ский район Рязанской области  
(место составления)

« 21 » марта 2009 г.

Осмотр начал в 12 ч 00 мин

Осмотр окончен в 15 ч 00 мин

Старший следователь следственного отдела по N-скому району следственного управления

(должность следователя (дознателя),

Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области Ухов С.Б.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение Материал проверки № 55пр-09 по заявлению Роговой Н.В.

(от кого, о чем)

прибыл к дому 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. N-ск, ул. Ленина, д. 10, кв. 20

и место жительства понятного)

2. Петров Петр Петрович

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. N-ск, ул. Советская, д. 32, кв. 15

и место жительства понятного)

с участием Заявителя Роговой Н.В., специалиста ЭКЦ УВД по N-скому району

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

Аланьева Р.А.

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК  
РФ

произвел осмотр места происшествия

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также  
порядок производства осмотра места происшествия.

Рогова

(подпись)

Аланьев

(подпись)

Иванов

(подпись)

Петров

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и  
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Иванов

(подпись понятного)

Петров

(подпись понятного)

Специалисту (эксперту) Аланьеву Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Аланьев

(подпись специалиста  
(эксперта))

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  
о применении при производстве следственного действия технических средств \_\_\_\_\_  
(каких)

именно

Фотоаппарат «Самсунг» специалистом Аланьевым Р.А.

и кем именно)

Осмотр производился в условиях Пасмурной погоды, естественного освещения

(погода, освещенность)

Осмотром установлено:

(что именно, описываются процессуальные действия  
осмотр начат с участка автодороги Волга 1 М7 по направлению из г. Н-ска в сторону  
г. Москвы. Возле д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области имеется  
поворот направо на грунтовую дорогу. По прошествии 300 м. по указанной дороге имеется  
ответвление направо в сторону г. Н-ска. Примерно через 30 м. по данному направлению  
имеется береза. Как пояснила участвующая в осмотре Рогова Н.М., её изнасилование  
происходило возле указанной березы. При этом мужчина, который совершил с ней  
изнасилование, закончил половой акт семяизвержением на снег возле данного дерева. В 40  
см. от березы на снегу обнаружено вещество бежевого цвета в виде замерзшей слезы,  
которое было помещено на марлю, упаковано и изъято. Далее осмотр продолжен по  
направлению вглубь лесного массива возле оврага, на участке местности расположенном в  
450 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 130 м. от идущей  
вдоль поля грунтовой дороги, расположенной при повороте направо от автодороги Волга 1  
М 7. В 10 м. вглубь оврага имеется дерево (сосна), возле которой на расстоянии 30 см. и  
120 см. обнаружены следы вещества бурого цвета глубиной около 15 см. С указанных мест  
были изъяты два смята вещества бурого цвета. Рогова Н.М. пояснила, что в этом месте она  
была оставлена лежащей на земле. В указанном месте на овраге обнаружены хвойные  
ветки, три из которых изъяты. Далее осмотр вновь продолжен на участке местности у  
березы, в месте изнасилования Роговой Н.М., где также на снегу обнаружены следы в от  
протектора шины автомобиля размером 60х20 см. След был сфотографирован. Как  
пояснила Рогова Н.М., машина, на которой её привезли в указанное место остановилась  
примерно в пяти метрах от места изнасилования. Далее осмотр продолжен на участке  
местности, расположенном в вышеуказанном лесном массиве на расстоянии 250 м. от д. 1  
дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 50 м. от вышеуказанной  
грунтовой дороги. Как пояснила Рогова Н.М., в данном месте её душил и избивал  
неизвестный, который затем перетащил её в указанное место у оврага.

Иванов

(подпись понятого)

Петров

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась Фотоснимки

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

При производстве следственного действия изъяты \_\_\_\_\_

(перечень изъятых)

В ходе осмотра места происшествия изъяты два образца вещества бурого цвета, образец

предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа

вещества бежевого цвета, три хвойные ветки. Все изъятые предметы раздельно упакованы в  
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

бумажные пакеты, которые опечатаны пояснительной биркой, снабженной пояснительной  
понятыми и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы  
биркой с подписями следователя, понятых, печатью следственного отдела.  
направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятное при производстве следственного действия предъявлено  
понятым и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагаются Фотоснимки и компакт - диск<sup>1</sup>  
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

Иванов  
(подпись понятого)

Петров  
(подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном  
действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению  
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении  
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем Личного прочтения  
(личного прочтения)

или оглашения протокола следователем (дознавателем)  
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  
и уточнении Не сделали  
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

**Понятые:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Иванов И.И.  
(фамилия, инициалы)  
Петров П.П.  
(фамилия, инициалы)

**Специалист**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Аланьев Р.А.  
(фамилия, инициалы)

**Иные участвующие лица:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Рогова Н.М.  
(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

**Следователь**

Ухов  
(подпись)

<sup>1</sup> уголовное дело расследовано по факту преступления против половой свободы, в связи с чем в целях  
неразглашения сведений о личности потерпевшей фотоснимки в пособии не представлены

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**об изъятии и передаче уголовного дела**

г. N-ск МО

«22» марта 2009 года

Руководитель следственного отдела по г. N-ску следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области советник юстиции Лавров Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 201285,

**У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено 21.03.09 следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту изнасилования Роговой Н.В.

Учитывая особую сложность расследования указанного уголовного дела, оно подлежит изъятию из производства старшего следователя следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области Ухова С.Б. и передаче для дальнейшего расследования следователю по особо важным делам следственного отдела юристу 3 класса Тихонову А.Г.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст. 39 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

1. Уголовное дело № 201285 изъять у старшего следователя следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области Ухова С.Б. и передать для производства дальнейшего расследования следователю по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску юристу 3 класса Тихонову А.Г.

2. Копию настоящего постановления направить N-скому городскому прокурору.

Руководитель следственного отдела  
советник юстиции

Ю.М. Лавров

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о принятии уголовного дела к производству**

г.Н-ск Рязанской области

(место  
составления)

« 22 » марта 2009 г.

Я, Следователь по ОВД следственного отдела по г. Н-ску следственного управления  
(должность следователя (дознателя))

Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области Тихонов А.Г.,  
(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела №201285, возбужденного следственным отделом по  
(возбужденного когда, кем)

г. Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по

Рязанской области по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 131 ч.1 УК РФ,

и учитывая, что производство расследования поручено мне Руководителем следственного  
(кем)

отдела по г. Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ

по Рязанской области советником юстиции Лавровым Ю.М.

, руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

1. Уголовное дело № 201285 принять к своему производству  
и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору

(наименование)

Н-скому городскому прокурору

(органа прокуратуры)

**Следователь**

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

(наименование)

Н-скому городскому прокурору

(органа прокуратуры)

«22» марта 2009 г. в 09 ч 00 мин

**Следователь**

(подпись)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о признании потерпевшим

г. N-ск  
(место составления)

« 22 » марта 20 09 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса  
Тихонов А.Г.

фамилия, инициалы классный чин или звание, фамилия, инициалы  
рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

### У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут 20 марта 2009 года неустановленный следствием мужчина совершил изнасилование Роговой Натальи Михайловны в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, после чего похитил её имущество.

На основании изложенного, и учитывая, что Роговой Наталье Михайловне  
(фамилия, имя, отчество)

физического лица или наименование юридического лица, признаваемого потерпевшим)  
причинен Физический, имущественный и моральный вред  
(физический, имущественный и (или) моральный вред; вред имуществу и (или) деловой репутации юридического лица)  
руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

### П О С Т А Н О В И Л :

Признать потерпевшей Рогову Наталью Михайловну  
(фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица)

по уголовному делу № 201285 , о чем объявить ей  
под расписку.

**Следователь**

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « 22 » марта 20 09 г. и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;

- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;
- 13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;
- 14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
- 15) выступать в судебных прениях;
- 16) поддерживать обвинение;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном главой 16 УПК РФ;
- 19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
- 20) знать о принсенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
- 21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей статьи 11 УПК РФ;
- 22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

**Потерпевший**

Рогова

(подпись)

**Постановление объявил и права разъяснил**

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

Копию настоящего постановления получил « 22 » марта \_\_\_\_\_ 2009 г.

Рогова

(подпись потерпевшего)

**ПРОТОКОЛ  
допроса потерпевшей**

г. Н-ск Рязанской области

(место составления)

« 22 » Марта 20 09 г.

Допрос начал в 10 ч 00 мин

Допрос окончен в 12 ч 30 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного

(должность следователя (дознателя),

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области

юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Следственного отдела по г. Н-ску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество Рогова Наталья Михайловна

2. Дата рождения 03.02.1987

3. Место рождения г. Рязань

4. Место жительства и (или) регистрации Рязанская область, г. Касимов

ул. Октябрьская, д. 19, кв. 14.

телефон 89852348569

5. Гражданство РФ

6. Образование Неполное среднее

7. Семейное положение, состав семьи Не замужем

8. Место работы или учебы Магазин «Магнит» продавец

9. Отношение к воинской обязанности Невоеннообязанная

10. Наличие судимости Не судима со слов

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Личность установлена

12. Иные данные о личности Со слов на учете в НД и ПНД не состоит

**Потерпевшая**

Рогова

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись

(каких именно)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний.

**Потерпевшая**

Рогова

(подпись)

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупреждена.

**Потерпевшая**

Рогова

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

20.03.09 около 09.00, точно время не помню, я села на Курском вокзале г. Москвы на электричку и поехала себе домой в г. Касимов. Однако, в электричке я уснула, и проехала до конечной остановки Макарово. При этом я поясняю, что вечером 19.03.09 спиртных напитков я не употребляла, и утром 20.03.09 также. Я вышла из электрички, мне позвонила моя подруга Рыбакова Светлана, с которой я в тот день была в г. Москве в баре. Она спросила, доехала я или нет. Я ответила, что проспала свою остановку и доехала до конечной остановки «Макарово». Я сказала, что сейчас поймаю машину и поеду домой. Мы попрощались. В Макарово я приехала около 10.00-11.00. Когда я была на платформе и еще разговаривала с подругой, то ко мне подошел мужчина. Он спросил, не нужно ли мне такси. Я ответила, что нужно доехать до г. Касимов. Мужчина предложил меня довезти, куда мне нужно. Я сразу согласилась, так как на первый взгляд каких-либо опасений мужчина мне не внушал. Он был одет в черную куртку, синие брюки (джинсы). Выглядел следующим образом – рост около 170 см, волосы русые, среднего телосложения, лицо овальное, глаза светло-русые. При необходимости я смогу его опознать. Мужчина отвел меня к своей машине – джип Хендай бирюзового цвета, фрагмент номера 555, стекла тонированные. Мне сразу запомнилось, что на лобовом стекле была табличка под триколор российского флага. Также я запомнила, что между передними сиденьями на подлокотнике лежала темно-серая шапка. Я села на переднее пассажирское сидение, и мы поехали. Когда мы ехали, то общались с мужчиной на отвлеченные темы, поддерживали разговор. Мы доехали до жилых домов в г. Н-ске, недалеко от выезда из города. Мы поехали дальше в сторону горьковской автодороги и проехали в гаражный кооператив. Мужчина пояснил, что ему нужно ненадолго по делам. Мы проехали до ГСК «Дружба», остановились у одного из гаражей. Мужчина вышел. Я спросила его, можно ли покурить, он ответил, что можно. Я закурила, слегка приоткрыв стекло переднего стекла. Мужчина вернулся в машину и мы поехали по горьковской дороге, и в районе дер. Старые Поляны мужчина свернул направо, в сторону лесного массива. Я спросила, куда мы едем, он ответил, что по делам. Я почувствовала неладное, но переспрашивать не решилась. Проехав до указанного мной при осмотре места происшествия участка лесного массива, мужчина остановил автомобиль и попросил меня выйти. Я завоновалась еще сильнее и отказалась выполнить просьбу. Мужчина вышел, обошел машину, открыл переднюю водительскую дверь, где я сидела. Он с силой вытащил меня на улицу, дернув за черную куртку, в которую я была одета. Я пыталась уйти в противоположную от машины сторону, к дереву, в 5 метрах от машины. Мужчина меня догнал, схватил за руку, и стал грубым тоном с использованием нецензурных выражений требовать вступления с ним в половую связь. После того, как я отказалась выполнять его требования вступить с ним в интимные отношения, мужчина стал меня избивать, бил руками по голове и телу. При этом в ходе избивания я вначале отбивалась от него руками. Я после ударов упала, потом встала. Затем он достал дубинку (похожа на резиновую милицейскую), после чего стал меня ей бить по голове, лицу и телу. От ударов я упала на землю. После того, как лежа на земле, совсем обессилела и не могла оказать хоть какого то сопротивления, мужчина сорвал с меня одежду (джинсы, колготки, трусы), после чего обнажил свои половые органы и стал меня насиловать в естественной форме, во влагалище. Все это происходило недолго. Мужчина половой акт закончил семяизвержением на землю, после чего встал на ноги и стал одеваться. Я тоже оделась, мужчина пошел в сторону машины, а я пошла в сторону леса. Через некоторое время мужчина вернулся от своей машины и стал меня догонять. После того, как он меня догнал, потребовал от меня дать ему телефон, или хотя бы сим карту. Я увидела в его руках жгут (по моему медицинский резиновый). Он меня догнал и напал на меня сзади, набросившись на меня, затянул жгут на шею. Он душил, затягивая жгут, а затем бил ногами и руками много раз по голове и телу. Все это время я неоднократно теряла сознание. Я пришла в себя, когда он меня тащил, волок меня лежащую за руки до болота. После чего он отнес меня за обрыв, положил на землю, затем побросал на меня снег и ветки, скорее всего еловые или сосновые, не запомнила. После чего я опять потеряла сознание из-за того, что сознательно не дышала, чтобы он не заметил, что я жива, а также в связи с тем, что меня он душил ранее, сдавливал шею, и я чувствовала нехватку воздуха. Через некоторое время я пришла в себя, в сознание, встала и направилась через лес на шум машин. Мужчины нигде не было, машины тоже. Я с трудом могла ходить, голова кружилась, ноги не шли. Я шла по лесу, в поисках дороги, чтобы

позвать на помощь. Шла я не напрямую, а вокруг леса, ходить было тяжело, еле дышала. Потом я вышла на ту же грунтовую дорогу, по которой мы ехали, в поле, там присела. Потом подъехала грузовая машина, её водители и пассажир, мужчина и молодой парень меня подняли, помогли посадить в их машину. Затем они подвезли меня до сотрудников ГИБДД, которые стояли на трассе у светофора, у поворота в дер. Старые Поляны. Сотрудники ГИБДД вызвали скорую помощь, после чего меня отвезли в больницу. В настоящее время я до сих испытываю сильный шок от произошедших со мной 20.03.09 событий, до сих периодически сильно болит голова. Я считаю, что чудом осталась жива после всего описанного мной. При этом в момент совершения в отношении меня вышеуказанных действия у меня при себе была сумка черного цвета, стоимость которой составляет 1000 рублей, в которой находились документы, в том числе паспорт, страховое свидетельство, страховой полис, документы по работе, они как ценности с материальной точки зрения для меня не представляют, а также косметика, а именно помада «Рубироза» (стоимость 200 рублей), тушь «Кристиан Диор» (стоимость 1500 рублей), тени «Рубироза» (стоимость 100 рублей), крем тональный «Лилия» (стоимость 50 рублей), карандаш черный «Кристиан диор» (стоимость 250 рублей), всего косметика на сумму 2100 рублей), а также деньги 11.000 рублей, телефон «Нокиа 2760» серого цвета, стоимость которого составляет 2 590 рублей. В момент, когда меня забрасывали снегом и ветками, то преступник, считая, видимо, что я мертва, взял мою сумку, в которой и находились указанные вещи. Таким образом, в результате похищения сумки с деньгами и личными вещами мне был причинен значительный ущерб. Сим карту с номером 89629986131 у меня до этого забрал мужчина. Ее стоимость составляет 300 рублей. В тот момент на лицевом счете указанной карты денег было мало, не более 10 рублей. При этом потеря данной СИМ карты с указанной суммой на счете для меня незначительна, так как материальная стоимость её не велика.

**Потерпевшая**

Рогова

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц Потерпевшей Роговой Н.М.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили

(поступили, не поступили)

Содержание заявлений : нет

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Потерпевший**

Рогова

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о получении образцов для сравнительного исследования**

г. N-ск \_\_\_\_\_ « 22 » марта 2009 г.  
(место составления)  
Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного  
(должность следователя (дознателя),  
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист ,  
3 класса Тихонов А.Г.  
\_\_\_\_\_ классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 \_\_\_\_\_ ,

**У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В целях всестороннего расследования настоящего уголовного дела и производства в дальнейшем судебных экспертиз необходимо получение образцов крови и слюны у потерпевшей Роговой Н.М.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

получить образцы Крови и слюны \_\_\_\_\_  
(какие именно)  
у потерпевшей Роговой Н.М. \_\_\_\_\_  
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)  
\_\_\_\_\_ участников уголовного судопроизводства)  
\_\_\_\_\_

**Следователь**

Настоящее постановление мне объявлено «22» марта 2009 г.

Тихонов \_\_\_\_\_

(подпись)

Рогова \_\_\_\_\_

(подпись лица, у которого  
должны быть получены  
образцы)

## ПРОТОКОЛ

### получения образцов для сравнительного исследования

г. N-МО « 22 » марта 20 09 г.  
(место составления)

Получение образцов начато в 14 ч 00 мин  
Получение образцов окончено в 14 ч 15 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре

(должность следователя (дознателя),

РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

с участием потерпевшей Роговой Н.М., медсестры МУЗ НЦПБ Смирновой А.Б.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « 22 » марта 20 09 г. по уголовному делу

№ 201285 в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил

(процессуальное положение, фамилия, имя,

от потерпевшей Роговой Н.М.

отчество лица, у которого получен образец)

Образцы для сравнительного исследования

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного исследования.

Специалисту (эксперту) Смирновой А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Смирнова

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

не применялись

и кем именно)

У потерпевшей Роговой Н.М.

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

получены следующие образцы:

Крови и слюны. Кровь взята на шприц, слюна на марлевый тампон. По окончании получения

(какие именно, как они упакованы)

образцов шприц и марля в отдельности помещены в бумажные конверты, снабженные биркой с

Пояснительной надписью, подписями следователя, специалиста, печатью СО по г. N-ску

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

потерпевшей Роговой Н.М., специалиста Смирновой А.Б.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознателем)

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Специалист (эксперт)

Смирнова

(подпись)

Смирнова А.Б.

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

Рогова

(подпись)

Рогова Н.М.

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Тихонов

(подпись)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве выемки

г. Н-ск Рязанской области  
(место составления)

« 22 » марта 2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного

(должность следователя (дознателя),

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса  
Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

### У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела, установления обстоятельств совершенного преступления, а также изъятия и приобщения к делу вещественных доказательств, а также назначения в дальнейшем судебных экспертиз необходимо производство выемки у потерпевшей Роговой Н.М. предметов её одежды, в которых она находилась в момент совершения преступления, а также товарного и кассового чеков на похищенный телефон марки «Нokia 2760» и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн».

На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 182 (частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,

### П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку

в помещении следственного отдела по г. Н-ску одежды

(где именно, указать,

Роговой Н.М., а также товарного и кассового чеков на похищенный телефон марки «Нokia 2760» и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн»

какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значение для дела, подлежат изъятию)

Следователь

Тихонов

(подпись)

Постановление мне предъявлено « 22 » марта 2009 г. в 13 ч 55 мин

Рогова Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка)

Рогова

(подпись лица, у которого  
производится обыск  
(выемка)

Следователь

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ обыска (выемка)

г. N-ск Рязанской области  
(место составления)

« 22 » марта 2009 г.

Обыск (выемка) начата в 14 ч 00 мин  
Обыск (выемка) окончена в 14 ч 30 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного  
(должность следователя (дознателя),  
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области  
юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Коломийцев Михаил Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество)

Рязанская область, г. Балашиха, ул. Лебедева, д. 48, кв. 32

и место жительства понятного)

2. Каневский Владимир Владиславович

(фамилия, имя, отчество)

Рязанская область, г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 28, кв. 7

и место жительства понятного)

с участием Потерпевшей Роговой Натальи Михайловны  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « 22 » марта 2009 г. и в соответствии с частями  
четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ  
произвел

обыск (выемку) в помещении следственного отдела по г. N-ску у потерпевшей Роговой Н.М.  
(где именно)

в целях отыскания и изъятия товарного и кассового чеков на похищенные телефон Нокия  
(каких именно предметов, документов,  
2760 и сим карту оператора связи Билайн, одежды потерпевшей

ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность,  
а также порядок производства обыска (выемки). Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки)  
разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

**Участвующие лица:**

Рогова

(подпись)

Коломийцев

(подпись понятного)

Каневский

(подпись понятного)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о  
применении при производстве следственного действия технических средств

(каких именно)

Не применялись

и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем было предъявлено  
постановление о производстве обыска (выемки) от 22 » марта 2009 г., после чего  
« \_\_\_\_\_  
Роговой Н.М.

(кому именно)

было предложено выдать Товарный и кассовый чеки на похищенные телефон Нокиа 2760 и  
(указать, какие именно предметы, документы,  
сим карту оператора связи Билайн, предметы одежды, в которых она находилась в момент  
ценности, имеющие значения для уголовного дела)  
совершения преступления

Указанные предметы, документы и ценности Выданы добровольно  
(выданы)

добровольно либо изъятые принудительно)  
В ходе обыска (выемки) изъято: 1) товарный чек на телефон Нокиа 2760 и сим карту  
(излагаются обстоятельства производства обыска  
оператора связи Мегафон. 2) кассовый чек на телефон Нокиа 2760 и сим карту оператора связи  
(выемки), предусмотренные частями десятой,  
Билайн. После производства выемки указанные документы приобщены к материалам дела  
тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,  
3) джинсы синего цвета 4) блузка черного цвета 5) бюстгальтер красного цвета 6) трусы  
перечень и индивидуальные признаки  
красного цвета 7) колготки светло-коричневого цвета 8) куртка черного цвета. По окончании  
изъятых предметов, их упаковка)  
выемки предметы одежды Роговой Н.М. раздельно упакованы в бумажные пакеты, которые  
опечатаны биркой с пояснительной надписью, подписями следователя, понятых, печатью  
следственного отдела.

(подпись понятного)

(подпись понятного)

В ходе обыска (выемки) проводилась Не проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц \_\_\_\_\_  
Понятых, потерпевшей Роговой Н.М.  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили \_\_\_\_\_ . Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

**Понятые:**

Коломийцев

(подпись)

Каневский

(подпись)

**Иные участвующие лица:**

Рогова

(подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном  
действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению  
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении  
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем Личного прочтения  
(личного прочтения или оглашения протокола следователем)  
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  
и уточнении Дополнений и уточнений нет  
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятой 1

(процессуальное положение)

(подпись)

Коломийцев

(фамилия, инициалы)

Понятой 2

(процессуальное положение)

(подпись)

Каневский

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица

(процессуальное положение)

(подпись)

Рогова

(фамилия, инициалы)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

Начальнику  
УВД по N-скому муниципальному району

22.03.09 №201285

**П О Р У Ч Е Н И Е**  
**о производстве отдельных следственных действий**  
**(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)**

В производстве следственного отдела по г. N-ску следственного управления Следственного комитета РФ при прокуратуре РФ по Рязанской области находится уголовное дело, возбужденное по признаку состава преступления, предусмотренного ст. 131 ч. 1 УК РФ по заявлению Роговой Н.М.

Из показаний потерпевшей следует, что к совершению преступления причастен мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, предположительно проживающий в г. N-ске, пользуется автомобилем марки Хендай бирюзового цвета, фрагмент номера 555. До настоящего времени личность и местонахождение указанного лица не установлены.

**На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст. 152 УПК РФ,**

**ПРОШУ:**

Поручить Вашим сотрудникам провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, их местонахождение, после чего обеспечить их явку к следователю.

**Ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.**

Следователь по особо важным делам  
следственного отдела по г. N-ску

юрис 3 класса

А.Г. Тихонов

Следователю по особо  
важным делам следственного  
отдела по г. N-ску

23.03.2009 №201285

юристу 3 класса  
Тихонову А.Г.

В ответ на Ваше поручение от 22.03.2009 сообщаем следующее.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, проверки данных учета собственников автотранспортных средств в МРЭО ОГИБДД УВД по N-скому району, установлен собственник автомобиля марки Хендай Туссан М 555 ТУ 90 RUS бирюзового цвета – Сосин Роман Игоревич 03.07.1980 года рождения, уроженец г. N-ска Рязанской области, зарегистрированный и проживающий по адресу: Рязанская область, г. N-ск, ул. Электрическая, д. 32.

В ходе беседы с Сосиным Р.И. последний категорически отрицал свою причастность к совершению преступления и выразил готовность добровольно явиться к следователю для допроса и подтверждения своей невиновности. 23.03.2009 Сосин Р.И. прибыл к зданию УВД на своем автомобиле Хендай Туссан М 555 ТУ 90 RUS, который в настоящее время находится во дворе здания УВД.

Приложение: выписка из картотеки учета транспортных средств на 1 листе.

Начальник уголовного розыска  
УВД по N-скому району

подполковник милиции

Егоров К.В.

## ПРОТОКОЛ предъявления лица для опознания

г. Н-ск Рязанской области  
(место составления)

« 23 » марта 20 09 г.

Опознание начато в 11 ч 00 мин  
Опознание окончено в 11 ч 45 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного  
(должность следователя (дознателя),

управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области юрист 3  
класса Тихонов А.Г.

\_\_\_\_\_ (классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении следственного отдела, кабинет № 12

\_\_\_\_\_ (каком именно)

при искусственном освещении в присутствии понятых:  
(естественном, искусственном)

1. Фролов Илья Игоревич

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Рязанская область, г. Талдом, ул. Спортивная, д. 15, кв. 69

\_\_\_\_\_ и место жительства понятого)

2. Данилов Сергей Дмитриевич

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д. 175, кв. 20

\_\_\_\_\_ и место жительства понятого)

с участием потерпевшей Роговой Н.М., опознаваемого Сосина Р.И., его защитника -  
(процессуальное положение,

адвоката Жаринова М.С., статистов Дубова А.С. и Ступина Г.Д.

\_\_\_\_\_ фамилии, имени, отчества, в необходимых случаях - адреса участвующих лиц)

в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ

предъявил потерпевшей Роговой Н.М.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, обвиняемого или подозреваемого)

\_\_\_\_\_ по уголовному делу № 201285

для опознания Сосина Романа Игоревича

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания)

« 03 » июля 1980 года рождения вместе с другими лицами:

1. Дубов Андрей Семенович

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

« 11 » апреля 1980 года рождения, проживающего Рязанская область, г. Н-ск,

площадь Ленина, д. 2, кв. 3

2. Ступин Геннадий Дмитриевич

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

« 23 » ноября 1980 года рождения, проживающего Рязанская область, г. Н-ск,

ул. Ремесленная, д. 4, кв. 13

Фролов  
(подпись понятого)

Данилов  
(подпись понятого)

Перед началом опознания опознаваемому Сосину Р.И.

(фамилия, инициалы)

было предложено занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц.

Он по собственному желанию занял крайнее левое место от окна кабинета (место № 1)

(какое именно место)

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявляемые для опознания лица.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания лица<sup>2</sup>.

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

**Опознающий:**

Рогова

(подпись)

**Опознаваемый**

Сосин

(подпись)

**Понятые:**

Фролов

(подпись)

Данилов

(подпись)

**Иные участвующие лица:**

Жаринов

(подпись)

Дубов

(подпись)

Ступин

(подпись)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевшая)

Рогова Наталья Михайловна

(фамилия,

имя, отчество)

предупреждена об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему (ей) также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний.

**Свидетель (потерпевшая)**

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись

(каких именно)

На вопрос, не видел ли ранее опознающий кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах

Рогова Н.М.

осмотрела предъявляемых для опознания лиц и заявил, что в лице, находящемся в крайнем левом месте от окна кабинета (место № 1), она опознала

(на каком месте)

мужчину, который 20.03.2009 согласился отвезти меня от вокзала до дома в г. Н-ск

(дословно излагаются объяснения опознающего о том,

<sup>2</sup> С учетом особенностей производства данного следственного действия заполнение этой графы подписями участвующих в опознании лиц может быть осуществлено на основании части первой статьи 166 УПК РФ после окончания опознания.

Рязанской области, но вместо этого отвез в лесной массив недалеко от деревни  
по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо  
Старые Поляны, где избил и изнасиловал. После чего он решил меня убить, он меня  
и где, когда и при каких обстоятельствах он его ранее видел  
душил и избивал, после чего оставил лежать в овраге без сознания, а также похитил сумку  
с документами и имуществом. Я его четко опознаю по телосложению, чертам лица,  
внешности. После этого лицу, указанному Роговой Н.М., было предложено представиться.  
Он заявил, что он – Сосин Р.И.

**Опознающий:** \_\_\_\_\_ **Рогова**  
(подпись)

Результат опознания: Сосин Роман Игоревич  
(фамилия, имя, отчество опознанного)

Фролов \_\_\_\_\_ Данилов  
(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц понятых,  
статистов, опознаваемого и его защитника, опознающей потерпевшей Роговой Н.М.  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)  
заявления не поступили. Содержание заявлений : нет  
(поступили, не поступили)

Протокол прочитан Лично  
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу Не поступили  
(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Опознающий:</b>            | <u>Рогова</u><br><small>(подпись)</small>  |
| <b>Опознаваемый</b>           | <u>Сосин</u><br><small>(подпись)</small>   |
| <b>Понятые:</b>               | <u>Фролов</u><br><small>(подпись)</small>  |
|                               | <u>Данилов</u><br><small>(подпись)</small> |
| <b>Иные участвующие лица:</b> | <u>Жаринов</u><br><small>(подпись)</small> |
|                               | <u>Дубов</u><br><small>(подпись)</small>   |
|                               | <u>Ступин</u><br><small>(подпись)</small>  |
| <b>Следователь</b>            | <u>Тихонов</u><br><small>(подпись)</small> |

## ПРОТОКОЛ задержания подозреваемого

г. Н-ск Рязанской области  
(место составления)

« 23 » марта 2009 г.

Протокол составлен в 12 ч 40 Мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску СУ СК при  
(должность,  
прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.... ,  
(классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
в присутствии защитника Жаринова Михаила Сергеевича ,  
(фамилия, имя, отчество адвоката)  
предъявившего удостоверение №5650 от 05.06.2007, регистрационный номер 50/2749, ,  
выдан Главным управлением Федеральной  
регистрационной службы по Рязанской области  
(номер удостоверения, кем и когда оно выдано)  
а также ордер №9 от 23.03.2009 г. адвокатским кабинетом «Жаринов М.С. и ко»  
(его номер, дата выдачи, кем выдан (полное наименование адвокатского образования))  
в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в 12 ч 00 мин « 23 » марта 2009 г.  
в помещении следственного отдела по Н-скому району  
(место задержания)  
в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество Сосин Роман Игоревич
2. Дата рождения 03.07.1980 г.р.
3. Место рождения город Н-ск Рязанской области
4. Место жительства и (или) регистрации Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д.32  
телефон 8-903-780-48-79
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи женат, дети: Сосин Иван Романович 2000 года  
рождения, Сосина Ангелина Романовна 2003 года рождения, Сосин Николай Романович, 2007  
года рождения.
8. Место работы или учебы Безработный
9. Отношение к воинской обязанности в/о состоит на учете в Н-ском ОБК
10. Наличие судимости не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого  
46 01 558726 выдан 2 ГОМ милиции Н-ского УВД Рязанской области, 10.03.2005
12. Иные данные о личности подозреваемого в НД, ПНД не состоит

13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания потерпевшая указала как на лицо,  
(излагаются основания  
задержания,

совершившее преступление, т.е. основание предусмотренное п.2 ч.1 ст.91 УПК РФ. Мотивы:  
предусмотренные ст. 91 УПК РФ, мотивы и другие обстоятельства задержания)  
может скрыться от органов следствия и суда, угрожать потерпевшей и свидетелям.

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваем, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3<sup>1</sup> части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

- 4) представлять доказательства;
  - 5) заявлять ходатайства и отводы;
  - 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
  - 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
  - 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
  - 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
  - 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;
  - 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
- Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Мне сообщено, что я подозреваем в изнасиловании Роговой Н.М., т.е. в совершении  
(в совершении какого именно преступления, его предварительная  
**преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ**

юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК РФ)

**Подозреваемый**

Сосин

(подпись)

«23» марта 2014 г.

в 12 ч 05 мин

По поводу задержания

Сосина Р.И.

заявил:

С задержанием категорически не согласен, так как какого – либо преступления не совершал  
(пояснения записываются от первого лица и по возможности дословно)

**Подозреваемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

В соответствии со ст. 93, 170 и 184 УПК РФ «23» марта 2014 г. с 12 ч 10

мин по 12 ч 30 мин в

следственном отделе по г. N-ску

**в присутствии понятых:**

1. Павловский Андрей Анатольевич,

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. N-ск, ул. Текстилей д.36 кв. 62

и место жительства понятного)

2. Воронцов Олег Алексеевич

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. N-ск, ул. 3 – го Интернационала д. 174 кв.80

и место жительства понятного)

с участием защитника Жаринова Михаила Сергеевича

произведен личный обыск подозреваемого Сосина Р.И.

(фамилия, инициалы)

До начала производства личного обыска подозреваемого и другим участникам разъяснен порядок его производства, установленный ст. 170 и 184 УПК РФ. Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

**Подозреваемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

**Понятые:**

Павловский

(подпись)

Воронцов

(подпись)

При личном обыске у подозреваемого Сосина Р.И.

(фамилия, инициалы)

обнаружено и изъято: 1. Джинсы синего цвета;  
(перечень изъятых предметов или документов)  
2. Куртка черного цвета; 3. Водолазка серого цвета; 4. Футболка синего цвета; 5. Тренировочные  
с точным указанием места их обнаружения, количества, меры, веса  
штаны синие с серыми вставками по краям; 6. Носки черного цвета; 7. Трусы темно синего  
или индивидуальных признаков, каким способом упакованы и опечатаны  
цвета; 8. Телефон «Сони Эриксон К 510 i» с сим картой абонентской службы Мегафон;  
изъятые предметы, куда они направлены после изъятия либо место их хранения)  
9. Ключ от автомобиля, на котором имеется обозначение в виде логотипа автомашины Хёндай,  
на котором имеется брелок сигнализации. Указанные предметы раздельно упакованы в  
бумажные пакеты, снабженные пояснительной биркой с подписями следователя, понятых,  
печатью следственного отдела

Личный обыск подозреваемого произвел

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

По окончании задержания подозреваемого от участвующих лиц понятых, Сосина И.Р. и  
Жаринова М.С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Подозреваемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

**Понятые:**

Павловский

(подпись)

Воронцов

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

Подозреваемый Сосин Р.И.

(фамилия, инициалы)

направлен для содержания

в ИВС при УВД по N-скому району

(наименование места содержания под стражей)

Сообщение о задержании подозреваемого Сосина Р.И.

(фамилия, инициалы подозреваемого)

направлено прокурору N-скому городскому прокурору

(наименование органа прокуратуры)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

О задержании Сосина Р.И.

(фамилия, инициалы подозреваемого)

по подозрению

в совершении преступления уведомлены Отец – Сосин И.Р.

(кто именно)

Копию протокола получил « 23 » марта 2009 г.

**Подозреваемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Н-скому городскому прокурору  
старшему советнику юстиции  
Глебину П.В.

23.03.2009      № 201285

В соответствии с ч. 3 ст. 92 УПК РФ сообщая, что в 12 ч. 00 м. 23.03.2009 по уголовному делу № 201285 на основании п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ задержан подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ Сосин Роман Игоревич, 03.07.1980, уроженец г. Н-ска Рязанской области, зарегистрированный и проживающий по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д. 32, не работающий, ранее не судимый.

Следователь по особо важным делам

А.Г. Тихонов

## ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

город Н-ск Рязанская область  
(место составления)

« 23 » марта 20 09 г.

Допрос начат в 12 ч 45 мин  
Допрос окончен в 13 ч 45 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре  
(должность следователя (дознателя),

РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
в помещении каб. № 12 СО по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по МО  
(каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223<sup>1</sup>) УПК РФ допросил

по уголовному делу № 201285 в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество Сосин Роман Игоревич
2. Дата рождения 03.07.1980 г.р.
3. Место рождения город Н-ск Рязанской области
4. Место жительства и (или) регистрации Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д.32  
телефон 8-903-780-48-79
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи женат, дети: Сосин Иван Романович 2000 года рождения, Сосина Ангелина Романовна 2003 года рождения, Сосин Николай Романович, 2007 года рождения.
8. Место работы или учебы Безработный
9. Отношение к воинской обязанности в/о состоит на учете в Н-ском ОВК
10. Наличие судимости не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого 46 01 558726 выдан 2 ГОМ милиции Н-ского УВД Рязанской области, 10.03.2005
12. Иные данные о личности подозреваемого в НД, ПНД не состоит

**Подозреваемый**

Сосин

(подпись)

с участием адвоката Жаринова Михаила Сергеевича

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3<sup>1</sup> части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) ознакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

**Подозреваемый**

**Сосин**

(подпись)

Подозреваемому

Сосину Р.И.

(фамилия, инициалы)

объявлено, что он

подозревается в изнасиловании Роговой Н.М., т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ

**Подозреваемый**

**Сосин**

(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее:

Вопрос: расскажите, где и с кем Вы находились весь день 20 марта 2009 года?

Ответ: Я проживаю по вышеуказанному адресу, с утра 20.03.2009 года, я находился у себя дома по вышеуказанному адресу. С 09 до 10 утра я поехал за газетой в палатку «Союзпечать» в районе Истомкино. После чего я на своей машине Хендай «Тюксон» г/н м 555 т90 поехал на «Мособлспецстоянку», которая располагается по адресу: Рязанская область, г.Н-ск, ул.Ильича, д.23 стр.1 промплощадка №2. Там я рассматривал машины. Со мной на Облспецстоянку никто не приезжал, я был один. Там я пробыл около часа, после чего я один направился в гаражный кооператив «Дружба» по работе. Там я пробыл примерно до 13:15. В кооперативе «ДРУЖБА» были мои знакомые Денис, Сергей и Александр, координаты я их не знаю. В 13:15 я направился в г.Н-ск ул.Бетонная, СМУ 21, где меня видел сторож и запускал мою машину на территорию. Там я осматривал также осматривал машины.

После чего я отправился в 14.00. на 50 км Горьковского шоссе Москва-Волга – М7, на пост ГАИ, где разговаривал с инспектором ДПС об ориентировке на машину, ни фамилию, ни звание я назвать не могу, поскольку с ним я ранее не знаком. На посту я пробыл примерно 2-3 минуты. После чего я снова вернулся в кооператив Дружба, где пробыл до 16:00 в кооперативе находились Сергей и Александр. После чего я отправился в г. Рязань по адресу: ул.Красная, д.1, где располагается автосервис. Пробыл я там около 15 минут, где меня видели сотрудники кооператива, которые знают меня в лицо, после чего я снова вернулся в гаражный кооператив «Дружба». По дороге меня остановили на посту инспекторы ДПС для проверки документов, фамилию инспектора я не помню. После того как меня остановили инспектора ДПС я проехал в гараж, где пробыл до 19:00.

**Вопрос следователя:** Поясните, в какой одежде Вы находились 20.03.2009, стирали ли Вы указанную одежду?

**Ответ:** 20.03.09г. на мне было надето: джинсы синего цвета, черная куртка, коричневые ботинки, темный свитер, майка, трусы, цвет я не помню. Одежда была постирана, какую одежду постирали я назвать не могу, поскольку мне стирала жена.

Более по существу заданных вопросов мне пояснить нечего.

**Подозреваемый**

**Сосин**

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц

подозреваемого Сосина Р.И., защитника Жаринова М.С.

заявления не поступили. Содержание заявлений : нет

(поступили, не  
поступили)

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу нет

**Подозреваемый**

**Сосин**

(подпись)

**Защитник**

**Жаринов**

(подпись)

**Следователь**

**Тихонов**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о получении образцов для сравнительного исследования**

г. N-ск \_\_\_\_\_ « 23 » марта 2009 г.  
(место составления)  
Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного  
(должность следователя (дознателя),  
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист ,  
3 класса Тихонов А.Г.  
\_\_\_\_\_ классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 \_\_\_\_\_ ,

**У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В целях всестороннего расследования настоящего уголовного дела и производства в дальнейшем судебных экспертиз необходимо получение образцов крови и слюны у подозреваемого Сосина Р.И.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

получить образцы Крови и слюны \_\_\_\_\_  
(какие именно)  
у подозреваемого Сосина Р.И.  
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества  
участников уголовного судопроизводства)

**Следователь**

**Тихонов**

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «23» марта 2009 г.

**Сосин**

(подпись лица, у которого  
должны  
быть получены образцы)

## ПРОТОКОЛ

### получения образцов для сравнительного исследования

г. N-MO

(место составления)

« 23 » марта 20 09 г.

Получение образцов начато в 14 ч 00 мин

Получение образцов окончено в 14 ч 15 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре

(должность следователя (дознателя),

РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

с участием Подозреваемого Сосина Р.И., медсестры МУЗ НЦПБ Смирновой А.Б., адвоката

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

Жаринова М.С.

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « 23 » марта 20 09 г. по уголовному делу

№ 201285 в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил

(процессуальное положение, фамилия, имя,

от подозреваемого Сосина Р.И. образцы для сравнительного исследования

отчество лица, у которого получен образец)

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного исследования.

Специалисту (эксперту) Смирновой А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Смирнова

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

(каким именно)

Не применялись

и кем именно)

У Подозреваемого Сосина Р.И. получены следующие образцы:

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

Крови и слюны. Кровь взята на шприц, слюна на марлевый тампон. По окончании получения

(какие именно, как они упакованы)

образцов шприц и марля в отдельности помещены в бумажные конверты, снабженные биркой с

Пояснительной надписью, подписями следователя, специалиста, печатью СО по г. N-ску

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

Подозреваемого Сосина Р.И., специалиста Смирновой А.Б., адвоката Жаринова М.С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознателем))

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Специалист (эксперт)

Смирнова

(подпись)

Смирнова А.Б.

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

Сосин

(подпись)

Сосин Р.И.

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

Жаринов

(подпись)

Жаринов М.С.

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Тихонов

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о производстве освидетельствования**

г. N-ск  
(место составления)

« 23 » Марта 20 09 г.

Следователь по особо важным делам СО по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по РО

(должность следователя (дознателя),

юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела 201285 ,

**У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

23.03.2009 по подозрению в совершении данного преступления в порядке, предусмотренном ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержан Сосин Р.И.

В целях установления у Сосина Р.И. следов совершенного преступления, его необходимо освидетельствовать.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 179 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

Произвести освидетельствование Сосина Романа Игоревича 03.07.1980 года рождения

**Следователь**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Постановление мне объявлено «23» марта 2009 г.

Сосин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ освидетельствования

г. N-ск Рязанской области \_\_\_\_\_  
(место составления)

« 23 » марта 2009 г.

Освидетельствование начато в 14 ч 30 мин

Освидетельствование окончено в 15 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску СУ СК при

(должность следователя (дознателя),

прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении следственного отдела

(указать, в каком помещении проведено освидетельствование)

с участием врача (специалиста) в отсутствие специалиста

(фамилия, имя, отчество, место работы, а при необходимости его место жительства)

а также иных лиц подозреваемого Сосина Р.И., адвоката Жаринова М.С.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого из участвующих лиц)

на основании постановления от « 23 » марта 2009 г. по уголовному делу

№ 201285 в соответствии со ст. 164 и 179 УПК РФ

произвел освидетельствование подозреваемого Сосина Романа Игоревича

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

Перед началом освидетельствования участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства освидетельствования.

Сосин

(подпись)

Жаринов

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств не применялись  
(каких именно)

Освидетельствование производилось в условиях Естественного искусственного

(погода, освещенность)

освещения, ясной погоды

Освидетельствованием установлено: в ходе освидетельствования у подозреваемого

Сосина И.Р. с помощью марлевого тампона отобран смыв с полового члена, а также взяты

ногтевые срезы с обеих рук. Смыв и срезы в отдельности упакованы в бумажные пакеты,

Опечатанные пояснительной биркой, подписями следователя, печатью следственного отдела.

В ходе освидетельствования проводилась не проводилась

(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)

К протоколу освидетельствования прилагаются не прилагаются

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

Подозреваемого Сосина Р.И., адвоката Жаринова М.С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Протокол прочитан Вслух следователем

(лично или вслух следователем (дознателем))

Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Освидетельствуемый

Сосин

(подпись)

Иные участвующие лица

Жаринов

(подпись)

Протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК РФ.

Следователь

Тихонов

## ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Н-ск Рязанской области

« 23 » марта 2009 г.

(место составления)

Осмотр начал в 16 ч 00 мин

Осмотр окончен в 18 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Н-скому району

(должность следователя (дознателя),

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской , области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение рассмотрев материалы уголовного дела № 301285

(от кого, о чем)

прибыл к дому 39 по ул. Комсомольская г. Н-ска Рязанской области

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. Н-ск, ул. Ленина, д. 10, кв. 20

и место жительства понятного)

2. Петров Петр Петрович

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. Н-ск, ул. Советская, д. 32, кв. 15

и место жительства понятного)

с участием без участия

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 176 и частями 1, 4 и 6 ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр места происшествия

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия. Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Иванов

(подпись)

Петров

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

(каких именно)

Фотоаппарат «Самсунг» следователем

и кем именно)

Осмотр производился в условиях ясной погоды, естественного освещения

(погода, освещенность)

Осмотром установлено:

Осмотр производится на стоянке автотранспорта УВД по Н-скому муниципальному району по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. Комсомольская, д. 39. Стоянка огорожена металлическим забором, имеет площадь 250х100 метров. Проход на стоянку возможен через служебный вход здания УВД, либо через металлические ворота, которые на момент осмотра открыты. На расстоянии 40 м от ворот и 50 м от служебного входа на стоянке обнаружен автомобиль бирюзового цвета марки «Хендай Туссан», государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS с затемненными стеклами. Автомобиль четырехдверный, с багажником, внешних повреждений не имеет. Машина

была открыта при помощи ключа, изъятого в ходе личного обыска при задержании Сосина Р.И. (предварительно извлечен из опечатанного бумажного пакета). В ходе осмотра в помещении автомобиля на заднем пассажирском сидении обнаружена шапка черного цвета, а также телефон марки «Нокиа», которые изъяты. Под задним сидением обнаружена металлическая пуговица серебристого цвета в диаметре 2 см, которая изъята. Под лобовым стеклом автомобиля напротив пассажирского переднего сидения обнаружена пластиковая табличка с триколором российского флага с надписью «Программа ГИБДД 2009», которая изъята. Все изъятые объекты предварительно сфотографированы в момент обнаружения. Также в ходе осмотра изъяты 13 чехлов, изготовленных из кожзаменителя черного цвета, с передних и задних сидений. Кроме того, изъяты четыре колеса автомобиля диаметром 215/65/R15. После осмотра автомобиль закрыт тем же ключом, двери его опечатаны. Ключ также повторно опечатан и помещен в бумажный конверт, снабженный пояснительной биркой. После осмотра автомобиль на эвакуаторе направлен для дальнейшего хранения на территории ЗАО «Облспецстоянка» по адресу: Рязанская область, г. N-ск, ул. Ильича, д. 2, стр. 23

Иванов

(подпись понятого)

Петров

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась Фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

При производстве следственного действия изъяты

1) Шапка темного цвета

2) телефон

(перечень изъятых

«Nokia» 3) металлическая пуговица 4) табличка с триколором 5) 13 чехлов 6) 4 колеса.

предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа

Все изъятые предметы раздельно упакованы в бумажные пакеты, которые опечатаны

упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

пояснительной биркой, снабженной пояснительной биркой с подписями следователя, понятых,

понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы

печатью следственного отдела.

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено понятным и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагаются

Фотоснимки и компакт - диск

(фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

Иванов

(подпись понятого)

Петров

(подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем Личного прочтения

(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении Не сделали

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)

Иванов И.И.

(фамилия, инициалы)

Петров П.П.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Тихонов

(подпись)

«СОГЛАСЕН»

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного отдела  
по г. N-ску следственного управления  
Следственного комитета при прокуратуре  
РФ по Рязанской области  
советник юстиции  
Лавров Ю.М.

(подпись)

« 24 » Марта 20 09 г.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о возбуждении перед судом ходатайства об избрании**  
**меры пресечения в виде заключения под стражу**

г. N-ск Рязанской области

(место составления)

« 24 » Марта 20 09 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного

(должность следователя,

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области ,  
юрист 3 класса Тихонов А.Г.

(классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

**У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено СО по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21.03.09 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В совершении указанного преступления подозревается Сосин Роман Игоревич, 03.07.1980, уроженец г. N-ска Рязанской области, зарегистрированный и проживающий по адресу: Рязанская область, г. N-ск, ул. Электрическая, д. 32, не работающий, ранее не судимый, который 23 марта 2009 года в 12.00 задержан в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны N-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней.

Принимая во внимание, что для окончательной юридической оценки действий Сосина Р.И. необходимо выполнить ряд запланированных следственных действий, а так же учитывая тяжесть совершенного им преступления, за которое предусмотрено

наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, у предварительного следствия имеется достаточно данных полагать, что, оставаясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать потерпевшей и свидетелям, уничтожить доказательства, скрыться от суда и следствия, тем самым воспрепятствовать производству по данному уголовному делу, в связи, с чем предварительное следствие полагает, что в отношении Сосина Р.И. целесообразно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и 108 УПК РФ

### **П О С Т А Н О В И Л :**

1. Ходатайствовать перед судом Н-ским городским судом

(наименование суда)

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Сосина Романа Игоревича, 03.07.1980, уроженца г. Н-ска Рязанской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д. 32, не работающего, ранее не судимого.

2. Копию постановления направить прокурору

Н-скому городскому прокурору

(наименование органа прокуратуры)

следователь по особо важным делам  
юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Н-ск Рязанской области

24 марта 2009 года

Судья Н-ского городского суда Рязанской области Правосудов П.К., при секретаре Ручкиной И.М., с участием помощника Н-ского городского прокурора Обвинилова И.Г., следователя по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ Тихонова А.Г., подозреваемого Сосина И.Р., адвоката Жаринова М.С., представившего удостоверение № 666, выданное 02.03.2008 ГУ МЮ РФ по Рязанской области и ордер от 23.03.2009, рассмотрев в открытом судебном заседании постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Сосина И.Р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ,

### УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено СО по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21.03.09 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В совершении указанного преступления подозревается Сосин Роман Игоревич, 03.07.1980, уроженец г. Н-ска Рязанской области, зарегистрированный и проживающий по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д. 32, не работающий, ранее не судимый, который 23 марта 2009 года в 12.00 задержан в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неуставленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней.

В ходатайстве следователь указывает, что для окончательной юридической оценки действий Сосина Р.И. необходимо выполнить ряд запланированных следственных действий, а так же учитывая тяжесть совершенного им преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, у предварительного следствия имеется достаточно данных полагать, что, оставаясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать потерпевшей и свидетелям, уничтожить доказательства, скрыться от суда и следствия, тем самым воспрепятствовать производству по данному уголовному делу, в связи с чем в отношении Сосина Р.И. целесообразно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании следователь и прокурор доводы, изложенные в ходатайстве, поддержали и просили его удовлетворить и избрать Сосину И.Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23.03.2009.

Подозреваемый Сосин И.Р. и адвокат Жаринов С.М. возражали против удовлетворения ходатайства, пояснив, что доводы следователя необоснованны. Сосин И.Р. никаких преступлений не совершал, скрываться от следствия и оказывать давление на потерпевшую и свидетелей не намерен. Имеет троих малолетних детей, постоянное

место жительства, положительные характеристики. В связи с чем, просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в том числе в виде залога 1.000.000 рублей или домашний арест.

Следователь Тихонов А.Г. и прокурор Обвинилов И.Г. возражали против избрания подозреваемому Сосину И.Р. меры пресечения в виде залога, домашнего ареста и иной не связанной с содержанием под стражей, настаивая на избрании Сосину И.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, заслушав мнения участников процесса, суд считает, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сосина И.Р. подлежит удовлетворению.

Настоящее уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом, при наличии достаточных к тому оснований. Сосин И.Р. задержан в соответствии с требованиями ст.ст. 91, 92 УПК РФ надлежащим должностным лицом, с соблюдением требований закона. Представленные суду материалы свидетельствуют о том, что он обоснованно был задержан по подозрению в совершении преступления по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, т.е. потерпевшая и очевидцы указывают на Сосина И.Р. как на лицо, совершившее преступление.

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу составлено надлежащим должностным лицом – следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с соблюдением требований УПК РФ и представлено в суд с согласия надлежащего должностного лица, в установленные законом сроки.

Постановление следователя об избрании Сосину И.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу отвечает требованиям уголовно-процессуального законодательства, в нем указаны основания и мотивы применения меры пресечения в виде заключения под стражу, изложены обстоятельства, в силу которых нецелесообразно избрать менее строгую меру пресечения. В связи с чем суд считает доводы защиты в этой части несостоятельными, а постановление следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Сосина И.Р. законным, обоснованным и мотивированным.

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, оценивая расследуемые по делу обстоятельства, представленные материалы, суд учитывает, что Сосин И.Р. обоснованно подозревается органами предварительного расследования в причастности к совершению умышленного преступления, за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, обстоятельства содеянного и данные о личности подозреваемого Сосина И.Р., дают достаточные основания суду полагать, что находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с соучастником преступления, скрыться от следствия и суда, выехав за пределы Российской Федерации, может угрожать потерпевшей, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства и иным способом воспрепятствовать объективному и всестороннему расследованию уголовного дела.

Медицинских противопоказаний к содержанию Сосина И.Р. в условиях следственного изолятора, судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать подозреваемому Сосину Роману Игоревичу, 03.07.1980, уроженцу г. N-ска Рязанской области, зарегистрированному и проживающему по адресу: Рязанская область, г. N-ск, ул. Электрическая, д. 32, не работающему, ранее не судимому, меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 23.03.2009.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья

Руководителю следственного отдела по  
(руководителю (начальнику) органа предварительного  
г. N-ску Следственного управления

расследования)

Следственного комитета при прокуратуре  
РФ по Рязанской области

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

советнику юстиции Лаврову Ю.М.

## РАПОРТ об обнаружении признаков преступления

г. N-ск

(место составления)

« 25 » марта 20 09 г.

Докладаваю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что

В моем производстве находится уголовное дело № 201285, возбужденное СО по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21.03.09 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

Расследованием установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализова свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинуд на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинненный предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершенным, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.

Учитывая, что в содеянном усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ, полагаю провести по данному факту проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Следователь ОВД  
юрист 3 класса

(должность, классный чин или звание)

(подпись)

Тихонов А.Г.

(инициалы, фамилия)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. N-ск

« 25 » марта 20 09 г.

(место составления)

10 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 и рапорт об обнаружении признаков преступления,

### У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 201285 возбуждено СО по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области 21.03.09 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения преступления изнасилования Роговой Н.М., к совершению которого причастен Сосин Р.И.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

### П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

ч.3 ст.30, п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ

УК РФ

в отношении Сосина Романа Игоревича

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору N-скому городскому

4. О принятом решении уведомить Сосина Р.И. и Рогову Н.М.

Следователь

Руководителю следственного отдела по  
(руководителю (начальнику) органа предварительного  
г. N-ску Следственного управления  
расследования)  
Следственного комитета при прокуратуре  
классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
РФ по Рязанской области советнику  
юстиции Лаврову Ю.М.

## РАПОРТ об обнаружении признаков преступления

г. N-ск  
(место составления)

« 25 » марта 20 09 г.

Докладаваю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что

В ходе расследования уголовного дела № 201285 установлено следующее.  
(содержание сообщения о деянии, содержащем признаки преступления, источник получения информации об этом,  
предварительная юридическая квалификация деяния)

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся.

Учитывая, что в содеянном усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, полагаю провести по данному факту проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
Юрист 3 класса

(должность, классный чин или звание)

Тихонов А.Г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. N-ск

(место составления)

« 25 » марта 20 09 г.

11 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного

(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области  
юрист 3 класса Тихонов А.Г.,

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 и рапорт об обнаружении признаков преступления,

## У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 201285 возбуждено 21.03.09 следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту изнасилования Роговой Н.М., к совершению которого причастен Сосин Р.И.

Установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся.

(излагаются поводы и основание для возбуждения уголовного дела)

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки

преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ

руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

## П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ

УК РФ

(пункт, часть, статья УК РФ)

в отношении Сосина Романа Игоревича

(в отношении - фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого в совершении преступления, если оно установлено)

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору N-скому городскому

4. О принятом решении уведомить Сосина И.Р., Рогову Н.М.

Следователь

(подпись)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о соединении уголовных дел

г. N-ск

(место составления)

« 25 » марта 20 09 г.

Руководитель следственного отдела по г.Н-ску следственного управления следственного

(должность руководителя следственного органа,

комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области советник юстиции Лавров Ю.М.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285, № 201290, 201291

### У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 201285 возбуждено 21.03.09 следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту изнасилования Роговой Н.М., к совершению которого причастен Сосин Р.И.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 TY 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны N-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неуставленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, словив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней.

Уголовное дело № 201290 возбуждено 25.03.09 следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту покушения на убийство Роговой Н.М., к совершению которого причастен Сосин Р.И.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неуставленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой

она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.

Уголовное дело № 201291 возбуждено 25.03.09 следственным отделом по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ по факту кражи имущества Роговой Н.М., к совершению которого причастен Сосин Р.И.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся.

Таким образом, данные преступления совершены одним и тем же лицом – Сосиным Р.И., что в силу п.1 ч.1 ст. 153 УПК РФ служит основанием для соединения уголовных дел.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 и 12 части первой ст. 39, ст. 153 УПК РФ,

### П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 201285 соединить в одно производство с уголовным делом № 201290 и уголовным делом № 201291 , присвоив соединенному уголовному делу № 201285

2. Производство предварительного следствия

(предварительного следствия)

по уголовному делу № 201285 поручить Следователю по особо важным делам СО по г.Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области юристу 3 класса Тихонову А.Г.

(наименование следственного органа либо фамилия, имя, отчество,

классный чин, звание должностного лица следственного органа)

**Руководитель следственного органа**

лавров

(подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о принятии уголовного дела к производству**

г.Н-ск \_\_\_\_\_  
(место  
составления)

« 25 » марта 2009 г.

Я, Следователь по ОВД СО по г.Н-ску следственного управления Следственного  
(должность следователя (дознателя))  
комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.,  
(классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
рассмотрев материалы уголовного дела № 201285, возбужденного 21.03.2009 СО по  
(возбужденного когда, кем)  
г.Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по МО,

и учитывая, что производство расследования поручено мне Руководителем СО по г.Н-ску  
(кем)  
Следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по МО

руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

1. Уголовное дело № 201285 принять к своему производству  
и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору \_\_\_\_\_  
(наименование  
N-скому городскому прокурору  
органа прокуратуры)

**Следователь**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### о привлечении в качестве обвиняемого

г. Н-ск Рязанской области

"26" марта 2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела №201285,

### УСТАНОВИЛ:

**Сосин Роман Игоревич обвиняется в том, что он совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, при следующих обстоятельствах:**

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отъез еѐ на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил еѐ на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

**Он же, Сосин Р.И. обвиняется в том, что он совершил покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, с целью скрыть другое преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:**

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя двой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинненный предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершенным, после чего оставил еѐ лежащей на

земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

**Он же, Сосин Р.И. обвиняется в том, что он совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:**

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172, 175 УПК РФ,

#### **ПОСТАНОВИЛ:**

Привлечь Сосина Романа Игоревича, 03.07.1980, уроженца г. N-ска Рязанской области, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч.3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь по особо важным делам  
Юрист 3 класса

подпись

Тихонов А.Г.

Настоящее постановление мне объявлено "26" марта 200 9 г. в 10 ч 30 мин.,

его текст \_\_\_\_\_ прочитан лично

(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний; мне разъяснено, что в случае дачи мной согласия давать показания, то эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;

- 6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
- 20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
- 21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняемый

\_\_\_\_\_ сосин  
(подпись)

Защитник

\_\_\_\_\_ жаринов  
(подпись)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил "26" марта 2009 г.

Копия настоящего постановления направлена N-скому городскому прокурору старшему советнику юстиции Глебину П.В. 26 марта 2009 года

Следователь по особо важным делам  
Юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

## ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

г. Н-ск МО  
(место составления)

« 26 » марта 2009 г.

Допрос начат в 11 ч 00 Мин  
Допрос окончен в 11 ч 15 Мин

Следователь по ОВД следственного отдела по г. Н-ску следственного управления

(должность следователя (дознателя),

Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении ИВС УВД по Н-скому муниципальному району

(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество Сосин Роман Игоревич
2. Дата рождения 03.07.1980 г.р.
3. Место рождения город Н-ск Рязанской области
4. Место жительства и (или) регистрации Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д.32  
телефон 8-903-780-48-79
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи женат, дети: Сосин Иван Романович 2000 года рождения, Сосина Ангелина Романовна 2003 года рождения, Сосин Николай Романович, 2007 года рождения.
8. Место работы или учебы Безработный
9. Отношение к воинской обязанности в/о состоит на учете в Н-ском ОВК
10. Наличие судимости не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого  
46 01 558726 выдан 2 ГОМ милиции Н-ского УВД Рязанской области, 10.03.2005
12. Иные данные о личности обвиняемого в НД, ПНД не состоит

**Обвиняемый**

(подпись)

с участием Адвоката Жаринова С.М.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств Не применялись

(каких именно, кем именно)

Перед началом первого допроса обвиняемому Сосину Р.И. разъяснены

(фамилия, инициалы)

права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

**Обвиняемый**

(подпись)

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

**Обвиняемый**

(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «ю» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «ю» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158

не признаю

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания

Не желаю

на

(желая, не желаю)

(каком именно языке)

**Обвиняемый**

(подпись)

При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ

**Обвиняемый**

(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Руководствуясь ст. 51 Конституции РФ давать показания отказываюсь.

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц

Обвиняемого Сосина Р.И., защитника Жаринова С.М.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили

(поступили, не поступили)

Содержание заявлений: Нет

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или по просьбе обвиняемого вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ проверки показаний на месте

г. Н-ск Рязанской области  
(место составления)

« 27 » марта 20 09 г.

Проверка показаний на месте начата в 10 ч 00 мин  
Проверка показаний на месте окончена в 18 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску следственного  
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),  
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской  
области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Коломийцев Михаил Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. Балашиха, ул. Лебедева, д. 48, кв. 32

и место жительства понятого)

2. Каневский Владимир Владиславович

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 28, кв. 7

и место жительства понятого)

с участием Потерпевшей Роговой Н.М., милиционера – водителя Тюрина А.В., специалиста  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  
муниципальному ЭКО УВД по Н-скому Филина С.В.

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 194 УПК РФ произвел проверку на месте показаний

потерпевшей Роговой Н.М.

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)

по уголовному делу № 201285

Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены их права,  
обязанности, ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте.

**Участвующие лица:**

|          |                                |            |
|----------|--------------------------------|------------|
|          | <u>Рогова</u><br>(подпись)     |            |
| фамилия) |                                | (инициалы, |
|          | <u>Тюрин</u><br>(подпись)      |            |
| фамилия) |                                | (инициалы, |
|          | <u>Филин</u><br>(подпись)      |            |
| фамилия) |                                | (инициалы, |
|          | <u>Коломийцев</u><br>(подпись) |            |
| фамилия) |                                | (инициалы, |
|          | <u>Каневский</u><br>(подпись)  |            |
| фамилия) |                                | (инициалы, |

Понятым, кроме того, до начала проверки показаний на месте разъяснены их права,  
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

|          |                                         |            |
|----------|-----------------------------------------|------------|
|          | <u>Коломийцев</u><br>(подпись понятого) |            |
| фамилия) |                                         | (инициалы, |
|          | <u>Каневский</u><br>(подпись понятого)  |            |
| фамилия) |                                         | (инициалы, |

Специалисту (эксперту) Филину С.В.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Филин

(подпись специалиста  
(эксперта)

Перед началом проверки показаний на месте потерпевшей

Роговой Н.М.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены права и обязанности потерпевшей, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, и она предупреждена об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ей разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации она не обязана свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевшая предупреждена о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

**Потерпевшая**

рогова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств видеокamera

(каких

именно

SONY модель DCR-TRV345E специалистом Филиным С.В.

и кем именно)

Специалисту Филин С.В. предупрежден о необходимости постоянно следить за качеством записи, своевременно предупредить об окончании пленки в видеокассете, не оговоренные перерывы в видеозаписи не допускаются.

Участникам следственного действия объявлено, что в соответствии с ст. 164, 166 УПК РФ в ходе следственного действия, по мере необходимости, могут быть применены иные технические средства - измерительные инструменты, осветительные приборы и иные средства.

По окончании следственного действия видеозапись будет воспроизведена для просмотра в помещении следственного отдела по г. N-ску, при помощи видеомагнитофона SAMSUNG модель P376HD, и телевизора PHILIPS модель 14PV503/58.

По результатам следственного действия, в соответствии с ст. 164 и 166 УПК РФ, будет составлен протокол, к которому будет приложена кассета видеозаписи проведенного следственного действия.

Каждый из участников следственного действия вправе сделать заявление по поводу видеофонограммы, а также, в соответствии со ст. ст. 164, 166 УПК РФ, сделать заявления и замечания по поводу следственного действия, подлежащие занесению в протокол.

Направление и путь движения, ориентиры на местности, в том числе направление движение на автомобиле водителю - статисту, самостоятельно указывает потерпевшая, который дает при этом соответствующие пояснения. Остальным запрещается каким-либо образом этому противодействовать или мешать. Порядок движения - впереди всех движется потерпевшая Рогова Н.М., за ним понятые, следовательно.

Специалисту разрешается занимать места, удобные для выполнения своих обязанностей, однако при движении запрещается находиться впереди свидетеля.

Также разъяснено, что видеозапись может быть прервана в связи с необходимостью длительных переходов и переездов, сменой видеокассеты и по другим техническим причинам, при этом должны быть названы время и причина перерыва в видеозаписи.

При перемещении к месту, во время следственного действия, всем запрещено задавать свидетелю вопросы, обсуждать его действия.

В случае необходимости задать вопрос, касающийся исполнения своих обязанностей, обращаться к следователю. Все организационные вопросы, связанные с проведением проверки показаний на месте, решает следователь.

В ходе следственного действия недопустимо производство действий, опасных для здоровья или унижающих честь и личное достоинство участвующих лиц.

**Участвующие лица:**

|          |                          |            |
|----------|--------------------------|------------|
|          | <u><b>Рогова</b></u>     |            |
|          | (подпись)                | (инициалы, |
| фамилия) |                          |            |
|          | <u><b>Тюрин</b></u>      |            |
|          | (подпись)                | (инициалы, |
| фамилия) |                          |            |
|          | <u><b>Филин</b></u>      |            |
|          | (подпись)                | (инициалы, |
| фамилия) |                          |            |
|          | <u><b>Коломийцев</b></u> |            |
|          | (подпись)                | (инициалы, |
| фамилия) |                          |            |
|          | <u><b>Каневский</b></u>  |            |
|          | (подпись)                | (инициалы, |
| фамилия) |                          |            |

Проверка показаний на месте производилась в условиях ясной погоды, естественного  
освещения \_\_\_\_\_  
(погода, освещенность)

Проверкой показаний на месте установлено: \_\_\_\_\_

**Вопрос Роговой Н.М.:** Поясните, когда, при каких обстоятельствах в отношении Вас было совершено преступление?

**Ответ:** 20.03.09 около 10.00-11.00 я приехала в Макарово. Когда я была на платформе, ко мне подошел мужчина, опознанный мной Сосин Роман Игоревич. Сосин спросил, не нужно ли мне такси. Я ответила, что нужно доехать до г. Касимов. Сосин предложил меня довезти, куда мне нужно. Сосин отвел меня к своей машине – джип Хендай бирюзового цвета. Я села на переднее пассажирское сидение, и мы поехали. За рулем был Сосин. Мы доехали до жилых домов в г. Н-ске по ул. Юбилейная, недалеко от выезда из города. Мы поехали с Сосиным дальше в стороны горьковской автодороги и проехали в гаражный кооператив. Сосин пояснил, что ему нужно ненадолго по делам. Они проехали до ГСК «Дружба», остановились у одного из гаражей. Сосин вышел. Затем мы вместе с Сосиным поехали по горьковской дороге и в районе дер. Старые Поляны Сосин свернул направо, в сторону лесного массива. Проехав около 300 м. до участка лесного массива, Сосин остановил автомобиль и попросил меня выйти. Сосин вышел, обошел машину, открыл переднюю водительскую дверь, где я сидела. Он с силой вытащил меня на улицу, дернув за черную куртку, в которую я была одета. Я пыталась уйти в противоположную от машины сторону, к дереву. Сосин меня догнал, схватил за руку, и стал грубым тоном с использованием нецензурных выражений требовать вступления с ним в половую связь. Сосин после того, как я отказалась выполнять его требования вступить с ним в интимные отношения, стал меня избивать, бил руками по голове и телу, я после ударов упала, потом встала. Сосин взял дубинку (похожа на резиновую милицейскую), после чего стал меня ей бить по голове и телу. От ударов я упала на землю. Затем Сосин сорвал с меня одежду (джинсы, колготки, трусы), после чего стал меня насиловать в естественной форме. После завершения полового акта Сосин встал на ноги и пошел в сторону машины, а я пошла в сторону леса. Через некоторое время Сосин вернулся от своей машины и стал меня догонять. После того, как Сосин меня догнал, он потребовал от меня телефон, или хотя бы сим карту. Я отдала сим карту Сосину. Я заметила в его руках жгут (по моему медицинский резиновый). Сосин меня догнал и напал на меня сзади, набросившись на меня. Сосин меня душил, затягивая жгут, затем бил ногами меня и руками много раз по голове и телу. Все это время я неоднократно теряла сознание. Я пришла в себя, когда он меня тащил, волок меня до болота. После чего он побросал на меня ветки. В момент, когда меня забрасывали снегом и ветками, то Сосин

взял мою сумку, в которой находились документы, деньги, иное имущество. После чего я опять потеряла сознание. Через некоторое время я пришла в себя, встала и направилась через лес на шум машины. Я вышла на дорогу в поле. Потом подъехала грузовая машина, её водители и пассажир, мужчина и молодой парень подвезли меня до сотрудников ГИБДД, которые стояли на трассе у светофора, у поворота в дер. Старые Поляны. Сотрудники ГИБДД вызвали скорую помощь, после чего меня отвезли в больницу.

рогова

Вопрос Роговой Н.М: Предлагаю Вам указать место, где Вы встретились с Сосиным Р.И., а также место, где впоследствии в отношении Вас совершено изнасилование и покушение на убийство. Куда участникам следственного действия в настоящее время необходимо прибыть?

ОТВЕТ: необходимо проследовать к железнодорожной станции «Макарово» г. Н-ска, куда я предлагаю проследовать всем участникам следственного действия.

Видеозапись приостановлена в 11 часов 00 минут до прибытия к указанному роговой Н.М. места.

Видеозапись возобновлена в 11 часов 30 минут.

Вопрос Роговой Н.М: Поясните, куда мы прибыли и какие события здесь происходили?

Рогова Н.М. пояснила, что мы прибыли к платформе железнодорожной станции «Макарово», после чего провела участвующих лиц к платформе, и пояснила, что в данное место она приехала 20 марта 2009 года около 10.00-11.00. Далее Рогова Н.М. показала место на платформе, где она созванивалась с подругой после выхода из поезда, и в этом же месте к ней подошел Сосин Р.И., который предложил ей довезти её до дома, на что она согласилась. Затем Рогова Н.М. провела участвующих лиц с платформы к площади возле станции и указала на место, где стояла машина Сосина Р.И. – джип Хендай бирюзового цвета, пояснив, что она села на переднее сидение автомобиля, за рулем был Сосин Р.И. Далее Рогова Н.М. предложила проследовать к гаражному кооперативу, куда впоследствии её отвезли на данной машине.

Видеозапись приостановлена в 12 часов 00 минут до прибытия к указанному роговой Н.М. места.

Видеозапись возобновлена в 12 часов 20 минут.

Вопрос Роговой Н.М: Поясните, куда мы прибыли и какие события здесь происходили?

Рогова Н.М. пояснила, что мы прибыли в гаражный кооператив «Дружба», в данное место она приехала с Сосиным Р.И. Рогова Н.М. указала место напротив гаража № 724, пояснив, что здесь Сосин Р.И. остановил машину и пошел к гаражу, а она осталась сидеть в машине, закурила сигарету. Также Рогова Н.М. пояснила, что машина остановилась левой стороной к гаражу № 724, и указала на этот гараж, пояснив, что в него заходил Сосин Р.И. Затем он повез её в лесной массив дер. Старые Поляны Н-ского района, сообщив ей, что везет её домой. Далее Рогова Н.М. предложила проследовать в указанный лесной массив, куда её отвезли.

Видеозапись приостановлена в 12 часов 50 минут до прибытия к указанному роговой Н.М. места.

Видеозапись возобновлена в 13 часов 20 минут.

В ходе следования по автодороге Волга 1 М7 в сторону г. Москвы, возле д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области Рогова Н.М. попросила повернуть направо и проехать около 300 м. по грунтовой дороге.

Вопрос Роговой Н.М: Поясните, куда мы прибыли и какие события здесь происходили?

Рогова Н.М. пояснила, что в данное место её привез Сосин. Рогова Н.М. указала место, где Сосин Р.И. остановил машину, и пояснила, что затем он потребовал от неё

выйти из машины, она отказалась, после чего Сосин Р.И. обошел машину, применив силу, вытащил её на улицу, дернув за куртку. Затем Рогова Н.М. проследовала к дереву, пройдя около 5 м. от места остановки машины. Подойдя к указанному дереву Рогова Н.М. пояснила, что в этом месте Сосин Р.И. её догнал и стал упрашивать, а потом требовать вступления с ним в половую связь. После того, как она отказалась, Сосин Р.И. стал её избивать. Затем Сосин Р.И. стал избивать её дубинкой. Она упала на землю, Сосин Р.И. сорвал с неё одежду и изнасиловал возле указанного ей дерева. Затем Сосин Р.И. пошел обратно к машине, а она пошла в сторону леса, к дороге подальше от Сосина Р.И., в направлении к автодороге. Далее Рогова Н.М. провела участвующих лиц на участок местности, в вышеуказанном лесном массиве на расстоянии 250 м. от д. 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области и в 50 м. от вышеуказанной грунтовой дороги. В данном месте Рогова Н.М. сообщила, что здесь её догнал Сосин Р.И. и потребовал от неё отдать телефон или Сим-карту, она отдала Сосину Р.И. сим-карту. Она заметила в руках Сосина Р.И. жгут. После чего Сосин Р.И. набросился на неё и стал её душить и избивать, отчего она упала и неоднократно теряла сознание. Затем Сосин Р.И., взяв её за плечи, волоком потащил её к болоту, где затем закидал ветками и снегом. После чего Рогова Н.М. провела участвующих лиц на участок местности, расположенный в 450 м. от д. 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области и в 130 м. от идущей вдоль поля грунтовой дороги, расположенной при повороте направо от автодороги Волга 1 М 7. По прибытии на указанное место, Рогова Н.М. пояснила, что до данного места её донес Сосин Р.И., положил на землю, закидал ветками и снегом. После чего Сосин Р.И. убил, при этом забрав её сумку с личными вещами. Далее Рогова Н.М. показала, что через некоторое время она пришла в сознание и пошла через лес к месту, где её встретили дальнбойщики. Далее Рогова Н.М. предложила проследовать к данному месту.

Видеозапись приостановлена в 14 часов 00 минут до прибытия к указанному роговой Н.М. места.

Видеозапись возобновлена в 14 часов 20 минут

Вопрос Роговой Н.М.: Поясните, куда мы прибыли и какие события здесь происходили?

Рогова пояснила, что участвующие лица прибыли на участок местности на указанной грунтовой дороге в 500 м. от д. 1 дер. Старые Поляны. В данное место она вышла из леса, и здесь её встретили двое мужчин на грузовом автомобиле, которые довезли её до сотрудников ГИБДД. Далее Рогова Н.М. провела участвующих лиц на участок автодороги Волга 1 М7 46 км. при повороте на дер. Ельня N-ского района. В данное место её довезли на грузовой машине, здесь стояли сотрудники ГИБДД, которые вызвали для неё скорую помощь, и впоследствии она была госпитализирована в больницу.

Видеозапись приостановлена в 14 часов 50 минут до прибытия в следственный отдел. Видеозапись возобновлена в 15 часов 20 минут.

Участники следственного действия возвратились в следственный отдел.

Участвующим лицам разъяснено, что будет воспроизведена для просмотра видеофонограмма следственного действия. По результатам следственного действия будет составлен протокол, с которым каждый из Вас будет ознакомлен. Каждый вправе делать заявления и замечания по поводу видеофонограммы, подлежащие занесению на видеофонограмму, а также заявления и замечания по поводу настоящего следственного действия, подлежащие занесению в протокол.

С 15 часов 30 минут по 17 часов 30 минут воспроизведена видеозапись проверки показаний на месте Роговой Н.С.

Участвующие лица пояснили, что ход и результаты следственного действия на видеофонограмме зафиксированы правильно, количество, причины и время перерывов видеозаписи соответствуют действительности.

**Участвующие лица:**

|                   |       |                     |
|-------------------|-------|---------------------|
| <u>Рогова</u>     | _____ | _____               |
| (подпись)         |       | (инициалы, фамилия) |
| <u>Тюрин</u>      | _____ | _____               |
| (подпись)         |       | (инициалы, фамилия) |
| <u>Филин</u>      | _____ | _____               |
| (подпись)         |       | (инициалы, фамилия) |
| <u>Коломийцев</u> | _____ | _____               |
| (подпись)         |       | (инициалы, фамилия) |
| <u>Каневский</u>  | _____ | _____               |
| (подпись)         |       | (инициалы, фамилия) |

В ходе проверки показаний на месте проводилась видеозапись

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу прилагаются Видеокассета TDK, которая по окончании видео-

(фотографические негативы и снимки,

записи следственного действия извлечена из видеокамеры, опечатана в бумажный конверт,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи,

который опечатан пояснительной биркой, подписями следователя, понятых, печатью СО по

чертежи, планы, схемы, выполненные при производстве следственного действия и др.)

г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечаний о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем

Личного прочтения

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали

**потерпевшая:**

|               |       |                     |
|---------------|-------|---------------------|
| <u>Рогова</u> | _____ | _____               |
| (подпись)     |       | (инициалы, фамилия) |

**Специалист:**

|              |       |                     |
|--------------|-------|---------------------|
| <u>Филин</u> | _____ | _____               |
| (подпись)    |       | (инициалы, фамилия) |

**Понятые:**

|                   |       |                     |
|-------------------|-------|---------------------|
| <u>Коломийцев</u> | _____ | _____               |
| (подпись)         |       | (инициалы, фамилия) |

|                  |       |                     |
|------------------|-------|---------------------|
| <u>Каневский</u> | _____ | _____               |
| (подпись)        |       | (инициалы, фамилия) |

**Иные участвующие лица:**

|              |       |                     |
|--------------|-------|---------------------|
| <u>Тюрин</u> | _____ | _____               |
| (подпись)    |       | (инициалы, фамилия) |

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) УПК РФ.

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. N-ск Рязанской области  
(место составления)

« 28 » Марта 2009 г.

Допрос начат в 10 ч 00 Мин  
Допрос окончен в 12 ч 00 Мин

Следователь по особо важным делам Следственного отдела по г. N-ску Следственного  
(должность следователя (дознателя),

управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3  
класса Тихонов А.Г.

в помещении Следственного отдела по N-скому району  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Гринин Сергей Сергеевич

2. Дата рождения 16.10.1981

3. Место рождения Рязанская область, г. N-ск

4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: Рязанская область,  
г. N-ск, ул. 3-го Интернационала, д. 139, кв. 8

телефон 89858892020

5. Гражданство РФ

6. Образование Среднее специальное

7. Семейное положение, состав семьи Холост

8. Место работы или учебы ГСК «Дружба» автослесарь

9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанный, N-ский ОВК

10. Наличие судимости Не судим

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда  
освободился)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Личность установлена  
со слов

12. Иные данные о личности свидетеля Со слов на учете в НД и ПНД не состоит,

**Свидетель**

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о  
применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись  
(каких именно)

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля,  
предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:**

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и  
других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать  
показания

я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по  
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

**Свидетель**

(подпись)

В соответствии со ст.51 Конституции РФ мне разъяснено, что я вправе не свидетельствовать против самого себя, а также против своих близких родственников

**Свидетель**

(подпись)

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

**Свидетель**

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

(излагаются показания свидетеля, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Проживаю по вышеуказанному адресу, работаю в ГСК «Дружба» автослесарем. Наш гаражный кооператив расположен недалеко от выезда из г. Н-ска по автодороге Волга I М7. 20.03.09 как обычно, к 09.00 я пришел на работу. Также на работу подошел мой напарник по работе слесарь Спиридонов Александр. Моим начальником является Сосин Роман Игоревич, его компаньоном является Матюшин Денис Николаевич. У Сосина Р.И. имеется автомобиль Хендай Туссан бирюзового цвета, фрагмент номера 555, у Дениса – Рено Логан зеленого цвета. Мы работаем в гараже 724, который принадлежит Сосину Р.И., выполняем работы связанные с ремонтом автомобилей по указанию последнего. Приблизительно в 11.00 20.03.09 (точное время не помню, на часы не смотрел) в ГСК подъехал Сосин Роман на своей автомашине Хендай Туссан, стекла которой тонированы. Я подошел к боковой части автомобиля. Переднее окно у пассажирской двери приоткрыто, и на переднем сидении я заметил силуэт девушки, лицо которой не смог разглядеть из-за темноты стекол. При этом она курила, стряхивала пепел из окна. При этом по строению пальцев я определил, что это была девушка. Я начал заходить в гараж, но меня окликнул Сосин, который вышел из своей машины. Он передал мне два календаря, которые я отнес гараж. После этого я вернулся к Сосину и он отдал мне деньги – сумме около 50-60 тысяч долларов США (я не пересчитывал). Роман попросил меня передать эти деньги молодому человеку, который должен прийти в течение дня и представить именем Иван. Я взял эти деньги и положил в гараж. В гараже также присутствовал Александр. Потом, находясь в гараже, я услышал сигнал клаксона автомобиля. Я вышел из гаража на улицу. Находившийся там Сосин сообщил мне, что он сигналил не мне и сообщил, чтобы я шел работать обратно в гараж. Я видел, что автомобиль Хендай постоял около двух минут, после чего он уехал в неизвестном не направлении. При этом ни девушка, ни Сосин из машины не выходили, из ГСК «Дружба» отъехали вдвоем. Сосин Р.И. приехал около 16.00. До этого с момента отъезда в 11.30-12.00 он в ГСК не приезжал и в кооперативе их не было. Сосин приехал, как я уже сказал, около 16.00, девушки не было. После чего Сосин зашел в гараж 724, попил чаю. Сосин остался в гараже, сел в машину АУДИ, которая находится на ремонте, и заснул. Около 18.00 Сосин сообщил мне и Спиридонову, что он уезжает в г. Рязань и через некоторое время он уехал на своей машине. Около 19.00 мне позвонил Сосин и попросил найти трос спидометра и принести ему домой. Потом мы со Спиридоновым Александром ушли из гаража и проследовали к дому Сосина по ул. Радио, где Спиридонов остался, а я, не входя в дом Сосина ушел домой. 20.03.09 Сосин был одет в черную куртку и синие джинсы. Сосина Романа я могу охарактеризовать как веселого человека, конфликтов с кем – либо я за ним не замечал.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц \_\_\_\_\_

Свидетеля Гришина С.С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили \_\_\_\_\_ . Содержание заявлений: нет \_\_\_\_\_  
(поступили, не поступили)

**Свидетель**

Гринин

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

Гринин

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Н-ск Рязанской области  
(место составления)

« 28 » марта 2009 г.

Допрос начат в 14 Ч 00 Мин

Допрос окончен в 16 Ч 00 Мин

Следователь по особо важным делам Следственного отдела по г. н-ску Следственного

(должность следователя (дознателя),

управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса  
Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Следственного отдела по г. Н-ску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285  
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Рыбакова Светлана Викторовна

2. Дата рождения 11.09.1983

3. Место рождения Липецкая область, г. Чаплыгино

4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирована по адресу: Липецкая область,

Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. 10-й пятилетки, д. 21, кв. 2. Проживает: г.Подольск,  
ул. Кирова, д. 76, кв. 1

телефон 89647784068

5. Гражданство РФ

6. Образование Среднее

7. Семейное положение, состав семьи Не замужем

8. Место работы или учебы По трудовому договору не работает

9. Отношение к воинской обязанности Невоеннообязанная

10. Наличие судимости Не судима со слов

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт 4209 560

653 выдан ТП УФМС России по Липецкой области в Чаплыгинском районе

12. Иные данные о личности свидетеля Со слов на учете в НД и ПНД не состоит,

**Свидетель**

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о  
применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись  
(каких именно)

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля,  
предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:**

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и  
других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать  
показания

я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по  
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;  
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;  
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;  
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

**Свидетель**

Рыбакова

(подпись)

В соответствии со ст.51 Конституции РФ мне разъяснено, что я вправе не свидетельствовать против самого себя, а также против своих близких родственников

**Свидетель**

Рыбакова

(подпись)

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

**Свидетель**

Рыбакова

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Роговая Наталья - моя знакомая, я познакомилась с ней, когда мне было 18 лет. Про Наталью я знаю, что она живет в Н-ском районе, работает продавцом. Раньше, когда мы жили в одном районе, то виделись часто, но потом разъехались, стали видеться не так часто. Наталью могу охарактеризовать положительно, с ней никогда не ссорилась, и вообще она девушка не конфликтная, дурных привычек нет, ничего плохого о ней сказать не могу. 19.03.09 вечером мы с Натальей встретились в г. Москве. Мы пошли в кафе, я выпила немного спиртного (вино), Наталья вообще ничего из спиртного не употребляла. Из кафе мы ушли утром, примерно 08.00, после чего разъехались. Наталья направилась на Курский вокзал, чтобы на электричке направиться домой в г. Касимов. Мы договорились созвониться, как только Наталья доберется до дома. Я позвонила Наталье около 10.30-11.00 20.03.09, спросила, у неё, доехала она или нет. Наталья ответила, что проспала в электричке свою остановку, и сейчас будет брать такси, чтобы доехать до дома. Я позвонила ей, где то через полчаса. Наталья ответила, что она села в машину и едет домой, в какую именно машину, она не пояснила. На этом разговор закончился. Потом я позвонила Наталье вновь около 13.00-14.00. Сотовый телефон Натальи был недоступен. Я звонила ей со своего телефона с номером 89647786078. Через некоторое время, по прошествии нескольких дней я узнала от Натальи, что с ней потом произошло в тот день 20.03.09. Наталья рассказала, что водитель машины, в которую она села, это был джип бирюзового цвета, отвез её в лесной массив, где этот водитель (его данные она мне не сообщила) её сначала сильно избил, а потом изнасиловал. После чего водитель попытался её убить, сильно избил, душил веревкой, потом закидал тело ветками, похитил сумку с вещами. Наталья сказала, что ей удалось выбраться из леса, потом её отвезли в больницу. Только сейчас она выписалась. 19.03.09 ничего странного в поведении, в разговорах Натальи я не заметила. При ней была сумка черного цвета, а также сотовый телефон, по моему косметика и деньги. Каких – либо телесных повреждений на Роговой не было, следов побоев не заметила.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц

Свидетеля Рыбаковой С.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: Нет

(поступили, не поступили)

**Свидетель**

Рыбакова

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

Рыбакова

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. Н-ск Рязанской области  
(место составления)

« 28 » марта 2009 г.

Допрос начат в 16 Ч 30 Мин  
Допрос окончен в 17 Ч 30 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску Следственного

(должность следователя (дознателя),

управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса  
Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Следственного отдела по г. Н-ску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Крысин Игорь Валерьевич
2. Дата рождения 22.10.1974
3. Место рождения г. Павловский Посад Рязанской области
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: Рязанская область,  
г. Павловский Посад, ул. Игнатьева, д. 70
- телефон 89267730505
5. Гражданство РФ
6. Образование Высшее
7. Семейное положение, состав семьи холост
8. Место работы или учебы 5 СБ 2 СП ДПС ГУВД МО, старший инспектор
9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанный, Павлово-Посадский ОВК
10. Наличие судимости Не судим со слов  
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Личность установлена  
со слов
12. Иные данные о личности свидетеля Со слов на учете в НД и ПНД не состоит,  
**Свидетель**

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись  
(каких именно)

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:**

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания

я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;  
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;  
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;  
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

**Свидетель**

В соответствии со ст.51 Конституции РФ мне разъяснено, что я вправе не свидетельствовать против самого себя, а также против своих близких родственников

**Свидетель**

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

**Свидетель**

По существу уголовного дела могу показать следующее:

(излагаются показания свидетеля, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)  
В настоящее время работаю в 5 СБ 2 СП ДПС ГУВД РО в должности старшего инспектора. 20.03.09 я находился на службе, на 46 км. автодороги Волга 1 М7, возле поворота на дер. Ельня в сторону г. Москва. Я находился на посту с инспектором Полуешкиным В.В. Около 15.00-15.30 недалеко от нас на обочине остановилась грузовая машина кузовом оранжевого цвета, или Камаз, или Маз, с прицепом - самосвал с сеном, точно марку не помню. Из машины вышел мужчина и подошел к нам. Номера машины я не запомнил. Данная автомашина ехала со стороны г. N-ска по автодороге Волга 1 М7. Вышедший мужчина был возрастом около 55-60 лет, подошел к нам и сообщил, что у него в машине находится молодая девушка, которой очень плохо, и ей срочно нужна медицинская помощь. Данные девушки мужчина не назвал, она сама из машины не выходила и мы её с инспектором Полуешкиным совсем не видели, она так и оставалась сидеть в кабине. Мы незамедлительно передали по радиии через радиостанцию на спецпост № 1 ДПС, чтобы срочно вызвали скорую на 46 км. автодороги для оказания помощи девушке в грузовой машине. После чего, мы с Полуешкиным поехали на дорожно-транспортное происшествие в пос. Обухово. Грузовая машина с девушкой осталась на прежнем месте, на 46 км., а мы уехали. Когда мы с Полуешкиным вернулись обратно, примерно через полтора часа после этого, то грузовой машины уже не было. Мы решили, что скорая уже забрала девушку. Обстоятельства происшествия с девушкой мне не известны. Мужчина, который выходил из самосвала, своих координат не оставил, каких-либо данных о нем я не знаю. Вопрос: 20.03.09 не останавливали ли Вы машину Хендай бирюзового цвета с номером У 555 ТМ для проверки документов у водителя Сосина Р.И.? Ответ: Насколько я помню, ни я, ни Полуешкин такую машину с водителем по фамилии Сосин 20.03.09 не останавливали.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц  
Свидетеля Крысина И.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)  
заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

**Свидетель**

Крысин

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

Крысин

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. N-ск  
(место составления)

« 29 » Марта 2009 г.

Допрос начал в 10 ч 00 Мин  
Допрос окончен в 11 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам Следственного отдела по г. N-ску Следственного  
(должность следователя (дознателя),

управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3  
класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Следственного отдела по г. N-ску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Белов Дмитрий Валерьевич

2. Дата рождения 27.05.1984

3. Место рождения г. Электросталь Рязанской области

4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: Рязанская область,

г. Электросталь, ул. Мира, д. 30 а, кв. 33

телефон 89260642316

5. Гражданство РФ

6. Образование Высшее

7. Семейное положение, состав семьи женат

8. Место работы или учебы ЗАО «Облспецстоянка», руководитель

9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанный, Электростальский ОВК

10. Наличие судимости Не судим со слов

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Личность установлена

со слов

12. Иные данные о личности свидетеля Со слов на учете в НД и ПНД не состоит,

**Свидетель**

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о  
применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись

(каких именно)

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:**

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания

я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;  
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;  
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;  
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В соответствии со ст.51 Конституции РФ мне разъяснено, что я вправе не свидетельствовать против самого себя, а также против своих близких родственников

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

(излагаются показания свидетеля, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Я работаю руководителем ЗАО «Облспецстоянка», которое расположено по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. Ильича, д. 2. 20.03.09 согласно графику я был на рабочем месте с 08.50 вместе с охранником Савенковым М.В. Я рабочее место в течение всего дня не покидал, был на стоянке с 08.50 до 09.00 21.03.09. При этом я могу подтвердить, что автомобиль Хендай Туссан госномер м 555 ту 90, принадлежащий Сосину Р.И., к нам не приезжал, и самого Сосина 20.03.09 на территории спецстоянки не было. О Сосине Р.И. я знаю, что он занимается бизнесом в сфере купли-продажи поддержанных автомобилей, с которым я неоднократно сталкивался по рабочим отношениям. О его личности я особо ничего сказать не могу, с виду обычный человек. При этом, когда он приезжает, то постоянно со мной здоровается, то есть я его никак пропустить не мог 20.03.09, если бы он действительно приезжал к нам на стоянку. Но его не было в тот день.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц \_\_\_\_\_

Свидетеля Белова Д.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

**Свидетель**

Белов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

Белов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь**

Тихонов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. N-ск

« 29 » марта 2009 г.

(место составления)

Допрос начат в 11 Ч 10 Мин  
Допрос окончен в 12 Ч 30 мин

Следователь по особо важным делам Следственного отдела по г. N-ску Следственного

(должность следователя (дознателя),

управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3  
класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Следственного отдела по г. N-ску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Рыжов Владимир Иванович

2. Дата рождения 11.05.1967

3. Место рождения Дер. Старые Старые Поляны, N-ского района Рязанской области

4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: Рязанская область,

N-ский район, дер. Старые Старые Поляны, д. 70 А.

телефон 89060930178

5. Гражданство РФ

6. Образование Среднее

7. Семейное положение, состав семьи Женат

8. Место работы или учебы Фермерской хозяйство «Старые Поляны», водитель

9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанный, N-ский ОВК

10. Наличие судимости Не судим со слов

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Личность установлена  
со слов

12. Иные данные о личности свидетеля Со слов на учете в НД и ПНД не состоит,

**Свидетель**

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о  
применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись  
(каких именно)

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля,  
предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:**

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и  
других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать  
показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве  
доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих  
показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения  
дознателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;  
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В соответствии со ст.51 Конституции РФ мне разъяснено, что я вправе не свидетельствовать против самого себя, а также против своих близких родственников

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

В настоящее время работаю в фермерском хозяйстве «Старые Поляны» водителем. 20.03.09 я был совместно с трактористом этого же хозяйства Шевченко Е.В. Мы занимались перевозкой сена в дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области. Около 15.00-16.00 20 марта мы проезжали на самосвале «МАЗ» оранжевого цвета по грунтовой дороге в этой деревне, по направлению к автодороге Волга 1 М7. На участке данной дороги, где то в 500 м. от дороги и первого дома этой деревни мы заметили, что на земле рядом с лесом сидит девушка. Посоветовавшись с товарищем, мы решил остановиться и узнать, что случилось с ней, подумали, что девушке может быть плохо. Мы остановились рядом с девушкой. Она была одета в синие джинсы, черную куртку, волосы русые. Когда мы подошли к девушке, то заметили на её лице большое количество повреждений, особенно запомнились большие ссадины на шее, в общем, девушка была сильно избита. Она говорила еле-еле, очень тихо. Она тяжело дышала, была сильно испугана, в шоковом, обморочном состоянии. Девушка еле поднялась с нашей помощью, передвигалась с большим трудом. Мы посадили её в кабину машины и повезли по грунтовой дороге к автодороге Волга 1 М7 и затем поехали к дер. Ельня. В процессе движения девушка немного пришла в себя, более или менее смогла внятно говорить. Она сказала, что её зовут Наталья, фамилия, кажется Рогова. Она сказала, что не местная, живет в г. Касимов. Также Рогова сообщила, что в этот день, 20 марта она приехала на электричке не на свою остановку «Макарово» и поймала машину. Водитель согласился подвезти её до дома, но потом он отвез её в этот лес, в дер. Старые Поляны, где он её изнасиловал, потом стал избивать, душить. Она теряла сознание, и затем, с её слов, когда он решил, что она мертва, то закидал её ветками, а потом еще засыпал снегом. Но она пришла в себя и добралась до участка дороги, где мы её и встретили. Также Наталья сказала, что её привезли на машине джип. После чего мы с ней доехали до поворота в дер. Ельня, где стояли сотрудники ГИБДД. Я вышел из кабины водительской двери (я управлял машиной) и подошел к сотрудникам ГИБДД и попросил их вызвать скорую помощь. Через некоторое время приехала скорая, и девушку увезли. Больше мы эту девушку никогда не видели, надеюсь, что в дальнейшем с ней все было в порядке. Когда девушка вышла из машины, то все сидение было в воде, она была вся насквозь мокрая.  
Вопрос: Были ли при Роговой какие – либо личные вещи?  
Ответ: Нет, при ней ничего не было. Наталья сказала, что преступник забрал её вещи, а именно сумку, телефон и деньги.

**Свидетель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц \_\_\_\_\_  
Свидетеля Рыжова В.И.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)  
заявления Не поступили \_\_\_\_\_.

Содержание заявлений: нет \_\_\_\_\_

Протокол прочитан лично \_\_\_\_\_

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу нет \_\_\_\_\_

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

Рыжов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следователь**

Тихонов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. N-ск  
(место составления)

« 29 » марта 2009 г.

Допрос начат в 13 ч 00 Мин  
Допрос окончен в 14 ч 00 Мин

Следователь по особо важным делам Следственного отдела по г. N-ску Следственного

(должность следователя (дознателя),

управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса  
Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Следственного отдела по г. N-ску

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Сосин Игорь Петрович

2. Дата рождения 24.03.1946

3. Место рождения Дер. Прудки Уваровский район Тамбовской область

4. Место жительства и (или) регистрации Рязанская область, г. N-ск, ул. 1-ая Колхозная

д. 15, кв. 2

Телефон Нет

5. Гражданство РФ

6. Образование Высшее

7. Семейное положение, состав семьи Разведен

8. Место работы или учебы Школа №13 г. Электростали, учитель труда

9. Отношение к воинской обязанности Невоеннообязанный

10. Наличие судимости Не судим со слов

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Личность установлена

со слов

12. Иные данные о личности свидетеля Со слов на учете в НД и ПНД не состоит

**Свидетель**

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о  
применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись

(каких именно)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля,  
предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания

я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;  
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;  
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;  
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

**Свидетель**

В соответствии со ст.51 Конституции РФ мне разъяснено, что я вправе не свидетельствовать против самого себя, а также против своих близких родственников

**Свидетель**

**Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден**

**Свидетель**

По существу уголовного дела могу показать следующее:

(излагаются показания свидетеля, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Сосин Роман Игоревич мой младший сын. Своего сына я могу охарактеризовать с положительной стороны. Он не пьет, не курит, наркотики не употреблял. По характеру он нормальный, спокойный. Он не конфликтный, на него никто из соседей никогда не жаловался. Из его недостатков я могу отметить, что он любит сладкое. Учился он в школе средне, окончил 9 классов. К учебе он не тяготел, но с детства увлекался машинами, сам ремонтировал, собирал. В 14 лет Роман пошел в училище, стал зарабатывать на карманные расходы ремонтом машин. Потом он стал работать в гараже в ГСК «Дружба», ремонтировал машины, привлекал других рабочих. Последней его машиной, на которой он ездил была Хендай Туссан бирюзового цвета, номер один пятёрки. Из знакомых Романа я по имени знаю только Матюшина Дениса – его напарника, больше никого по имени назвать не могу. Руслан женился десять лет назад, имеет трех несовершеннолетних детей. В его семье отношения были хорошие, с моей точки зрения. 20.03.09 я увидел сына вечером, около 19.00, когда тот пришел после работы из гаражей. После этого мы взяли вещи и поехали в г. Рязань. Видел ли я Романа 20.03.09 я сказать не могу, возможно заходил не надолго домой, но достоверно сказать не могу. В ходе следования в Рязань мне Роман ничего не сказал о том, чем он занимался 20.03.09. Я заметил, что он тогда был более молчалив, но в целом, вел себя как обычно. Волнения на лице Романа я не заметил. 23.03.09 Роман был задержан. Обстоятельства инкриминируемого Романом преступления мне не известны. Со слов родственников знаю, что его подозревают в изнасиловании.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Сосина И.П.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет  
(поступили, не поступили)

**Свидетель**

Сосин

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

Сосин

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

г. N-ск  
(место составления)

« 29 » Марта 2009 г.

Допрос начат в 15 ч 00 Мин  
Допрос окончен в 16 ч 00 Мин

Следователь по особо важным делам Следственного отдела по г. N-ску Следственного  
(должность следователя (дознателя),

управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3  
класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Следственного отдела по г. N-ску  
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Матюшин Денис Николаевич
2. Дата рождения 23.09.1980
3. Место рождения г. N-ск Рязанской области
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован по адресу: Рязанская область,  
N-ский район, дер. Колонтаево, ул. Напрудная, д.16
- телефон 89265768053
5. Гражданство РФ
6. Образование Неполное среднее
7. Семейное положение, состав семьи Женат
8. Место работы или учебы Индивидуальный предприниматель
9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанный, N-ский ОВК
10. Наличие судимости Не судим со слов  
(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда  
освободился)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Личность установлена  
со слов
12. Иные данные о личности свидетеля Со слов на учете в НД и ПНД не состоит,

**Свидетель**

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о  
применении при производстве следственного действия технических средств Не применялись

(каких именно)

**Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля,  
предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:**

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и  
других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать  
показания

я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по  
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;  
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;  
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;  
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

**Свидетель**

В соответствии со ст.51 Конституции РФ мне разъяснено, что я вправе не свидетельствовать против самого себя, а также против своих близких родственников

**Свидетель**

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

**Свидетель**

По существу уголовного дела могу показать следующее:

(излагаются показания свидетеля, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

В ГСК «Дружба», расположенном на территории Н-ского района Рязанской области, я занимаюсь предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей запасных частей на аварийных машинах. Моим компаньоном по бизнесу является Сосин Роман. Данным видом деятельности я занимался с Сосиным около года. Про него я могу сказать, что мы познакомились в гаражах, когда чинили свои машины. Сосина я могу охарактеризовать положительно, он трудолюбивый, каких-либо конфликтов, ссор между нами не было. Агрессии я у него не замечал. Сосина я видел 20 марта 2009. Около 14.00-16.00, точное время не помню, допускаю, что могу ошибиться, я встретил Сосина в ГСК «Дружба», он был на своей машине Хендай Туссан – джип бирюзового цвета. При этом я сам приехал где-то за 10 минут до приезда Романа. По внешнему виду Сосин был трезв. Я пообщался с Романом по нашим делам. Роман ничего не сказал, откуда он приехал и что он при этом делал, мы только говорили о работе. Потом я уехал, Роман остался в гаражах. Я приехал обратно в ГСК около 17.00-18.00, видел, как Роман идет со стороны гаража. Я недолго пообщался с Романом, он мне сказал, что хочет съездить посмотреть машину в Рязани, после чего я уехал. Через день я узнал, что Романа задержали сотрудники правоохранительных органов за совершение изнасилования.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц \_\_\_\_\_

Свидетеля Матюшина Д.Н.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления Не поступили. Содержание заявлений: Нет  
(поступили, не поступили)

**Свидетель**

Матюшин

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Свидетель**

Матюшин

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

# ПРОТОКОЛ осмотра предметов и документов

г. Н-ск  
(место составления)  
Осмотр начат в 09 ч 00 мин  
Осмотр окончен в 16 ч 00 мин

« 31 » Марта 2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного  
(должность следователя (дознателя),  
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области  
юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Заботов Николай Александрович

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, Н-ский район, г. Касимов, ул. Октябрьская, д. 21, кв. 16

и место жительства понятого)

2. Черненко Олег Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, Н-ский район, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 66, кв. 10

и место жительства понятого)

с участием без участия

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)  
в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой  
ст. 177

УПК РФ произвел осмотр Предметов одежды Сосина Р.И., его телефона «Sony Ericson»,

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

ключа с брелоком сигнализации от автомобиля «Хендай», изъятых в ходе личного обыска при  
задержании 23.03.09, предметов одежды Роговой Н.М., чеков на похищенный телефон «Нокиа  
2760» и сим-карты оператора сотовой связи «Билайн», изъятых в ходе выемки 22.03.09,  
хвойных веток, изъятых в ходе осмотра места происшествия 21.03.09, таблички, шапки,  
пуговицы, телефона «Нокиа», чехлов и колес от автомобиля Хендай Туссан, изъятых в ходе  
дополнительного осмотра места происшествия 23.03.09.

какого следственного действия были изъятые данные предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и  
ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Заботов

(подпись)

Черненко

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и  
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

заботов

(подпись понятого)

черненко

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о  
применении при производстве следственного действия технических средств

именно)

(каких

Не применялись

Осмотр производился в условиях Достаточного искусственного освещения

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: 1. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный

пояснительной биркой с надписью «джинсы Роговой Н.М., изъято в ходе выемки», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекаются джинсы синего цвета. Джинсы застегиваются при помощи металлической молнии, имеют два боковых и два задних кармана. На внутренней части пояса джинсов имеется бирка с надписью «Cosmonaut fashion style». На правой боковой поверхности джинсов имеются загрязнения грунтом. Длина джинсов составляет 81 см., окружность в поясе = 81 см. На передней поверхности правой половины джинсов имеется пятно вещества бурого цвета размером 1,5 x 4 см. После осмотра джинсы помещаются в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

2. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «блужка Роговой Н.М., изъято в ходе выемки», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается женская блужка черного цвета. На блужке имеются повторяющиеся рисунки из цветка и лепестков белого цвета. Длина по боковому шву составляет 31 см., ширина – 36 см. У блужки имеются бретели, завязанные узлом в верхней части. После осмотра блужка помещается в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

3. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «бюстгальтер Роговой Н.М., изъято в ходе выемки», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается бюстгальтер красного цвета. На поверхности бюстгальтера имеются рисунки, напоминающие снежинки, посередине имеются ленты темно оранжевого и желтого цветов. Окружность бюстгальтера в поясе составляет 75 см. После осмотра бюстгальтер помещается в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

4. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «Трусы Роговой Н.М., изъято в ходе выемки», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекаются женские трусы красного цвета. На внешней части трусов имеются ленты красного цвета. Окружность в поясе – 54 см. После осмотра трусы помещаются в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

5. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «колготки Роговой Н.М., изъято в ходе выемки», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекаются колготки светло-коричневого цвета. Колготки изготовлены из синтетического материала. Длина колготок 110 см., окружность в поясе – 52 см. После осмотра колготки помещаются в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

6. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «Куртка Роговой Н.М., изъято в ходе выемки», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается Куртка черного цвета Куртка болоневая, синтетическая. На внутренней части ворота имеется бирка с надписью «H/N fashion сделано в России». У куртки имеются два боковых кармана. Куртка застегивается при помощи металлической молнии, а также металлических пуговиц серебристого цвета, одна из которых отсутствует, на вид вырвана с учетом соответствующего повреждения ткани куртки с выступающим фрагментом белого меха. Практически по всей поверхности куртка загрязнена грунтом. Длина куртки – 68 см., длина рукава – 64. На поверхности куртки отмечены наслоения вещества бурого цвета разной насыщенности. После осмотра куртка помещается в

бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

7. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «Куртка Сосина Р.И. в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается куртка черного цвета. Куртка болоневая, синтетическая. Куртка застегивается при помощи металлической молнии. У куртки имеются два боковых кармана, левый нагрудный карман, на котором имеется коричневая бирка с надписью «Sports», а также левый надплечевой карман. На внутренней части ворота куртки имеется бирка с надписью «вымпел 2003». Длина куртки – 75 см., длина рукавов – 67 см. После осмотра куртка помещается в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

8. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «джинсы Сосина Р.И., изъято в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекаются джинсы синего цвета. Джинсы застегиваются на металлическую молнию, имеют два боковых и два задних кармана. На внутренней части пояса джинсов имеется бирка с надписью «Michino». Длина джинсов – 98 см., окружность в поясе – 90 см. После осмотра джинсы помещаются в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

9. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «водолазка Сосина Р.И., изъято в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается водолазка темно-серого цвета. Водолазка имеет длинные рукава, широкий ворот. На левой стороне водолазки имеется разрыв ткани шва рукава. Длина водолазки – 65 см., длина рукава -55 см. После осмотра водолазка помещается в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

10. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «футболка Сосина Р.И., изъято в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается футболка сине-серого цвета. Рукава футболки удлиненные. Длина футболки 68 см., ширина 43 см., длина рукава- 60 см. После осмотра футболка помещается в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

11. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «тренировочные штаны Сосина Р.И., изъято в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекаются спортивные штаны синего цвета. У штанов имеются по бокам две полосы серого цвета. Штаны завязываются при помощи черных шнурков. На штанах имеется надпись «Jelîte». Длина штанов – 102 см., окружность в поясе – 56 см. После осмотра джинсы помещаются в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

12. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «Носки Сосина Р.И., изъято в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекаются идентичные друг другу носки черного цвета. Носки ношенные. После осмотра носки помещаются в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

13. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «труссы Сосина Р.И., изъято в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекаются мужские трусы. Трусы ношенные, темно-синего цвета с темными серыми вставками по бокам. У верхнего края трусов имеется бирка с надписью «lndepa». Длина трусов 25 см., окружность – 66 см. После осмотра трусы помещаются в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

14. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «ключ от автомашины Хендай с брелоком сигнализации, изъято в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается металлическая связка, на которой имеется ключ от автомобиля, на котором имеется изображение в виде логотипа марки машины «Хендай», брелок сигнализации, на котором имеются две кнопки, а также металлический брелок, на котором имеется логотип автомашины марки «Тойота». После осмотра ключ от автомашины Хендай с брелоком сигнализации помещается в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

15. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «Мобильный телефон «Сони Эриксон», изъято в ходе личного обыска при задержании», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается мобильный телефон «Сони Эриксон» в корпусе серого цвета. У телефона имеется выдвижной дисплей, клавиатура, фотокамера, с обратной стороны вставлена аккумуляторная батарея, под которой имеется бирка белого цвета с указанием серийного номера телефона – CB510LMKSQ, а также imei 35536301-3756490-2. В телефон вставлена SIM карта оператора сотовой связи «Билайн». После осмотра мобильный телефон «Сони Эриксон» помещается в бумажный пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

16. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «хвойные ветки», изъято в ходе осмотра места происшествия, заверенный подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекаются три хвойные ветки размером 125 см., 80 см, 70 см. После осмотра три ветки совместно помещаются в картонную коробку, которая снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

17. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «Мобильный телефон «Нокиа», изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается мобильный телефон «Нокиа» в корпусе красно-белого цвета. У телефона имеется дисплей, клавиатура, а также фотокамера. С обратной стороны вставлена аккумуляторная батарея, под которой имеется бирка белого цвета с указанием серийного номера – 661U-RM174, SIM карта в телефоне отсутствует. После осмотра телефон «Nokia» помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

18. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «Табличка ГИБДД 2009», изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается картонная табличка размером 14,3х21 см. Табличка выполнена в виде триколора флага РФ, на одной стороне которой имеются надписи «Программа ГИБДД 2009», «пропуск №46», «госзнак № M555TY 90», а

также изображение двуглавого орла – герба России. На другой стороне таблички, также выполненной в виде триколора, имеется надписи «Фонд милиции», «Фонд поддержки правоохранительных органов РФ», «владелец данного транспортного средства имеет право парковки у здания по адресу: ул. Ткацкая, дом5», а также изображение герба РФ на белом фоне соответствующей полосы флага. После осмотра табличка помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

19. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «шапка, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается черно-серая шапка с поперечной полоской белого цвета. На нижней части шапки на сером фоне имеется надпись «BUMEF». После осмотра шапка помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

20. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью пуговица, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается металлическая пуговица серебристого цвета. Пуговица круглой формы, диаметр составляет 2,2 см., наибольшая толщина – 0,3 см. Посередине пуговицы имеются два отверстия, вокруг которых имеются узоры в виде полос, заключенных в треугольники. По внешнему виду и параметрам пуговица полностью аналогична пуговицам, имеющимся на куртке Роговой Н.М. После осмотра пуговица помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

21. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с передней части заднего левого пассажирского сидения, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на сидение автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные едва различимые полосы в центре, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю. С изнаночной части чехол белого цвета. К чехлу прикреплены множественные резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

22. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с передней части переднего пассажирского сидения, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на сидение автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в едва различимые цветные полосы в центре, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю. С изнаночной части чехол белого цвета. К чехлу прикреплены множественные резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

23. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с передней части водительского сидения, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на сидение автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в едва различимые цветные полосы в центре, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю. С изнаночной части чехол белого цвета. К чехлу прикреплены множественные резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который

снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

24. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с передней части заднего правого пассажирского сидения, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на сидение автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в два различных цветные полосы в центре, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю. С изнаночной части чехол белого цвета. К чехлу прикреплены множественные резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

25. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с подголовника заднего правого пассажирского сидения, изъято в ходе дополнительного осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на подголовник сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные два заметные полосы в центре лицевой части, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю и задней части. С изнаночной части чехол белого цвета. Чехол застегивается при помощи металлической молнии, у основания чехла имеются два отверстия приблизительно 2х2 см. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

26. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с подголовника заднего левого пассажирского сидения, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью СО по г. N-ску. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на подголовник сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные два заметные полосы в центре лицевой части, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю и задней части. С изнаночной части чехол белого цвета. Чехол застегивается при помощи металлической молнии, у основания чехла имеются два отверстия приблизительно 2х2 см. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

27. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с подголовника переднего пассажирского сидения, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на подголовник сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные два заметные полосы в центре лицевой части, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю и задней части. С изнаночной части чехол белого цвета. Чехол застегивается при помощи металлической молнии, у основания чехла имеются два отверстия приблизительно 2х2 см. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

28. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с подголовника водительского сидения, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на подголовник сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные два заметные полосы в центре лицевой части, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю и задней части. С изнаночной части чехол белого цвета.

Чехол застегивается при помощи металлической молнии, у основания чехла имеются два отверстия приблизительно 2х2 см. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью.

29. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол со спинки заднего правого пассажирского сидения, изъято в ходе дополнительного осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на спинку сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные едва заметные полосы в центре лицевой части, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю и задней части. С изнаночной части чехол белого цвета. Чехол застегивается при помощи металлической молнии, у основания чехла имеются два отверстия приблизительно 2х2 см., к верхней части прикреплены резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

30. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол со спинки заднего левого пассажирского сидения, изъято в ходе дополнительного осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на спинку сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные едва заметные полосы в центре лицевой части, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю и задней части. С изнаночной части чехол белого цвета. Чехол застегивается при помощи металлической молнии, у основания чехла имеются два отверстия приблизительно 2х2 см., к верхней части прикреплены резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

31. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол со спинки переднего пассажирского сидения, изъято в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на спинку сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные едва заметные полосы в центре лицевой части, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю и задней части. С изнаночной части чехол белого цвета. Чехол застегивается при помощи металлической молнии, у основания чехла имеются два отверстия приблизительно 2х2 см., к верхней части прикреплены резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

32. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол со спинки водительского сидения, изъято в ходе дополнительного осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на спинку сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета с узором в цветные едва заметные полосы в центре лицевой части, а также кожзаменителя (на вид) черного цвета по краю и задней части. С изнаночной части чехол белого цвета. Чехол застегивается при помощи металлической молнии, у основания чехла имеются два отверстия приблизительно 2х2 см., к верхней части прикреплены резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

33. Предметом осмотра является бумажный пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью «чехол с подлокотника заднего пассажирского сидения, изъятый в ходе осмотра места происшествия», заверенный подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакета не нарушена. Из пакета извлекается чехол на подлокотник сидения автомобиля. Чехол изготовлен частично из бархатного материала серого цвета в центре, а также кожаненителя (на вид) черного цвета по краю. С изнаночной части чехол белого цвета. К чехлу прикреплены резинки черного цвета. После осмотра чехол помещается в полиэтиленовый пакет, который снабжается пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

34. Предметом осмотра является документ формата А4, изготовленный печатным способом красителем черного цвета и озаглавленный жирным шрифтом «Товарный чек», ниже дата «27 сентября 2008 г.». Документ представляет собой товарный чек на мобильный телефон NOKIA 2760 (SMOKY GRAY) стоимостью 2590,00 рублей и сим карту Би+ Удивительные Вещи/Москва стоимостью 300,00 рублей. На документе имеется отпечаток печати синего цвета с надписью «Закрытое акционерное общество Беталинк № 220, для документов». После осмотра товарный чек снабжен пояснительной надписью, подписями следователя, понятых, печатью следственного отдела, и приобщен к материалам уголовного дела.

35. Предметом осмотра является документ размером 5,5 на 8,5 см., изготовленный печатным способом красителем черного цвета. Документ представляет собой кассовый чек на продажу товаров стоимостью 2590,00 рублей и 300,00 рублей, а всего на сумму 2890,00 рублей. После осмотра кассовый чек наклеен не белый лист формата А4, который снабжен пояснительной надписью, подписями следователя, понятых, печатью следственного отдела и приобщен к материалам уголовного дела.

36. Предметом осмотра являются четыре полиэтиленовых пакета, снабженные пояснительной биркой с надписью на каждом «колеса от автомобиля Хендай Туссан, изъятые в ходе осмотра места происшествия», заверенные подписью следователя и понятых и печатью следственного отдела. Целостность пакетов не нарушена. Из пакета извлекаются 4 колеса (два передних и два задних) размером 215/65/R15 каждое, снабженные шипами, литыми дисками с логотипом марки «Хендай». Каких-либо видимых дефектов и повреждений протектора на колесах не имеется. После осмотра колеса раздельно упакованы в полиэтиленовые пакеты, которые снабжаются пояснительной биркой, заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.

|                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| заботков                                                                                             | черненко                            |
| (подпись понятого)                                                                                   | (подпись понятого)                  |
| После произведенного осмотра предметы и документы                                                    | Указанные предметы,                 |
| опечатаны                                                                                            | (вновь упакованы (способ),          |
| каждый в отдельности, помещены в бумажный пакет, упакованы и связаны способом,                       |                                     |
| (какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки, |                                     |
| исключающим доступ к ним третьими лицами. Пакеты снабжены пояснительной биркой,                      |                                     |
| куда направлены или место их хранения)                                                               |                                     |
| заверенной подписью следователя, понятых и печатью следственного отдела.                             |                                     |
| В ходе осмотра проводилась                                                                           | Не проводилась                      |
| К протоколу прилагаются                                                                              | Не прилагаются                      |
|                                                                                                      | (фотографические негативы и снимки, |

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению

в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем Личного прочтения

(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем))

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении Дополнений и уточнений нет

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

**Поняты:**

Заботков

(подпись)

Черненко

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

**Следователь**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

г. Н-ск МО  
(место составления)

« 31 » марта 2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса  
Тихонов А.Г.,

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

### У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества.

Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

В ходе освидетельствования 21.03.09 у Роговой Н.М. получены образцы с содержимым влагиалища и заднего прохода Роговой Н.М.

В ходе осмотра места происшествия 21.03.09 в лесном массиве в дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области изъяты два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета, три хвойные ветки.

В ходе производства выемки 22.03.09 у Роговой Н.М. изъяты предметы её одежды, а именно (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер куртка), а также товарный и кассовый чеки на похищенные мобильный телефон марки «Нокиа 2760» и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн».

В ходе личного обыска при задержании 23.03.09 у Сосина Р.И. изъяты предметы его одежды (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны), а также мобильный телефон «Сони Эриксон».

В ходе осмотра места происшествия на территории УВД по N-скому муниципальному району по адресу: Рязанская область, г.п-ск, ул. Комсомольская, д. 39 в автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS обнаружены и изъяты шапка, пуговица, телефон «Нокиа», табличка «Программа ГИБДД 2009», 13 чехлов, 4 колеса.

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 23.03.09 у Сосина Р.И. получены ногтевые срезы с правой и левой рук, смыв с полового члена.

Указанные предметы сохранили на себе признаки совершения преступления и служат установлению обстоятельств уголовного дела, в связи с чем согласно ст. 81 УПК РФ они подлежат приобщению к настоящему уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,82 и 84 УПК РФ,

### **П О С Т А Н О В И Л :**

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 201285

в качестве вещественных доказательств: два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета, три хвойные ветки, предметы одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер, куртка), товарный и кассовый чеки на мобильный телефон марки «Нокиа 2760» и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн», предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны), мобильные телефоны «Сони Эриксон», «Нокиа», шапка, пуговица, табличка «Программа ГИБДД 2009», 13 чехлов и 4 колеса от автомобиля Хендай Туссан, ногтевые срезы с правой и левой рук Сосина Р.И., смыв с полового члена Сосина Р.И., предметные стекла с содержимым влагиалища Роговой Н.М.

2. Вещественные доказательства: вышеуказанные предметы и документы хранить в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области

**Следователь**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении

медицинской  
(какой именно)

судебной экспертизы

г. Н-ск

(место составления)

« 01 »

Апреля

2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре

(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285

### У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего,

предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

### **П О С Т А Н О В И Л :**

1. Назначить медицинскую (акушерско-гинекологическую) судебную экспертизу,  
производство которого поручить Экспертам БЮРО СМЭ МЗ РО

---

(фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

- Имеются ли на теле Роговой Н.М. телесные повреждения, если да, то какие, степень тяжести, механизм образования давность и локализация?
- Имеются ли в области половых органов Роговой Н.М. какие-либо телесные повреждения, если да, то какие, степень тяжести, механизм образования давность и локализация?
- Могли ли установленные у Роговой Н.М. телесные повреждения образоваться при обстоятельствах и в срок, указанных в настоящем постановлении?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

(какие именно)

1. Настоящее постановление
2. Личность потерпевшей Роговой Натальи Михайловны 1987 года рождения.
3. Медицинскую документацию на имя Роговой Н.М.

**Следователь** \_\_\_\_\_

## ПРОТОКОЛ

**ознакомления** \_\_\_\_\_ **потерпевшей** \_\_\_\_\_

### **с постановлением о назначении судебной экспертизы**

г. N-ск Рязанской области \_\_\_\_\_

« 01 » \_\_\_\_\_ апреля 2009 г.

(место составления)

Ознакомление начато в \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ мин

Ознакомление окончено в \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ 40 \_\_\_\_\_ мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

в помещении следственного отдела

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил Потерпевшую Рогову Н.М.

с постановлением от « 01 » \_\_\_\_\_ апреля 20 09 \_\_\_\_\_ о назначении \_\_\_\_\_ медицинской судебной экспертизы по уголовному делу №201285 \_\_\_\_\_

Одновременно потерпевшей разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 198 УПК РФ.

Статья 198. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы

1. При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник вправе:

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Часть вторая статьи 198 подлежит применению в соответствии с конституционно-правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 N 430-О.

2. Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта. Потерпевший пользуется также правами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи.

**Потерпевшая** \_\_\_\_\_

**Рогова** \_\_\_\_\_

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц Потерпевшей Роговой Н.М.

заявления \_\_\_\_\_ Не поступили \_\_\_\_\_. Содержание заявлений : нет \_\_\_\_\_

**Потерпевшая** \_\_\_\_\_

**Рогова** \_\_\_\_\_

(подпись)

Протокол прочитан \_\_\_\_\_ Лично \_\_\_\_\_

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу \_\_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Потерпевшая** \_\_\_\_\_

**Рогова** \_\_\_\_\_

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

**Следователь** \_\_\_\_\_

**Тихонов** \_\_\_\_\_

# ПРОТОКОЛ

ознакомления

обвиняемого и его защитника

## с постановлением о назначении судебной экспертизы

г. N-ск Рязанской области

« 01 »

апреля

2009 г.

(место составления)

Ознакомление начато в

14

ч

00

мин

Ознакомление окончено в

14

ч

30

мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного

(должность следователя (дознателя),

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3  
класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении ИЗ 50/1 УФСИН России по Рязанской области

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил Обвиняемого Сосина Р.И., его  
Защитника Жаринова С.М.

с постановлением от « 01 » апреля 20 09 о назначении медицинской  
судебной экспертизы по уголовному делу № 201285

Одновременно обвиняемому, защитнику разъяснены права, предусмотренные частью  
первой ст. 198 УПК РФ.

Статья 198. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве  
судебной экспертизы

1. При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник вправе:

1) ознакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном  
учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной  
экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов  
эксперту;

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения  
эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с  
протоколом допроса эксперта.

Часть вторая статьи 198 подлежит применению в соответствии с конституционно-правовым смыслом,  
выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 N 430-О.

2. Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась судебная экспертиза, вправе знакомиться с  
заключением эксперта. Потерпевший пользуется также правами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части первой  
настоящей статьи.

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц  
Обвиняемого Сосина Р.И., защитников Жаринова С.М.

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)

заявления не поступили . Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

**Следователь**

Тихонов

Министерство здравоохранения  
Рязанской области

Бюро Судебно-медицинской экспертизы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 30

На основании постановления о назначении медицинской (акушерско-гинекологической) судебной экспертизы, вынесенного следователем по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области юристом 3 класса Тихонова А.Г. (уголовное дело № 201285) от 01 апреля 2009 года в помещении Балашихинского отделения Бюро СМЭ МЗ РО государственный судебно-медицинский эксперт Трупина С.М., врач – судебно-медицинский эксперт, образование – высшее медицинское, специальность – судебная медицинская экспертиза, стаж работы по специальности 10 лет, квалификационная категория 1, произвел судебно-медицинскую экспертизу гр-ке Роговой Наталье Михайловне 1987 года рождения (22 года).

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ разъяснены, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

---

подпись

Экспертиза начата 02 апреля 2009 в 10 часов 00 минут

Экспертиза окончена 03 апреля в 18 часов 00 минут

На разрешение эксперту представлены следующие вопросы:

- Имеются ли на теле Роговой Н.М. телесные повреждения, если да, то какие, степень тяжести, механизм образования давность и локализация?
- Имеются ли в области половых органов Роговой Н.М. какие-либо телесные повреждения, если да, то какие, степень тяжести, механизм образования давность и локализация?
- Могли ли установленные у Роговой Н.М. телесные повреждения образоваться при обстоятельствах и в срок, указанных в настоящем постановлении?

Обстоятельства дела:

Из постановления следователя следует, что «В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве,

расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализовав свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинненный предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней совершенным, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ».

В распоряжение эксперта представлены:

- постановление о производстве судебно-медицинской экспертизы от 01.04.2009.
  - подлинная медицинская карта стационарного больного на имя Роговой Н.М. из МУЗ НЦРБ и справка первичного осмотра Роговой Н.М. в травмпункте.
- На экспертизу явилась Рогова Наталья Михайловна 1987 года рождения.

При производстве экспертизы использованы: общенаучные методы (как система приемов по изучению объектов, явлений, фактов) – наблюдение, описание, сравнение, в том числе с использованием данных научной медицинской литературы.

Данные медицинских документов: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<sup>3</sup>

Результаты наружного осмотра: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Со слов свидетельствующей: 20.03.09 около 10.00-11.00 я приехала в Макарово.

Когда я была на платформе, ко мне подошел Сосин Роман Игоревич. Сосин спросил, не нужно ли мне такси. Я ответила, что нужно доехать до г. Касимов. Сосин предложил меня довезти, куда мне нужно. Сосин отвел меня к своей машине – джип Хендай бирюзового цвета. Я села на переднее пассажирское сидение, и мы поехали. За рулем был Сосин. Мы поехали по горьковской дороге, у в районе дер. Старые Поляны Сосин свернул направо, в сторону лесного массива. Проехав около 300 м. до участка лесного массива, Сосин остановил автомобиль и попросил меня выйти. Сосин вышел, обошел машину, открыл

<sup>3</sup> Результаты экспертного исследования, требующие непосредственно специальных познаний в учебном уголовном деле не приводятся

переднюю водительскую дверь, где я сидела. Он с силой вытащил меня на улицу, дернув за черную куртку, в которую я была одета. Я пыталась уйти в противоположную от машины сторону, к дереву. Сосин меня догнал, схватил за руку, и стал грубым тоном с использованием нецензурных выражений требовать вступления с ним в половую связь. Сосин после того, как я отказалась выполнять его требования вступить с ним в интимные отношения, стал меня избивать, бил руками по голове и телу, я после ударов упала, потом встала. Сосин взял дубинку, после чего стал меня ей бить по голове и телу. От ударов я упала на землю. Затем Сосин сорвал с меня одежду (джинсы, колготки, трусы), после чего стал меня насиловать в естественной форме. После завершения полового акта Сосин встал на ноги и пошел в сторону машины, а я пошла в сторону леса. Сосину взял жгут (по моему медицинский резиновый), догнал меня и напал сзади, набросившись на меня. Сосин меня душил, затягивая жгут, а затем бил ногами и руками много раз по голове и телу. Все это время я неоднократно теряла сознание. Я пришла в себя, когда он меня тащил, волок меня до болота. После чего он побросал на меня ветки. В момент, когда меня забрасывали снегом и ветками, то Сосин взял мою сумку, в которой находились документы, деньги, иное имущество. После чего я опять потеряла сознание. Через некоторое время я пришла в себя, встала и направилась через лес на шум машины. Я вышла на дорогу в поле, через некоторое время меня отвезли в больницу.

Выводы: при судебно-медицинском исследовании у Роговой Н.М. установлены: ссадины и кровоподтеки на шее, кровоизлияния в белочные оболочки глаз, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; ссадины и кровоподтеки на лице, спине, бедрах, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; закрытая черепно – мозговая травма: сотрясение головного мозга, три ушибленные раны на волосистой части головы справа; ссадины и кровоподтеки на голове, которая повлекла за собой расстройство здоровья на срок не свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как легкий вред здоровью; закрытый перелом нижней челюсти слева, который повлек за собой расстройство здоровья на срок свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Особенности указанных повреждений указывают на образование их от многочисленных воздействий по голове, шее, спине и бедрам твердым тупым предметом, возможно, 20.03.2009 г. при обстоятельствах дела, изложенных Роговой Н.М. Кровоизлияния в белочные оболочки глаз обусловлены повышением давления в системе верхней поллой вены, которое имело место при сдавлении шеи. Также сдавление шеи могло обусловить потерю сознания, в том числе неоднократное, возможно, при обстоятельствах, изложенных Роговой Н.М.

Судебно-медицинский эксперт

Трупина

## ПРОТОКОЛ

ознакомления

потерпевшей

(кого именно)

с заключением эксперта

г. Н-ск Рязанской области

(место составления)

« 04 » апреля 20 09 г.

Ознакомление начато в 11 ч 20 мин

Ознакомление окончено в 11 ч 45 мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

в помещении Следственного отдела

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил

Потерпевшую Рогову Н.М.

с заключением эксперта № 30 от « 04 » апреля 20 09 г.

по уголовному делу № 201285

Одновременно Роговой Н.М.

(кому именно)

разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Статья 206. Предъявление заключения эксперта

1. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

2. Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего либо в отношении потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заключение эксперта.

Потерпевшая

Рогова

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц Потерпевшей Роговой Н.М.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Заявления Не поступали. Содержание заявлений: Нет

(поступили, не поступили)

Потерпевшая

Рогова

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевшая

Рогова

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ

ознакомления

обвиняемого и его защитника<sup>4</sup>  
(кого именно)

с заключением эксперта

г. N-ск Рязанской области  
(место составления)

« 04 » апреля 2009 г.

Ознакомление начато в 15 ч 00 мин

Ознакомление окончено в 15 ч 30 мин

Следователь по ОВД следственного отдела по г. N-ску следственного управления

(должность следователя (дознателя),

Следственного комитета при прокуратуре РФ по РО юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении ИЗ 50/1 УФСИН по Рязанской области

(каком именно)

руководствуясь ст. 206 УПК РФ, ознакомил

Обвиняемого Сосина Р.И. и его

(кого именно)

защитника - адвоката Жаринова С.М.

с заключением эксперта № 30 от « 04 » апреля 2009 г.

по уголовному делу № 201285

Одновременно Сосину Р.И., Жаринову С.М.

(кому именно)

разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РФ.

Статья 206. Предъявление заключения эксперта

1. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

2. Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего либо в отношении потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заключение эксперта.

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц  
Обвиняемого Сосина Р.И., Жаринова С.М.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Заявления Не поступили. Содержание заявлений: нет

(поступили, не поступили)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

**Следователь**

(подпись)

<sup>4</sup> Ознакомление потерпевших, обвиняемых и их защитников как с постановлением, так и с заключением эксперта производится при назначении каждой судебной экспертизы в отдельности. В учебное дело при последующих экспертизах протоколы ознакомления не включены по усмотрению автора в технических целях.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении

судебно-биологической

экспертизы

(какой именно)

г. N-ск МО

« 04 »

апреля

20 09 г.

(место составления)

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного

(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области ,  
юрист 3 класса Тихонов А.Г.

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

### У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны N-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, словив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе освидетельствования 21.03.09 у Роговой Н.М. получены образцы с содержимым влагалища и заднего прохода Роговой Н.М.

В ходе осмотра места происшествия 21.03.09 в лесном массиве в дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области изъяты два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета.

В ходе производства выемки 22.03.09 у Роговой Н.М. изъяты предметы её одежды, а именно (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер куртка).

В ходе личного обыска при задержании 23.03.09 у Сосина Р.И. изъяты предметы его одежды (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны).

В ходе осмотра места происшествия на территории УВД по Н-скому муниципальному району по адресу: Рязанская область, г.п-ск, ул. Комсомольская, д. 39 в автомобиле Хенлай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS обнаружена и изъята шапка, предположительно принадлежащая Сосину И.Р.

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 23.03.09 у Сосина Р.И. получены ногтевые срезы с правой и левой рук, смыв с полового члена.

Также в ходе получения образцов для сравнительного исследования у Роговой Н.М. и Сосина И.Р. отобраны образцы крови и слюны

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

### П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить По настоящему делу биологическую судебную экспертизу, производство которой поручить экспертам Бюро СМЭ МЗ МО

|                                                                            |           |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| (фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения) | Поставить | перед | экспертом |
| 2.                                                                         | вопросы:  |       |           |

2.1 Имеются ли на предоставленных на исследование объектах: предметах одежды Роговой Н.М. (трусы, джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка), предметах одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, трусы, тренировочные штаны, шапка), двух образца вещества бурого цвета, ногтевых срезах Сосина И.Р. кровь человека, если да, то какова её групповая и половая принадлежность, могла ли она принадлежать Роговой Н.М., Сосину Р.И., иному лицу?

2.2 Имеются ли на предоставленных на исследование объектах: предметах одежды Роговой Н.М. (трусы, джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка), образцах содержимого влагалища и заднего прохода Роговой Н.М., образце вещества бежевого цвета сперма человека, если да, то какова её групповая принадлежность, могла ли она принадлежать Сосину Р.И., иному лицу?

2.3. Имеются ли на предоставленных объектах: смыве с полового члена Сосина Р.И. содержимое влагалища, если имеется, принадлежит ли оно Роговой Н.М., иному лицу?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

3.1 Предметы одежды Роговой Н.М. (трусы, джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка)

3.2. Предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, трусы, тренировочные штаны, шапка)

3.3. Два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета.

3.4. Предметные стекла с содержимым влагалища и заднего прохода Роговой Н.М.

3.5. смыв с полового члена и ногтевые срезы с рук Сосина И.Р.

3.6. Образцы крови и слюны Сосина И.Р.

3.7. Образцы крови и слюны Роговой Н.М.

4. Поручить: Заведующему биологического отделения Бюро СМЭ МЗ МО разъяснить экспертизу права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

**Следователь**

(подпись)

Министерство здравоохранения  
Рязанской области

Бюро Судебно-медицинской экспертизы  
г. Рязань

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 856

На основании постановления о назначении биологической судебной экспертизы, вынесенного следователем по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области юристом 3 класса Тихонова А.Г. (уголовное дело № 201285) от 04 апреля 2009 года в помещении Бюро СМЭ МЗ РО государственный судебно-медицинский эксперт Кровина Т.П., врач – судебно-медицинский эксперт, образование – высшее медицинское, специальность – судебная экспертиза вещественных доказательств, стаж работы по специальности 15 лет, квалификационная категория 1, произвел судебно-биологическую экспертизу (экспертизу вещественных доказательств) представленных на исследование объектов.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ разъяснены, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

---

подпись

Экспертиза начата 05 апреля 2009 в 10 часов 00 минут

Экспертиза окончена 07 апреля 2009 в 17 часов 00 минут

На разрешение эксперту представлены следующие вопросы:

2.1 Имеются ли на предоставленных на исследование объектах: предметах одежды Роговой Н.М. (трусы, джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка), предметах одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, трусы, тренировочные штаны, шапка), двух образца вещества бурого цвета, ногтевых срезах Сосина И.Р. кровь человека, если да, то какова её групповая и половая принадлежность, могла ли она принадлежать Роговой Н.М., Сосину Р.И., иному лицу?

2.2 Имеются ли на предоставленных на исследование объектах: предметах одежды Роговой Н.М. (трусы, джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка), образцах содержимого влагалища и заднего прохода Роговой Н.М., образце вещества бежевого цвета сперма человека, если да, то какова её групповая принадлежность, могла ли она принадлежать Сосину Р.И., иному лицу?

2.3. Имеются ли на предоставленных объектах: смыве с полового члена Сосина Р.И. содержимое влагалища, если имеется, принадлежит ли оно Роговой Н.М., иному лицу?

Обстоятельства дела:

Из постановления следователя следует, что «В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил

половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ».

В распоряжение эксперта представлены:

- Предметы одежды Роговой Н.М. (трусы, джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка), предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, трусы, тренировочные штаны, шапка), два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета, предметные стекла с содержимым влагиалища и заднего прохода Роговой Н.М., срыв с полового члена и ногтевые срезы с рук Сосина И.Р., образцы крови и слюны Сосина И.Р., образцы крови и слюны Роговой Н.М.

Все представленные объекты раздельно упакованы, снабжены пояснительной биркой указанием наименования объекта, следственного действия, содержат подписи следователя, понятых и печать следственного отдела.

При производстве экспертизы использованы: общенаучные методы (как система приемов по изучению объектов, явлений, фактов) – наблюдение, описание, сравнение, в том числе с использованием данных научной медицинской литературы.

Исследование: xxxxxxxxx.

Выводы:

1) группа крови Роговой Н.М. – *OaB*. В образце её слюны выявлен антиген Н. Группа крови Сосина Р.И. – *AB*. с сопутствующим антигеном Н; в его образце слюны выявлены антигены А и Н. На двух смывах с места происшествия и на трусах, джинсах, куртке, блузке, колготках, бюстгальтере Роговой Н.М. обнаружена кровь человека. При установлении групповой принадлежности выявлен антиген Н, свойственный группе *OaB*. Происхождение крови не исключается от Роговой Н.М. и исключается от Сосина Р.И.

2) В веществе бежевого цвета, изъятом с места происшествия, обнаружены сперматозоиды и выявлены антигены А и Н, свойственные выделениями лица с группой крови *AB*. Происхождение спермы от Сосина Р.И. не исключается.

3) На иных представленных объектах крови и спермы не выявлено.

4) На смыве с полового члена Сосина Р.И. образцов влагиалищного содержимого не выявлено.

Эксперт

Кровина

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о назначении молекулярно-генетической судебной экспертизы**  
**(какой именно)**

г. Н-ск Рязанской области  
(место составления)

"08" апреля 2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 201285,

**УСТАНОВИЛ:**

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неуставленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинуд на Рогову Н.М. неуставленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе освидетельствования 21.03.09 у Роговой Н.М. получены образцы с содержанием влагалища и заднего прохода Роговой Н.М.

В ходе осмотра места происшествия 21.03.09 в лесном массиве в дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области изъяты два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета.

Согласно заключению судебно-биологической экспертизы № 856, проведенной в Бюро СМЭ МЗ МО, на указанном образце вещества бежевого цвета обнаружена сперма, происхождение которой не исключается от Сосина Р.И., а на двух образцах бежевого цвета обнаружена кровь, происхождение которой не исключается от Роговой Н.М.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

#### **П О С Т А Н О В И Л:**

1. Назначить по настоящему уголовному делу молекулярно-генетическую судебную экспертизу, производство которой поручить Бюро СМЭ МЗ РО.
2. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:
  - Принадлежит ли сперма, обнаруженная на образце вещества бежевого цвета Сосину Р.И., иному лицу?
  - Принадлежит ли кровь, обнаруженная на двух образцах крови Роговой Н.В., иному лицу?
3. Представить в распоряжение эксперта следующие материалы:
  - образец вещества бежевого цвета
  - образцы крови и слюны Сосина Р.И.
  - два образца вещества бурого цвета.
  - образцы крови и слюны Роговой Н.В.
  - копия заключения эксперта № 865.
4. Поручить Заведующему биологического отделения Бюро СМЭ МЗ РО разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь по особо важным делам

Тихонов А.Г.

Права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, мне разъяснены " " г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт \_\_\_\_\_  
(подпись)

Министерство здравоохранения  
Рязанской области

Бюро Судебно-медицинской экспертизы  
г. Рязань

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1002

На основании постановления о назначении молекулярно-генетической судебной экспертизы, вынесенного следователем по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области юристом 3 класса Тихонова А.Г. (уголовное дело № 201285) от 08 апреля 2009 года в помещении Бюро СМЭ МЗ РО государственный судебно-медицинский эксперт Кровина Т.П., врач – судебно-медицинский эксперт, образование – высшее медицинское, специальность – судебная экспертиза вещественных доказательств, стаж работы по специальности 15 лет, квалификационная категория 1, произвел судебно-биологическую экспертизу (экспертизу вещественных доказательств) представленных на исследование объектов.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ разъяснены, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупреждена.

---

подпись

Экспертиза начата 09 апреля 2009 в 10 часов 00 минут  
Экспертиза окончена 14 апреля 2009 в 16 часов 00 минут

На разрешение эксперту представлены следующие вопросы:

- Принадлежит ли сперма, обнаруженная на образце вещества бежевого цвета Сосину Р.И., иному лицу?
- Принадлежит ли кровь, обнаруженная на двух образцах крови Роговой Н.В., иному лицу?

Обстоятельства дела:

Из постановления следователя следует, что «В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, слолив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И.,

реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ».

В распоряжение эксперта представлены:

- образец вещества бежевого цвета
- образцы крови и слюны Сосина Р.И.
- два образца вещества бурого цвета.
- образцы крови и слюны Роговой Н.В.
- копия заключения эксперта № 865.

Все представленные объекты раздельно упакованы, снабжены пояснительной биркой указанием наименования объекта, следственного действия, содержит подписи следователя, понятых и печать следственного отдела. На объектах имеется штамп о проведении судебной экспертизы вещественных доказательств в Бюро СМЭ МЗ МО

При производстве экспертизы использованы: общенаучные методы (как система приемов по изучению объектов, явлений, фактов) – наблюдение, описание, сравнение, в том числе с использованием данных научной медицинской литературы.

Исследование: xxxxxxxxxx.

Выводы:

1) препараты ДНК, выделенные из биологических следов на представленных двух смывах вещества бурого цвета содержат идентичную ДНК женской природы и обнаруживают генетические признаки, которые могут происходить от одного человека. Генотипические признаки в препаратах ДНК, выделенных из данных биологических следов, не отличаются от генотипа Роговой Н.М. Расчетная (условная) вероятность того, что эти следы действительно произошли от Роговой Н.М., составляет не менее **99,999 %**.

2) Препарат ДНК, выделенный из биологических следов на образце бежевого цвета, содержит индивидуальную ДНК мужской природы. Генотипические признаки в препарате ДНК, выделенной из данных биологических следов, не отличаются от генотипа Сосина Р.И. Расчетная (условная) вероятность того, что эти следы действительно произошли от Сосина Р.И., составляет не менее **99, 999 %**.

Эксперт

Кровина

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебной экспертизы материалов, вещей, изделий

(КЭМВИ)

(какой именно)

г. Н-ск МО

(место составления)

« 08 » Апреля 20 09 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного

(должность следователя (дознавателя),

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области  
юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

### У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе производства выемки 22.03.09 у Роговой Н.М. изъяты предметы её одежды, а именно (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер куртка).

В ходе личного обыска при задержании 23.03.09 у Сосина Р.И. изъяты предметы его одежды (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны).

В ходе осмотра места происшествия на территории УВД по N-скому муниципальному району по адресу: Рязанская область, г.л-ск, ул. Комсомольская, д. 39 в автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS обнаружены и изъяты 13 чехлов.

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 23.03.09 у Сосина Р.И. получены ногтевые срезы с правой и левой рук.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

### П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить По настоящему делу судебную экспертизу материалов, веществ и изделий (КЭМВИ),

|                               |           |                    |
|-------------------------------|-----------|--------------------|
| производство которой поручить | экспертам | ГУ РФЦСЭ при МЮ РФ |
| 2. Поставить                  | перед     | экспертом          |
| вопросы:                      |           |                    |

2.1. Имеются ли на представленных предметах одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка) микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов предметов одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, трусы, тренировочные штаны)?

2.2. Имеются ли на представленных вышеуказанных предметах одежды Сосина Р.И. микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов вышеуказанных предметов одежды Роговой Н.М.?

2.3. Имеются ли на представленных ногтевых срезах правой и левой рук Сосина Р.И. микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов вышеуказанных предметов одежды Роговой Н.М.?

2.4. Имеются ли на представленных предметах одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка) микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов 13чехлов с сидений автомобиля Хендай Туссан?

2.5. Имеются ли на представленных 13 чехлах с сидений автомобиля Хендай Туссан микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов вышеуказанных предметов одежды Роговой Н.М.?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

3.1. Предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, трусы, тренировочные штаны)

3.2. Предметы одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка)

3.3. Ногтевые срезы с правой и левой рук Сосина Р.И.

3.4. 13 чехлов от автомобиля Хендай Туссан.

4. Поручить: Заведующему ГУ РФЦСЭ при МЮ РФ

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

**Следователь**

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «    » 20 г.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

**Эксперт**

(подпись)

Российский Федеральный центр судебной экспертизы  
Министерство юстиции Российской Федерации

г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1186/11-1

На основании постановления о назначении криминалистической экспертизы веществ, материалов, изделий (КЭМВИ), вынесенного следователем по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области юристом 3 класса Тихоновым А.Г. (уголовное дело № 201285) от 08 апреля 2009 года в помещении РФЦСЭ при Минюсте РФ государственный судебный эксперт Волокнов А.В., образование – высшее техническое и юридическое, специальность – судебная экспертиза веществ, материалов, изделий, стаж работы по специальности 12 лет, произвел криминалистическую судебную экспертизу волокнистых материалов представленных на исследование объектов.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ разъяснены, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупрежден.

---

подпись

Экспертиза начата 09 апреля 2009 в 10 часов 30 минут  
Экспертиза окончена 14 апреля 2009 в 14 часов 00 минут

На разрешение эксперту представлены следующие вопросы:

2.1. Имеются ли на представленных предметах одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка) микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов предметов одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, трусы, тренировочные штаны)?

2.2. Имеются ли на представленных вышеуказанных предметах одежды Сосина Р.И. микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов вышеуказанных предметов одежды Роговой Н.М.?

2.3. Имеются ли на представленных ногтевых срезах правой и левой рук Сосина Р.И. микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов вышеуказанных предметов одежды Роговой Н.М.?

2.4. Имеются ли на представленных предметах одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка) микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов 13чехлов с сидений автомобиля Хендай Туссан?

2.5. Имеются ли на представленных 13 чехлах с сидений автомобиля Хендай Туссан микрочастицы текстильных волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами материалов вышеуказанных предметов одежды Роговой Н.М.?

Обстоятельства дела:

Из постановления следователя следует, что «В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по

голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, слошив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В распоряжение эксперта представлены:

Предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, трусы, тренировочные штаны), предметы одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, бюстгальтер, куртка), ногтевые срезы с правой и левой рук Сосина Р.И., 13 чехлов от автомобиля Хендай Туссан.

Все представленные объекты раздельно упакованы, снабжены пояснительной биркой указанием наименования объекта, следственного действия, содержат подписи следователя, понятых и печать следственного отдела. На объектах имеется штамп о проведении судебной экспертизы вещественных доказательств в Бюро СМЭ МЗ МО.

При производстве экспертизы использованы: общенаучные методы (как система приемов по изучению объектов, явлений, фактов) – наблюдение, описание, сравнение, в том числе с использованием данных научной литературы.

Исследование: xxxxxxxxxx.

Выводы:

1) На футболке, куртке и спортивных брюках Сосина Р.И. имеются вискозные волокна серо-синего цвета (соответственно, 2 шт., 1 шт., 1 шт.) общей родовой принадлежности с волокнами трикотажа блузки Роговой Н.М. На ногтевых срезах левой руки Сосина Р.И. имеется одно вискозное волокно серо-синего цвета общей родовой принадлежности с волокнами трикотажа блузки Роговой Н.М.

2) на чехлах с сидения, спинки и подголовника переднего пассажирского сиденья имеются вискозные волокна серо-синего цвета общей родовой принадлежности с волокнами трикотажа блузки Роговой Н.М.

Эксперт

Волокнов

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **о назначении трассологической судебной экспертизы**

город N-ск Рязанской области

08 апреля 2009 года

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области Тихонов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 201285,

### **У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны N-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неуставленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неуставленный следствием предмет удлиненной формы, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершенным, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе осмотра места происшествия 21.03.09 в лесном массиве в дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области обнаружен след от протектора шины автомобиля, который был зафиксирован при помощи фотосъемки.

В ходе осмотра места происшествия на территории УВД по N-скому муниципальному району по адресу: Рязанская область, г.п-ск, ул. Комсомольская, д. 39 в

автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS обнаружены и изъяты 4 колеса указанного автомобиля.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Назначить по настоящему делу трассологическую экспертизу, производство которой поручить экспертам ЭКО ГУВД Рязанской области.
2. Поставить перед экспертами вопросы:
  - Являются ли предоставленный на экспертизу след, указанный в протоколе осмотра места происшествия следом транспортного средства, если да, то пригоден ли он для идентификации?
  - Не оставлен ли след, обнаруженный на месте происшествия, представленными на экспертизу колесами автомобиля Хендай Туссан?
3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы:
  - Четыре колеса автомобиля Хендай Туссан;
  - Копия протокола осмотра места происшествия от 22.03.09;
  - CD диск, приложение к протоколу осмотра места происшествия от 22.03.09.
4. Поручить Заведующему ЭКЦ ГУВД по Рязанской области разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об их уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

**Следователь**

**Тихонов А.Г.**

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК  
РФ за дачу заведомо ложного заключения.

**Эксперт**

\_\_\_\_\_

Главное управление внутренних дел по Рязанской области  
Экспертно-криминалистический отдел

г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 126

На основании постановления о назначении трассологической судебной экспертизы, вынесенного следователем по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области юристом 3 класса Тихоновым А.Г. (уголовное дело № 201285) от 08 апреля 2009 года в помещении ЭКО ГУВД по Рязанской области судебный эксперт Следов Б.Н., образование – высшее техническое и юридическое, специальность – судебная экспертиза следов транспортных средств, стаж работы по специальности 5 лет, произвел криминалистическую судебную экспертизу следов автотранспортных средств.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ разъяснены, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупрежден.

---

подпись

Экспертиза начата 09 апреля 2009 в 09 часов 30 минут  
Экспертиза окончена 11 апреля 2009 в 15 часов 00 минут

На разрешение эксперту представлены следующие вопросы:

- Являются ли предоставленный на экспертизу след, указанный в протоколе осмотра места происшествия следом транспортного средства, если да, то пригоден ли он для идентификации?
- Не оставлен ли след, обнаруженный на месте происшествия, представленными на экспертизу колесами автомобиля Хендай Туссан?

Обстоятельства дела:

Из постановления следователя следует, что «В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализовав свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, словив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализовав свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М.,

стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ».

В распоряжение эксперта представлены:

- Четыре колеса автомобиля Хендай Туссан;
- Копия протокола осмотра места происшествия от 22.03.09;
- CD диск, приложение к протоколу осмотра места происшествия от 22.03.09.

Представленные на исследование 4 колеса отдельно упакованы, снабжены пояснительной биркой указанием наименования объекта, следственного действия, содержат подписи следователя, понятых и печать следственного отдела.

При производстве экспертизы использованы: общенаучные методы (как система приемов по изучению объектов, явлений, фактов) – наблюдение, описание, сравнение, в том числе с использованием данных научной литературы.

Исследование: xxxxxxxxxx.

Выводы:

1) предоставленный на экспертизу след, указанный в протоколе осмотра места происшествия, пригоден для идентификации и является следом транспортного средства, предположительно с протектором шины размером 215/65/R15.

2) Представленный на исследование след оставлен правым передним колесом автомашины Хендай Туссан, представленным на исследование.

Эксперт

Следов

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **о назначении товароведческой судебной экспертизы**

город Н-ск Рязанской области

15 апреля 2009 года

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области Тихонов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 201285,

### **У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее неизвестной Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализовав свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскив последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализовав свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитав свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе производства выемки 22.03.09 у Роговой Н.М. изъяты предметы её одежды, в том числе куртка черного цвета.

В ходе осмотра места происшествия на территории УВД по Н-скому муниципальному району по адресу: Рязанская область, г.н-ск, ул. Комсомольская, д. 39 в автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS обнаружена и изъята металлическая пуговица серебристого цвета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Назначить по настоящему делу товароведческую судебную экспертизу, производство которой поручить экспертам ГУ РФЦСЭ при МЮ РФ
2. Поставить перед экспертами вопросы:
  - Соответствуют ли товарные характеристики пуговицы товарным характеристикам пуговиц с куртки Роговой Н.М.?
3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы:
  - Пуговица серебристого цвета.
  - Куртка Роговой Н.М.
4. Поручить Заведующему ГУ РФЦСЭ при МЮ РФ разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об их уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

**Следователь**

**Тихонов А.Г.**

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. Одновременно я предупрежден\_\_\_ об уголовной  
ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

**Эксперт**

\_\_\_\_\_

Российский Федеральный центр судебной экспертизы  
Министерство юстиции Российской Федерации

г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 2742/20-1

На основании постановления о назначении товароведческой судебной экспертизы, вынесенного следователем по особо важным делам следственного отдела по г.Н-ску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области юристом 3 класса Тихоновым А.Г. (уголовное дело № 201285) от 15 апреля 2009 года в помещении РФЦСЭ при Минюсте РФ государственный судебный эксперт Товаров Е.Н., образование – высшее экономическое, специальность – судебная товароведческая и оценочная экспертизы, стаж работы по специальности 8 лет, произвел товароведческую судебную экспертизу представленных на исследование объектов.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ разъяснены, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупрежден.

\_\_\_\_\_

подпись

Экспертиза начата 16 апреля 2009 в 10 часов 00 минут  
Экспертиза окончена 17 апреля 2009 в 18 часов 00 минут

На разрешение эксперту представлены следующие вопросы:

- Соответствуют ли товарные характеристики пуговицы товарным характеристикам пуговиц с куртки Роговой Н.М.?

Обстоятельства дела:

Из постановления следователя следует, что «В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, словив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней

изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ».

В распоряжение эксперта представлены:

- Пуговица серебристого цвета.
- Куртка Роговой Н.М.

Все представленные объекты раздельно упакованы, снабжены пояснительной биркой указанием наименования объекта, следственного действия, содержат подписи следователя, понятых и печать следственного отдела. На пакете, с которой упакована куртка Роговой Н.М., имеется штамп о проведении судебной экспертизы вещественных доказательств в Бюро СМЭ МЗ МОи экспертизы КЭМВИ в РФЦСЭ при Минюсте России.

При производстве экспертизы использованы: общенаучные методы (как система приемов по изучению объектов, явлений, фактов) – наблюдение, описание, сравнение, в том числе с использованием данных научной литературы.

Исследование: xxxxxxxxxx.

Выводы:

товарные характеристики (материал изготовления, цвет, форма, конструкция, отделка, размерные признаки) пуговицы, изъятой с места происшествия, соответствуют товарным характеристикам пуговиц с куртки Роговой Н.М.

Эксперт

Товаров

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы  
(какой именно)

г. N-ск

(место составления)

« 01 » Апреля 2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного  
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области ,  
юрист 3 класса Тихонов А.Г.

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

### У С Т А Н О В И Л :

Сосин Роман Игоревич обвиняется в том, что он совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, при следующих обстоятельствах:

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны N-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

Он же, Сосин Р.И. обвиняется в том, что он совершил покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, с целью скрыть другое преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом,

Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Он же, Сосин Р.И. обвиняется в том, что он совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Таким образом, Сосин Р.И. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 ч.1, 30 ч.3, 105 ч.2 п. «к», 158 ч.2 «в» УК РФ.

В настоящее время в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также устранения сомнений во вменяемости Сосина Р.И. в инкриминируемых ему преступлениях требуются специальные познания в области судебной психиатрии.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

### **П О С Т А Н О В И Л :**

1. Назначить \_\_\_\_\_ Амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую  
(какую именно)  
судебную экспертизу, производство которой поручить \_\_\_\_\_ экспертам ГНЦ(СиСП им В.П. Сербского  
(фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения)
2. Поставить перед экспертом вопросы:
  1. Страдает ли в настоящее время Сосин Р.И. каким-либо психическим заболеванием, если да, то каким именно и мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступлений?
  2. Страдал ли Сосин Р.И. каким-либо психическим заболеванием, если да, то каким именно и мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступлений?
  3. Не находился ли Сосин Р.И. в момент совершения преступления во временно болезненном состоянии, в состоянии патологического опьянения, если да, то в каком именно и мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступлений?
  4. Находится ли Сосин Р.И. в настоящее время во временно болезненном состоянии, если да, то в каком именно и мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступлений?
  5. Не находился ли Сосин Р.И. в момент совершения преступлений в состоянии сильного душевного волнения (аффекта)?

6. Может ли Сосин Р.И. правильно воспринимать обстоятельства уголовного дела и давать о них показания?
7. Каковы основные индивидуально-психологические особенности Сосина Р.И. и могли ли они оказать существенное влияние на его поведение в момент совершения инкриминируемых ему преступлений?
8. Нуждается ли Сосин Р.И. в применении к нему принудительных мер медицинского характера, предусмотренных ст. 97 УК РФ?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: \_\_\_\_\_  
(какие именно)

материалы уголовного дела № 138530, ЛИЧНОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО Сосина Романа Игоревича, 03.07.1980 года рождения, уроженца г. Н-ска Рязанской области, амбулаторную карту Сосина Р.И.

4. Поручить: Заведующему ГНЦСиСП им В.П. Сербского  
(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь по особо важным делам

Тихонов А.Г.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
20\_\_ г.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии  
имени В.П. Сербского  
Министерство здравоохранения Российской Федерации

г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии психолого-психиатрических экспертов № 310/а от 17 апреля 2009 года  
в отношении обвиняемого Сосина Романа Игоревича 1980 г.р. (28 лет).

Экспертиза проведена в составе:

Члена комиссии, эксперта Невменяйлова Р.Н., образование высшее, врач судебно-психиатрический эксперт, психиатр высшей категории, стаж 25 лет,

Члена комиссии, эксперта Аффектовой О.Н., образование высшее, врач эксперт-психолог, психолог первой категории, стаж 16 лет,

Врача – докладчика Белогорячкова А.Ф., образование высшее, врач судебно-психиатрический эксперт, психиатр высшей категории, стаж 20 лет,

на основании постановления следователя по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области Тихонов А.Г.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ разъяснены, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупрежден.

---

подпись

---

подпись

---

подпись

На разрешение эксперту представлены следующие вопросы:

1. Страдает ли в настоящее время Сосин Р.И. каким-либо психическим заболеванием, если да, то каким именно и мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступлений?
2. Страдал ли Сосин Р.И. каким-либо психическим заболеванием, если да, то каким именно и мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступлений?
3. Не находился ли Сосин Р.И. в момент совершения преступления во временно болезненном состоянии, в состоянии патологического опьянения, если да, то в каком именно и мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступлений?
4. Находится ли Сосин Р.И. в настоящее время во временно болезненном состоянии, если да, то в каком именно и мог ли он осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в момент совершения преступлений?

5. Не находился ли Сосин Р.И. в момент совершения преступлений в состоянии сильного душевного волнения (аффекта)?
6. Может ли Сосин Р.И. правильно воспринимать обстоятельства уголовного дела и давать о них показания?
7. Каковы основные индивидуально-психологические особенности Сосина Р.И. и могли ли они оказать существенное влияние на его поведение в момент совершения инкриминируемых ему преступлений?
8. Нуждается ли Сосин Р.И. в применении к нему принудительных мер медицинского характера, предусмотренных ст. 97 УК РФ?

При производстве экспертизы использованы: общенаучные методы клинико-психопатологического исследования (анемниз, катемниз, клиническая беседа и наблюдение, описание психического состояния, анализ выявленных симптомов психических расстройств) в сочетании с анализом данных соматического, неврологического и психического состояния.

#### Обстоятельства дела:

Из постановления следователя следует, что «Сосин Роман Игоревич обвиняется в том, что он совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, при следующих обстоятельствах:

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее неизвестной Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны N-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

Он же, Сосин Р.И. обвиняется в том, что он совершил покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, с целью скрыть другое преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый

предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершенным, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Он же, Сосин Р.И. обвиняется в том, что он совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Таким образом, Сосин Р.И. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 ч.1, 30 ч.3, 105 ч.2 п. «к», 158 ч.2 п. «в» УК РФ.

#### Анамнестические сведения.

Из материалов дела и со слов подэкспертного известно следующее: Наследственность психическими заболеваниями неотягощена. Родился в г. Н-ске Рязанской области младшим из двух детей. Из показаний отца: «Своего сына я могу охарактеризовать с положительной стороны. Он не пьет, не курит, наркотики не употреблял. По характеру он нормальный, спокойный. Он не конфликтный, на него никто из соседей никогда не жаловался. Из его недостатков я могу отметить, что он любит сладкое. Учился он в школе средние, окончил 9 классов. К учебе он не тяготел, но с детства увлекался машинами, сам ремонтировал, собирал. В 14 лет Руслан пошел в училище, стал зарабатывать на карманные расходы ремонтом машин. Потом он стал работать в гараже в ГСК «Дружба», ремонтировал машины, привлекал других рабочих. Руслан женился десять лет назад, имеет трех несовершеннолетних детей. В его семье отношения были хорошие». Сосин Р.И. в армии не служил, ранее не судим. Согласно бытовой характеристики, жалоб по месту жительства не поступало. Спиртными напитками не злоупотребляет, наркотических средств не употребляет. Согласно представленной медицинской карте, серьезными заболеваниями не страдал, травм головы не было. По характеру общителен, неконфликтен, спокоен.

Соматическое состояние: правильного телосложения. Сердце-тоны ясные. Легкие – дыхание везикулярное.

Неврологическое состояние: лицо несколько ассиметрично. Язык по средней линии. Сухожильные рефлексы оживлены, вызываются без разницы сторон. Парезов, параличей нет.

Психическое состояние: Сознание ясное. Доступен продуктивному контакту. Правильно ориентирован в месте, времени и собственной личности. Понимает цель обследования. Беседует в плане заданных вопросов. Жалоб на здоровье не привлекает.

Себя считает психически полноценным. Внимание привлекается и удерживается достаточно. Мнестические способности не нарушены. Психотической симптоматики не обнаруживает.

Беседа с психологом: в беседе изворотлив, о себе старается сообщить сведения, характеризующие его с положительной стороны. Суждения легковесные. Эгоцентричен. По делу сообщает сведения, противоречащие его показаниям, данным на следствии. Сообщает, что действительно подвозил потерпевшую на машине, но никаких противоправных действий в отношении неё не совершал. В суде намеревается доказать полную невиновность. Правильно ориентирован в бытовых вопросах. Прогностические способности не нарушены. Настроение ровное, признаков душевного волнения не имеется. Суицидальных мыслей не высказывает.

На основании изложенного, комиссия приходит к заключению: Сосин Р.И. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его возможности в период совершения инкриминируемых ему деяний осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает в настоящее время. В период совершения инкриминируемых ему деяний у Сосина Р.И. не было признаков временного психического расстройства, в том числе и патологического опьянения, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении к нему принудительных мер медицинского характера Сосин Р.И. не нуждается. По своему психическому состоянию в настоящее время Сосин Р.И. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. В связи с отрицанием своей причастности к инкриминируемым ему деяниям, ответить на вопрос о наличии в юридически-значимый период у Сосина Р.И. состояния сильного душевного волнения не представляется возможным. У Сосина Р.И. выявлены такие индивидуально-психологические особенности, как достаточно коммуникативные и адаптивные возможности, ориентация в деятельности на собственные интересы и установки, избегание открытых конфликтов, осторожность в действиях. Некоторые высказывания Сосина Р.И., имеющие отношение к юридически-значимым обстоятельствам, носят противоречивый характер.

|         |              |
|---------|--------------|
| Эксперт | Невменялов   |
| Эксперт | Аффетова     |
| Эксперт | Белогорячков |

СОГЛАСЕН  
(согласен, не согласен)  
\_\_\_\_\_  
Руководитель следственного отдела по  
(должность руководителя следственного органа,  
по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ  
классный чин или звание,  
по Рязанской области  
фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_  
советник юстиции  
\_\_\_\_\_  
Лавров Ю.М.  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«04»    Апреля    20 09 г.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами<sup>5</sup>

г. Н-ск Рязанской области

«04» апреля 2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 201285,

### У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе следствия по данному уголовному делу установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытаскил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неуставовленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же

<sup>5</sup> По состоянию на 2009 год ст. 186.1 УПК РФ не действовала, а сведения о соединениях между абонентами получали в порядке ст. 183 УПК РФ путем выемки сведений, составляющих охраняемую законом тайну. В настоящем учебном деле порядок получения указанных сведений регламентирован действующей редакцией УПК РФ по состоянию на 2018 год.

время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый Сосин Р.И. пользовался мобильными телефонами 1) Imei 355363013756492 с неустановленным номером оператора сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн), 2) Imei 354691012541494 номером оператора сотовой связи ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА» 89264140485 3) Imei 353087023360209 с неустановленным номером.

Потерпевшая Рогова Н.М. использовала мобильный телефон с абонентским номером 89629986131.

Кроме того, Сосин Р.И. похитил сотовый телефон Роговой Н.М. с абонентским номером 89852348569 с электронным кодом IMEI 356401022814263.

Получение информации о соединениях с указанных абонентских номеров в период совершения преступления, а также в последующий период времени может способствовать установлению местонахождения похищенного мобильного телефона потерпевшей Роговой Н.М., а также иных обстоятельств совершенного преступления, имеющих значение для уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь п. 7 части второй ст. 29, п. 3 части второй ст. 38, частью первой ст. 165, частями первой, второй и четвертой ст. 182 и ст. 183, ст. 186.1 УПК РФ,

## **П О С Т А Н О В И Л :**

1. Ходатайствовать перед Н-ским городским судом Рязанской области о производстве получения информации о соединениях между абонентами:

- 1) у оператора сотовой связи ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона Imei 354691012541494 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, абонентского номера телефона, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентском номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 2) У оператора сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн) сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона Imei 355363013756492 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, абонентского номера телефона, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентском номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 3) У оператора сотовой связи ОАО «МТС» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с абонентского номера 89852348569 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, электронного кода Imei, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентском номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 4) У операторов сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн), ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА», ОАО «МТС» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона Imei 353087023360209 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, абонентского номера телефона, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентском номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 5) У оператора сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн) сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с абонентского номера 89629986131 за период времени с 19.03.09 по 12.04.09 с указанием вышек адресов соединений, электронного кода Imei, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентском номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 6) у оператора сотовой связи ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона с абонентским номером 89264140485 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, электронного кода IMEI, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентском номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 7) У операторов сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн), ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА», ОАО «МТС» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона Imei 356401022814263 за период времени с 19.03.09 по 20.07.09 с указанием вышек адресов соединений, абонентского номера телефона, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с соответствующим абонентском номером, а также данных о пополнении лицевого счета.

- 2) Копию постановления направить N-скому городскому прокурору.

**Следователь**

---

(подпись)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Н-ск Рязанской области

05 апреля 2009 года

Судья Н-ского городского суда Рязанской области Правосудов П.К., при секретаре Ручкиной И.М., с участием помощника Н-ского городского прокурора Обвинилова И.Г., следователя по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ Тихонова А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами,

### УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе следствия по данному уголовному делу установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неустановленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накинул на Рогову Н.М. неустановленный следствием удлинённый предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершённым, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской

области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый Сосин Р.И. пользовался мобильными телефонами 1) Imei 355363013756492 с неустановленным номером оператора сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн), 2) Imei 354691012541494 номером оператора сотовой связи ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА» 89264140485 3) Imei 353087023360209 с неустановленным номером.

Потерпевшая Рогова Н.М. использовала мобильный телефон с абонентским номером 89629986131. Кроме того, Сосин Р.И. похитил сотовый телефон Роговой Н.М. с абонентским номером 89852348569 с электронным кодом IMEI 356401022814263.

В судебном заседании следователь и прокурор доводы, изложенные в ходатайстве, поддержали и просили его удовлетворить и разрешить получение запрошенных сведений.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, суд считает, что ходатайства следователя подлежат удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ, при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Постановление о возбуждении ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами составлено по возбужденному уголовному делу, надлежащим должностным лицом – следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с соблюдением требований УПК РФ и представлено в суд с согласия надлежащего должностного лица – руководителя следственного органа, в установленные законом сроки.

Суд считает, что получение информации о соединениях с указанных в ходатайстве абонентских номеров в период совершения преступления, а также в последующий период времени может способствовать установлению местонахождения похищенного мобильного телефона потерпевшей Роговой Н.М., а также иных обстоятельств совершенного преступления, имеющих значение для уголовного дела.

К категории лиц, к которым применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный главой 48 УПК РФ, Сосин Р.И., Рогова Н.М. не относятся.

На основании изложенного, руководствуясь ст.186.1 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Разрешить получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами:

1) у оператора сотовой связи ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона Imei 354691012541494 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, абонентского номера телефона, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентском номером, а также данных о пополнении лицевого счета.

- 2) У оператора сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн) сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона I.mei 355363013756492 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, абонентского номера телефона, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентским номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 3) У оператора сотовой связи ОАО «МТС» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с абонентского номера 89852348569 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, электронного кода I.mei, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентским номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 4) У операторов сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн), ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА», ОАО «МТС» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона I.mei 353087023360209 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, абонентского номера телефона, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентским номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 5) У оператора сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн) сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с абонентского номера 89629986131 за период времени с 19.03.09 по 12.04.09 с указанием вышек адресов соединений, электронного кода I.mei, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентским номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 6) у оператора сотовой связи ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона с абонентским номером 89264140485 за период времени с 19.03.09 по 22.03.09 с указанием вышек адресов соединений, электронного кода I.MEI, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с данным абонентским номером, а также данных о пополнении лицевого счета.
- 7) У операторов сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн), ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА», ОАО «МТС» сведений о детализации всех входящих и исходящих соединений с мобильного телефона I.mei 356401022814263 за период времени с 19.03.09 по 20.07.09 с указанием вышек адресов соединений, абонентского номера телефона, полных паспортных данных владельца СИМ-карты с соответствующим абонентским номером, а также данных о пополнении лицевого счета.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья

## ПРОТОКОЛ осмотра документов

г. N-ск МО

(место составления)

« 15 » апреля 2009 г.

Осмотр начат в 14 ч 00 Мин

Осмотр окончен в 18 ч 00 Мин

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного

(должность следователя (дознателя),

управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. N-ск, ул. Ленина, д. 10, кв. 20

и место жительства понятого)

2. Петров Петр Петрович

(фамилия, имя, отчество

Рязанская область, г. N-ск, ул. Советская, д. 32, кв. 15

и место жительства понятого)

с участием Без участия

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями 1-4 и 6 ст. 177, ст.186.1 УПК

РФ

произвел осмотр

Сведений из компаний сотовой связи ОАО «МТС», ЗАО «Соник

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

Дуо», ОАО «Вымпелком», полученных на основании решения суда от 04.04.2009

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

иванов

(подпись)

петров

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

иванов

(подпись понятого)

петров

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

(каких именно)

Не применялись

Осмотр производился в условиях Достаточного искусственного освещения

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: 1.Предметом осмотра является документ формата А4 на 5 листах, представляющий собой детализацию телефонных переговоров номера 89037804879, принадлежащего Сосину Р.И. за период с 19.03.09 по 22.03.09. Документ выполнен в виде таблицы с указанием номера абонента, кода IMEI, даты и времени

звонков (SMS сообщения), его вида (входящий, исходящий), номера телефона, с которого (на который) осуществлялись звонки (SMS сообщения), вышки адресов соединений. При осмотре детализации телефонных переговоров Сосина Р.И. обнаружены следующие интересные следствие сведения:

1. 20.03.09 10:25:33 входящий звонок с номера 89161607125, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Макарово.

2. 20.03.09 10:33:59 входящий звонок с номера 496325763, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ск, ул. Рабочая, 2.

3. 20.03.09 12:33:28 входящий звонок с номера 89161420817, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

4. 20.03.09 12:36:00 входящий звонок с номера 89605040631, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

5. 20.03.09 12:47:19 входящий звонок с номера 89268207685, адрес нахождения Сосина Р.И. – МО, Н-ский район, Загорново.

6. 20.03.09 13:02:54 входящий звонок с номера 89263437625, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

7. 20.03.09 13:09:20 входящий звонок с номера 89160808785, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

8. 20.03.09 13:10:26 входящее SMS сообщение с номера 89168999100, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

9. 20.03.09 13:15:50 входящий звонок с номера 4957029579, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

10. 20.03.09 13:31:18 входящий звонок с номера 89157799341, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

11. 20.03.09 13:31:38 входящий звонок с номера 89265428293, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

12. 20.03.09 14:11:20 входящий звонок с номера 89032323332, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

2. Документ формата А4 на 5 листах, представляющий собой детализацию телефонных переговоров номера 89262200929 с электронным кодом IMEI 354691012541490, принадлежащего Сосину Р.И. за период с 19.03.09 по 22.03.09. Документ выполнен в виде таблицы с указанием типа связи, номера абонента, набранного номера, даты и времени вызова (SMS сообщения), электронного кода IMEI и адреса соединения. При осмотре детализации телефонных переговоров Сосина Р.И. обнаружены следующие интересные следствие сведения:

1. Исходящий вызов на номер 79258892020 20.03.2009 10:02:38, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ж/д ст. Макарово.

2. Входящий вызов с номера 79263144529 20.03.2009 10:09:00, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ж/д ст. Макарово.

3. Входящий вызов с номера 79265739013 20.03.2009 10:26:02, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ж/д ст. Макарово.

4. Входящий вызов с номера 79265739013 20.03.2009 10:35:07, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ул. Рабочая, д. 2.

5. Входящий вызов с номера 79258892020 20.03.2009 10:36:44, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ул. Рабочая, д. 70 А.

6. Входящий вызов с номера 79258892020 20.03.2009 10:37:34, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ск район, н.п. Подвизново

7. Входящий вызов с номера 89057430742 20.03.2009 10:46:20, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.

8. Входящий вызов с номера 79263144529 20.03.2009 11:01:09, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.

9. Входящий вызов с номера 4965746304 20.03.2009 11:03:08, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, пос. Старые Поляны.

10. Исходящий вызов на номер 79265739013 20.03.2009 12:34:21, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, пос. Старые Поляны.

11. Исходящий вызов на номер 79265984444 20.03.2009 12:35:43, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, н.п. Подвьязово

12. Входящий вызов с номера 89605040631 20.03.2009 12:40:30, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, пос. Старые Поляны.

13. Входящий вызов с номера 89263501234 20.03.2009 13:13:27, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, пос. Старые Поляны.

14. Входящий вызов с номера 89261879125 20.03.2009 13:18:52, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, пос. Старые Поляны.

15. Входящий вызов с номера 89265819996 20.03.2009 13:21:29, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, пос. Старые Поляны.

16. Входящий вызов с номера 89039651360 20.03.2009 13:25:49, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, пос. Старые Поляны.

17. Входящий вызов с номера 89055891759 20.03.2009 13:30:25, адрес нахождения Сосина Р.И. – N-ский район, пос. Старые Поляны.

Сведений о подключении к сети оператора Мегафон телефонного номера с электронным кодом IMEI 353087023360209 не имеется.

3. Документ формата А4 на 3 листах, представляющий собой детализацию телефонных переговоров номера 89629986131 с электронным кодом IMEI 356401022814263, принадлежащего Роговой Н.М. за период с 19.03.09 по 20.03.09. Документ выполнен в виде таблицы с указанием времени и даты соединения, электронного кода IMEI, адреса соединения, типа соединения, номера абонента и набранного номера. При осмотре детализации телефонных переговоров Роговой Н.М. обнаружены следующие интересные следственные сведения:

1. 20.03.2009 08:38:38, исходящий звонок на номер 89031183910, адрес вышки соединения – г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36.
2. 20.03.2009 08:57:11, входящее SMS сообщение с номера 89037011111, адрес вышки соединения – г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13
3. 20.03.2009 09:03:35, входящее SMS сообщение с номера 89037011111, адрес вышки соединения – Рязанская область, г. Касимов, ул. Победы, д. 1.
4. 20.03.2009 09:06:36, входящее SMS сообщение с номера 89037011111, адрес вышки соединения – Рязанская область, Касимов, ул. Гражданская, д.5.
5. 20.03.2009 10:40:38, входящий звонок с номера 89647786068, адрес вышки соединения – Рязанская область, г. N-ск, ул. Радченко, д.13.
6. 20.03.2009 10:47:37, исходящий звонок на номер 89042857850, адрес вышки соединения – N-ский район, пос. Старые Поляны.
7. 20.03.2009 10:51:47, входящий звонок с номера 89647786068, адрес вышки соединения – N-ский район, пос. Старые Поляны.

4. Документ формата А4 на 3 листах, представляющий собой детализацию телефонных переговоров номера 89629986131 с электронным кодом IMEI 356401022814263, принадлежащего Роговой Н.М. за период с 19.03.09 по 20.03.09. Документ выполнен в виде таблицы с указанием времени и даты соединения, электронного кода IMEI, адреса соединения, типа соединения, номера абонента и набранного номера. Сведения, указанные в данном документе аналогичные вышеуказанной детализации телефонных переговоров Роговой Н.М.

По окончании осмотра осмотренные документы печатаются в бумажный конверт, который снабжается пояснительной надписью, подписями следователя, понятых, печатью следственного отдела.

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| иванов<br>_____<br>(подпись понятого) | петров<br>_____<br>(подпись понятого) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

После произведенного осмотра указанные документы \_\_\_\_\_ на 24 листах опечатаны \_\_\_\_\_  
 (вновь упакованы (способ), опечатаны \_\_\_\_\_  
 способом, исключающим ознакомление с ними посторонними лицами, опечатаны биркой с \_\_\_\_\_  
 (какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,  
 подписями следователя, понятых и печатью следственного органа. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (куда направлены или место их хранения)

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| иванов<br>_____<br>(подпись понятого) | петров<br>_____<br>(подпись понятого) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

В ходе осмотра проводилась \_\_\_\_\_ Не проводилась \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу прилагаются \_\_\_\_\_ Не прилагаются \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители  
 компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве  
 следственного действия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем \_\_\_\_\_ Личного прочтения \_\_\_\_\_  
 участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении \_\_\_\_\_ Дополнений и уточнений нет \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия)

|                                                                                  |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)<br><b>Понятые:</b> | иванов<br>_____<br>(подпись)<br>петров<br>_____<br>(подпись) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

**Следователь** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

## **о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств**

г. N-ск МО  
(место составления)

« 15 » апреля 20 09 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску следственного  
(должность следователя (дознателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса  
Тихонов А.Г.,  
рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

### **У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено 21 марта 2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ по факту совершения изнасилования Роговой Н.М.

В ходе следствия по данному уголовному делу установлено, что в период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 Сосин Р.И., следуя на принадлежащем ему автомобиле Хендай Туссан государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, с ранее незнакомой Роговой Н.М., отвез её на участок местности в лесном массиве, расположенном в районе д. Старые Поляны N-ского района Рязанской области. По прибытии в указанное место Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование потерпевшей, вытащил последнюю из машины, и с целью сломить волю последней к сопротивлению стал наносить ей удары руками по голове и телу. После этого, взяв неуставленный следствием предмет продолговатой формы, Сосин Р.И. нанес им множественные удары Роговой Н.М. по голове и телу и, сломив тем самым волю последней к сопротивлению, повалил её на землю и совершил половое сношение с Роговой Н.М. без согласия и против воли последней, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области, с целью скрыть совершенное им преступление в отношении Роговой Н.М., находящейся в то же время в указанном месте, решил совершить убийство последней. Затем Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение убийства Роговой Н.М., стал умышленно наносить последней множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение убийства Роговой Н.М., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, с целью скрыть совершенное в отношении последней изнасилование, накиннул на Рогову Н.М. неуставленный следствием предмет, которым стал душить последнюю, затягивая его петлю вокруг шеи последней. После того, как потерпевшая, потеряв сознание, перестала оказывать Сосину Р.И. сопротивление, последний решил, что Рогова Н.М. мертва и посчитал свой умысел, направленный на убийство последней завершенным, после чего оставил её лежащей на земле в вышеуказанном лесном массиве. Однако, общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, в связи с тем, что последней своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой она осталась жива. Таким образом, Сосин Р.И. не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В период времени с 10.00 по 14.00 20.03.09 после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М., Сосин Р.И., находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в районе дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. стал осматривать Рогову Н.М., после чего, предполагая, что потерпевшая мертва, и считая, что действует тайно, похитил обнаруженные при ней сумку, в которой находились денежные средства в сумме 11 000 рублей, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, косметические приборы, сотовый телефон «Нокиа», причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

На основании судебного решения от 05.04.2009 из сотовых компаний ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС» и ЗАО «Соник Дуо» получены документы, представляющие собой детализацию телефонных переговоров Роговой Н.М., Сосина Р.И. в период 19.03.09 по 22.03.09.

15.04.09 указанные документы осмотрены и по окончании опечатаны способом, исключающим доступ к ним посторонним лицам.

Указанные документы: детализация телефонных переговоров Роговой Н.М., Сосина Р.И. в период 19.03.09 по 22.03.09 служат установлению обстоятельств уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,82 и 84 УПК РФ,

### П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 201285  
в качестве вещественных доказательств: \_\_\_\_\_  
документы: детализация телефонных переговоров Роговой Н.М., Сосина Р.И. в период в  
период 19.03.09 по 22.03.09
2. Вещественные доказательства: вышеуказанные документы с детализацией  
телефонных соединений хранить при уголовном деле.

**Следователь**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директору ООО «Тендер-Магнит»

02.04.2009 № 201285

### ЗАПРОС

В связи с расследованием уголовного дела № 201285, руководствуясь ст. 38, ч.4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас предоставить справку о получении заработной платы продавцом-кассиром Роговой Н.М. от 19 марта 2009 года, либо иного документа, подтверждающего получение в указанный день последней денежных средств с указанием суммы.

Также прошу Вас предоставить в мой адрес характеристику Роговой Н.М.

Запрос прошу исполнить в кратчайшие сроки.

Следователь по ОВД

юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

Следственный отдел по г. Н-ску  
СУ СК при прокуратуре РФ по М.О.  
Следователю по особо важным делам  
Юристу 3 класса  
Тихонову А.Г.

03/04/2009 № 21-исх  
на № 201285 от 02.04.2009

На Ваш запрос сообщаю, что 19 марта 2009 года сотруднице магазина Роговой Н.М. была выдана заработная плата в сумме 13470 рублей 90 копеек за фактически отработанное время за март-апрель 2009 года.

Рогова Наталья Михайловна 1987 года рождения принята на должность продавца – кассира. За период работы Рогова Н.М. нарушений трудовой дисциплины не допускала, невынужденных прогулов и простоев не имела. По работе характеризуется положительно.

Директор филиала

Чайков К.В.

Индивидуальному предпринимателю  
Артоболевской Е.Д.

02.04.2009 № 201285

### ЗАПРОС

В связи с расследованием уголовного дела № 201285, руководствуясь ст. 38, ч.4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить, соответствует ли по состоянию на 20 марта 2009 года рыночная стоимость женской сумки черного цвета из кожзаменителя размером 35х20 см, на двух ремнях, с двумя большими отделениями и одним маленьким в центре на молнии по цене 1000 рублей.

Следователь по особо важным делам

юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

Следственный отдел по г. Н-ску  
СУ СК при прокуратуре РФ по М.О.  
Следователю по особо важным делам  
Юристу 3 класса  
Тихонову А.Г.

04/04/2009 №34-исх  
на № 201285 от 02.04.2009

На Ваш запрос сообщаю, что по состоянию на 20 марта 2009 года в моем торговом павильоне рыночная цена женской сумки, с указанными Вами размерами и характеристиками, соответствует цене 1000 рублей.

Индивидуальный предприниматель

Артоболевская Е.Д.

Администрация магазина «Летуаль»

02.04.09 № 201285

ЗАПРОС

В связи с расследованием уголовного дела № 201285, руководствуясь ст. 38, ч.4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас сообщить, соответствует ли рыночная стоимость следующих косметических приборов по состоянию на 20 марта 2009 года: помада «Рубироза» - 200 рублей, тушь «Кристиан Диор» - 1500 рублей, тени «Рубироза» - 100 рублей, крем тональный «Лилия» - 50 рублей, карандаш черный «Кристиан диор» - 250 рублей.

Заранее благодарен,

Следователь по ОВД

юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

Следственный отдел по г. N-ску  
СУ СК при прокуратуре РФ по М.О.  
Следователю по особо важным делам  
Юристу 3 класса  
Тихонову А.Г.

06.04.2009 № 23-исх

на № 201285 от 02.04.2009

На Ваш запрос сообщаю что по состоянию на 20 марта 2009 года в магазине «Лэтуаль» примерная рыночная цена запрошенных Вами косметических приборов составляет: помада «Руби Роза» - 200 рублей, тушь «Кристиан Диор» - 1500 рублей, тени «Руби Роза» - 100 рублей, крем тональный «Лилия» - 50 рублей, карандаш черный «Кристиан Диор» - 250 рублей.

Менеджер по продажам

ООО «Алькор и Ко» (магазин «Лэтуаль»)

Склярова Н.Н.

Администрация железнодорожного вокзала

02.04.2009 № 201285

### ЗАПРОС

В связи с расследованием уголовного дела № 201285, руководствуясь ст. 38, ч.4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас предоставить расписание прибытия электропоезда из г. Москва на станцию «Макарово» с 06.00 по 15.00 20 марта 2009 года.

Следователь по особо важным делам

юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

Следственный отдел по г. Н-ску  
СУ СК при прокуратуре РФ по М.О.  
Следователю по особо важным делам  
Юристу 3 класса  
Тихонову А.Г.

03/04/2009 № 131-исх  
на № 201285 от 02.04.2009

На Ваш запрос сообщаю время прибытия электропоездов ближнего следования от г. Москва до станции «Макарово» на 20 марта 2009 года в запрошенный Вами временной период:

- 06 часов 35 минут.
- 07 часов 55 минут.
- 08 часов 40 минут.
- 10 часов 17 минут.
- 11 часов 33 минут.
- 12 часов 45 минут.
- 13 часов 26 минут.
- 14 часов 08 минут.
- 15 часов 22 минут.

Начальник

Стрелкин П.Б.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. Н-СКУ  
СУ СК ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РФ ПО  
Рязанской области

**Требование**

В оперативно-справочный отдел ГИАЦ МВД РФ

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Фамилия              | Рогова                                                             |
| 2. Имя                  | Наталья                                                            |
| 3. Отчество             | Михайловна                                                         |
| 4. Год рождения         | 03.02.1987 г.р.                                                    |
| 5. Место рождения       | г. Рязань                                                          |
| 6. Место жительства     | Рязанская область, район, г. Касимов, ул. Октябрьская, д.19, кв.14 |
| 7. Последняя судимость  |                                                                    |
| 8. Чем вызвана проверка | Расследованием уголовного дела                                     |
| 9. Какие сведения нужны | о судимости                                                        |
| 10. Уголовное дело №    | 201285                                                             |

Следователь по особо важным делам  
03 апреля 2009 г.

\_\_\_\_\_ Тихонов А.Г.

сведений не имеется 10.04.2009

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. Н-СКУ  
СУ СК ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РФ ПО  
Рязанской области

**Требование**

В оперативно-справочный отдел ГИАЦ МВД РФ

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Фамилия              | Сосин                                               |
| 2. Имя                  | Роман                                               |
| 3. Отчество             | Игоревич                                            |
| 4. Год рождения         | 03.07.1980 г.р.                                     |
| 5. Место рождения       | г. Н-ск Рязанской области                           |
| 6. Место жительства     | Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д.32 |
| 7. Последняя судимость  |                                                     |
| 8. Чем вызвана проверка | Расследованием уголовного дела                      |
| 9. Какие сведения нужны | о судимости                                         |
| 10. Уголовное дело №    | 201285                                              |

Следователь по особо важным делам  
03 апреля 2009 г.

\_\_\_\_\_ Тихонов А.Г.

сведений не имеется 10.04.2009

Главному врачу МУЗ НЦРБ

03.04.2009 № 201285

В связи с расследованием уголовного дела № 201285 прошу сообщить, состоит ли на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах Рогова Наталья Михайловна, 1987 года рождения, проживающая по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Октябрьская, д.19, кв. 14 если состоит, то прошу сообщить с каким диагнозом, и с какого времени.

Следователь по особо важным делам  
юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

на учете не состоит – врач нарколог 05.04.2009, печать

на учете не состоит – врач психиатр 06.04.2009, печать

Главному врачу МУЗ НЦРБ

03.04.2009 № 201285

В связи с расследованием уголовного дела № 201285 прошу сообщить, состоит ли на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах Сосин Роман Игоревич, 1980 года рождения, проживающий по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д. 32, если состоит, то прошу сообщить с каким диагнозом, и с какого времени.

Следователь по особо важным делам  
юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

на учете не состоит – врач нарколог 05.04.2009, печать

на учете не состоит – врач психиатр 06.04.2009, печать

Начальнику жилищно-  
эксплуатационного центра  
г. N-ска Рязанской области

05.04.2009 № 201285

В связи с расследованием уголовного дела № 201285 прошу Вас предоставить бытовую характеристику на Сосина Романа Игоревича 1980 года рождения, проживающего по адресу: Рязанская область, г. N-ск, ул. Электрическая, д. 32.

Следователь по ОВД

юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

**жалоб по месту жительства не поступало – 10.04.2009, подпись, печать**

Начальнику СИЗО 50/1 УФСИН РФ  
по Рязанской области  
Для вручения обвиняемому  
Сосину Р.И.

13.04.2009 № 201285

### У В Е Д О М Л Е Н И Е

В порядке ч. 2 ст. 172 УПК РФ сообщаю, что 18 апреля 2009 года Вам будет предъявлено обвинение по уголовному делу № 201285. Вы вправе самостоятельно пригласить защитника, либо ходатайствовать об обеспечении защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ.

Следователь по особо важным делам  
юрист 3 класса

Тихонов А.Г.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого\_

г. Н-ск Рязанской области  
(место составления)

« 18 » апреля 2009 г.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Н-ску следственного  
(должность следователя (дознателя),  
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области  
(классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
юрист 3 класса Тихонов А.Г.

рассмотрев материалы уголовного дела № 201285 ,

### У С Т А Н О В И Л :

**По делу собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения Сосину Роману Игоревичу в том, что он совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, при следующих обстоятельствах:**

В период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 20 марта 2009 года, более точное время следствием не установлено, у Сосина Р.И., который находился на платформе железнодорожной станции «Макарово» г. Н-ска Рязанской области, возник преступный умысел на изнасилование ранее неизвестной ему Роговой Н.М., находившейся в вышеуказанное время в вышеуказанном месте. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. подошел к Роговой Н.М. и для облегчения совершения своих преступных намерений предложил последней довести её до места жительства в г. Касимов Рязанской области на принадлежащем ему автомобиле марки «Хендай Туссан», государственный регистрационный знак М 555 TY 90 RUS, на что Рогова Н.М., не догадываясь об умысле Сосина Р.И. об её изнасиловании, согласилась и села на переднее пассажирское сидение вышеуказанного автомобиля. После чего Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование Роговой Н.М., управляя данным автомобилем, стал подыскивать наиболее подходящее безлюдное место на территории Н-ского района Рязанской области, при этом следуя по автодороге Волга 1 М 7 в направлении в г. Касимов для введения в заблуждение Рогову Н.М. относительно своих истинных преступных намерений в отношении последней. По ходу следования Сосин Р.И. свернул с проезжей части вышеуказанной автодороги возле д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области направо на грунтовую дорогу, по которой проехал около 300 м., затем повернул с неё вправо и примерно через 30 м. остановил автомобиль, после чего потребовал от Роговой Н.М. выйти из него. Последняя выполнить данное требование отказалась, после чего Сосин Р.И. вышел из автомобиля, открыл с внешней стороны переднюю пассажирскую дверь, и, применив физическую силу, вытащил Рогову Н.М. из

машины. Рогова Н.М., осознавая возможность совершения противоправных действий по отношению к ней со стороны Сосина Р.И., попыталась с указанного места скрыться. Однако Сосин Р.И., не оставляя своих преступных намерений совершить изнасилование Роговой Н.М., догнал потерпевшую на участке местности, расположенном в 300 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 35 м. от вышеуказанной грунтовой дороги, и неоднократно потребовал от неё в грубой форме с использованием нецензурной лексики вступить с ним в половую связь. Далее, получив от Роговой Н.М. отказ на свои противоправные требования, Сосин Р.И., желая сломить волю последней к сопротивлению для последующего совершения с ней полового акта, стал наносить ей удары руками, ногами, а также резиновой дубиной по голове и туловищу, после которых потерпевшая упала на землю, в результате чего воля последней к сопротивлению была сломлена. Затем Сосин Р.И., находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, действуя в завершение своего преступного умысла, направленного на изнасилование Роговой Н.М., стянул с неё одежду (джинсы, колготки, трусы) и совершил с потерпевшей половое сношение в естественной форме без согласия и против воли последней. Своими умышленными преступными действиями Сосин Р.И. причинил Роговой Н.М. следующие повреждения: ссадины и кровоподтеки на лице, спине, бедрах, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; закрытую черепно – мозговую травму: сотрясение головного мозга, три ушибленные раны на волосистой части головы справа; ссадины и кровоподтеки на голове, которая повлекла за собой расстройство здоровья на срок не свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как легкий вред здоровью; закрытый перелом нижней челюсти слева, который повлек за собой расстройство здоровья на срок свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Таким образом, Сосин Р.И. совершил изнасилование, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

**Он же, Сосин Р.И., обвиняется в том, что он совершил покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, с целью скрыть другое преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:**

После совершения изнасилования Роговой Н.М. при вышеуказанных обстоятельствах, Сосин Р.И., находясь в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 20 марта 2009 года, более точное время следствием не установлено, на участке местности в лесном массиве, расположенном в 300 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 35 м. от грунтовой дороги, расположенной при повороте направо от автодороги Волга 1 М 7, решив, что Рогова Н.М. может сообщить правоохранительным

органам и другим лицам о совершенном в отношении неё изнасиловании, решил совершить убийство Роговой Н.М. с целью скрыть данное преступление. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. напал на удалявшуюся с места изнасилования Рогову Н.М. сзади на участке местности, расположенном в вышеуказанном лесном массиве на расстоянии 250 м. от д. 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области и в 50 м. от вышеуказанной грунтовой дороги, где набросил на шею Роговой Н.М. жгут, которым стал душить потерпевшую, добиваясь наступления смерти последней посредством удушения, а также умышленно наносил при этом каждый множественные удары ногами и руками потерпевшей в область головы, лица, туловища и конечностей, в результате чего Рогова Н.М. потеряла сознание. Затем Сосин Р.И., решив, что путем его преступных действий наступила смерть Роговой Н.М. в результате её удушения, посчитал свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, завершённым, и, опасаясь, что последняя может быть замечена прохожими, перетащил тело Роговой Н.М. на участок местности за овраг в лесном массиве, расположенный в 450 м. от д. 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области и в 130 м. от вышеуказанной грунтовой дороги, где закидал Рогову Н.М. хвойными ветками и снегом, и оставили её лежащей на земле.

В результате умышленных преступных действий Сосина Р.И. Роговой Н.М. были причинены следующие повреждения: ссадины и кровоподтеки на шее, кровоизлияния в белочные оболочки глаз, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; ссадины и кровоподтеки на лице, спине, бедрах, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; закрытая черепно – мозговая травма: сотрясение головного мозга, три ушибленные раны на волосистой части головы справа; ссадины и кровоподтеки на голове, которая повлекла за собой расстройство здоровья на срок не свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как легкий вред здоровью; закрытый перелом нижней челюсти слева, который повлек за собой расстройство здоровья на срок свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Однако общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, и преступление не было доведено до конца по независящим от Сосина Р.И. обстоятельствам в связи с тем, что последний, решив, что Рогова Н.М. скончалась, покинул место происшествия, а также в результате того, что потерпевшая смогла через некоторое время прийти в сознание и впоследствии ей была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему она осталась жива.

Таким образом, Сосин Р.И. совершил покушение на убийство с целью скрыть другое преступление, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ.

**Он же, Сосин Р.И., обвиняется в том, что он совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:**

В период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 20 марта 2009 года, более точное время следствием не установлено, Сосин Р.И. после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М. при вышеуказанных обстоятельствах, находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в 450 м. от д. 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области и в 130 м. от грунтовой дороги, расположенной при повороте направо от автодороги Волга 1 М 7, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Сосин Р.И. в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, осмотрев личные вещи, находившиеся при Роговой Н.М., тайно похитил обнаруженные у потерпевшей сумку стоимостью 1000 рублей, а также находившиеся в ней денежные средства в сумме 11 000 рублей, личные документы: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, материальной ценности не представляющие, косметические предметы: помаду «Руби Роза» стоимостью 200 рублей, тушь «Кристиан Диор» стоимостью 1500 рублей, тени «Руби Роза» стоимостью 100 рублей, крем тональный «Лилия» стоимостью 50 рублей, карандаш черный «Кристиан диор» стоимостью 250 рублей, сотовый телефон марки «Нokia 2760» стоимостью 2590 рублей, то есть всего на сумму 16690 рублей, причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный материальный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

Таким образом, Сосин Р.И. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172, 175 УПК РФ,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Привлечь Сосина Романа Игоревича, 03.07.1980 года рождения, уроженца г. N-ска Рязанской области, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, о чем ему объявить.

**Следователь**

---

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « 18 » апреля 2009 г. в 11 ч 30 мин,

его текст Прочитан лично

(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
- 16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пунктами 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- 19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
- 20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
- 21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому

и его защитнику вручил « 18 » апреля 2009 г.

**Следователь**

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена

N-скому городскому прокурору

**Следователь**

(подпись)

## ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

г. Н-ск МО  
(место составления)

« 18 »      апреля      2009 г.

Допрос начат в 12 ч 00 Мин  
Допрос окончен в 12 ч 30 Мин

Следователь по ОВД следственного отдела по г. Н-ску следственного управления

(должность следователя (дознателя),

Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области

(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 201285

в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество Сосин Роман Игоревич
2. Дата рождения 03.07.1980 г.р.
3. Место рождения город Н-ск Рязанской области
4. Место жительства и (или) регистрации Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д.32  
телефон 8-903-780-48-79
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи женат, дети: Сосин Иван Романович 2000 года рождения, Сосина Ангелина Романовна 2003 года рождения, Сосин Николай Романович, 2007 года рождения.
8. Место работы или учебы Безработный
9. Отношение к воинской обязанности в/о состоит на учете в Н-ском ОВК
10. Наличие судимости не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого  
46 01 558726 выдан 2 ГОМ милиции Н-ского УВД Рязанской области, 10.03.2005
12. Иные данные о личности обвиняемого в НД, ПНД не состоит

**Обвиняемый**

(подпись)

с участием Адвоката Жаринова С.М.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств Не применялись

(каких именно, кем именно)

Перед началом первого допроса обвиняемому Сосину Р.И. разъяснены

(фамилия, инициалы)

права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

**Обвиняемый**

(подпись)

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

**Обвиняемый**

(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ,

мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158

не признаю

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания

Желаю

(желаю, не желаю)

на

русском языке

(каком именно языке)

**Обвиняемый**

При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ

**Обвиняемый**

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Вину в предъявленном обвинении я категорически не признаю. Никаких инкриминируемых мне преступлений я не совершал, потерпевшая меня оговаривает. Все собранные в отношении меня доказательства получены с нарушением уголовно-процессуального закона и не имеют юридической силы. Уверен в своей невиновности и вынесении в отношении меня оправдательного приговора. Более каких-либо показания я давать не желаю, руководствуясь ст. 51 Конституции РФ.

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц  
Обвиняемого Сосина Р.И., защитника Жаринова С.М.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлений: Нет

(поступили, не поступили)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или по просьбе обвиняемого вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

## ПРОТОКОЛ

### уведомления об окончании следственных действий

г. Н-ск МО  
(место составления)

« 19 »    Апреля    20 09    г.

Начато в 10 часов 00 минут  
Окончено в 10 часов 20 минут

Следователь по ОВД следственного отдела по г. Н-ску СУ СК при прокуратуре РФ по

(должность следователя (дознателя),

Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г. в помещении СИЗО-1 УФСИН РФ по Рязанской области,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в соответствии со ст. 215 (225) УПК РФ уведомил обвиняемого Сосина Р.И. и его защитника адвоката Жаринова С.М.

о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 201285 окончено, и одновременно разъяснил обвиняемому, что в соответствии со ст. 217 (225) УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, а также пользоваться услугами переводчика

От участвующих лиц    Обвиняемого Сосина Р.И., адвоката Жаринова С.М.

(их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества,

в необходимых случаях – адреса)

заявления    поступили    . Содержание заявлений :    Желаю ознакомиться с  
(поступили, не поступили)

материалами уголовного дела в полном объеме совместно с защитником

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Протокол прочитан    Лично

(лично или вслух следователем (дознателем)

Замечания к протоколу    Нет

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

**ПРОТОКОЛ**  
**уведомления об окончании следственных действий**

г. N-ск МО  
(место составления)

« 19 »      Апреля      20 09    г.

Начато в 12 часов 40 минут  
Окончено в 12 часов 55 минут

Следователь по ОВД следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по  
(должность следователя (дознателя),

Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г. в помещении следственного отдела по г. N-ску СУ СК России по Рязанской области

классный чин или звание, фамилия, инициалы)  
в соответствии со ст. 215 (225) УПК РФ уведомил потерпевшую Рогову Н.М.

о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 201285 окончено, и одновременно разъяснил потерпевшей, что в соответствии со ст. 217 (225) УПК РФ она имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, а также пользоваться услугами переводчика

От участвующих лиц      потерпевшей Роговой Н.М.

(их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества,

в необходимых случаях – адреса)

заявления      поступили      . Содержание заявлений :      Желаю ознакомиться с  
(поступили, не поступили)  
материалами уголовного дела в полном объеме.

**Потерпевшая**

Рогова

(подпись)

Протокол прочитан      Лично

(лично или вслух следователем (дознателем)

Замечания к протоколу      Нет

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

**Потерпевшая**

Рогова

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

# ПРОТОКОЛ

**ознакомления**

**потерпевшей**

(потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей)

**с материалами уголовного дела**

г. N-ск Рязанской области

« 19 » апреля 20 09 г.

(место составления)

Следователь по особо важным делам по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по МО

(должность следователя (дознателя),

юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Следственного отдела по г. N-ску

на основании ходатайства Потерпевшей Роговой Натальи Михайловны

об ознакомлении с материалами уголовного дела полностью

руководствуясь ст. 216 УПК РФ, предъявил Потерпевшей Роговой Н.М.

материалы уголовного дела № 201285

Потерпевшая Рогова Н.М.

была ознакомлена с материалами уголовного дела, содержащимися в 1 томе на 155 листах

(указываются количество томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами

два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета, три хвойные ветки, предметы одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгалтер, куртка), предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны), мобильные телефоны «Сони Эриксон», «Нокиа», шапка, пуговица, табличка «Программа ГИБДД 2009», 13 чехлов и 4 колеса от автомобиля марки Хендай Туссан, ногтевые срезы с правой и левой рук Сосина Р.И., смыв с полового члена Сосина Р.И., предметные стекла с содержимым влагилица Роговой Н.М. детализация телефонных переговоров Роговой Н.М., Сосина Р.И. в период 19.03.09 по 22.03.09

иными материалами не воспроизводились

(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)

путем личного ознакомления

(личного ознакомления или оглашения и кем именно)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «19» апреля 2009 г. в 13 ч 00 мин, окончено «19» апреля 2009 г. в 15 ч 00 мин согласно прилагаемому графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от участвующих лиц

от потерпевшей Роговой Н.М.

(их процессуальное положение, фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях – адреса)

заявления поступили

(поступили, не поступили)

С материалами уголовного дела ознакомлена в полном объеме, заявлений и ходатайств не имею

Потерпевшая

Рогова

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевшая

Рогова

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь

Тихонов

(подпись)

# ПРОТОКОЛ

## ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела

г. N-ск Рязанской области « 20 » апреля 20 09 г.  
(место составления)

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. N-ску СУ СК при

(должность следователя (дознателя),

прокуратуре РФ по Рязанской области юрист 3 класса Тихонов А.Г.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области

(каком именно)

на основании ходатайства Обвиняемого Сосина Романа Игоревича, его защитника

(фамилии, имени, отчества)

Жаринова Михаила Сергеевича

обвиняемого и (или) его защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела

совместно

(совместно или раздельно)

руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил

Обвиняемому Сосину Р.И., защитнику

(кому именно)

Жаринову М.С.

материалы уголовного дела № 201285

Обвиняемый Сосин Р.И., его защитник адвокат Жаринов М.С.

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса

обвиняемого и (или) его защитника)

были ознакомлены с материалами уголовного дела, содержащимися в 1 томе на 156 листах

(указываются количество томов, номер каждого тома и количество листов в томе)

в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными доказательствами

(какими именно)

два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета, три хвойные ветки, предметы одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер, куртка), предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны), мобильные телефоны «Сони Эриксон», «Нокия», шапка, пуговица, табличка «Программа ГИБДД 2009», 13 чехлов и 4 колеса от автомобиля марки Хендай Туссан, ногтевые срезы с правой и левой рук Сосина Р.И., смыв с полового члена Сосина Р.И., предметные стекла с содержимым влагалища Роговой Н.М. детализация телефонных переговоров Роговой Н.М., Сосина Р.И. в период 19.03.09 по 22.03.09. (вещественные доказательства обвиняемый и защитник осматривать отказались).

путем Личного ознакомления

(личного ознакомления или оглашения и кем именно)

По ходатайству

Сосина Р.И. и Жаринова М.С.

(фамилия, инициалы)

была воспроизведена Видеозапись, являющаяся приложением к протоколу проверки

(аудио-, видеозапись)

показаний потерпевшей Роговой Н.М. на месте.

Ознакомление с материалами уголовного дела начато «20» апреля 2009 г. в 10 ч 00 мин, окончено «20» апреля 2009 г. в 15 ч 00 мин согласно прилагаемому графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого и (или) его защитника Обвиняемого Сосина Р.И., защитника Жаринова М.С.  
(фамилии, инициалы)  
ходатайства или иные заявления поступили.  
(поступили, не поступили)

Содержание ходатайств или иных заявлений: \_\_\_\_\_

С материалами уголовного дела ознакомлен в полном объеме, без ограничения во времени, с помощью защитника. Заявлений и ходатайств в настоящее время не имею – Сосин (подпись)

С материалами уголовного дела в отношении моего подзащитного ознакомлен, без ограничения во времени. Каких-либо заявлений и ходатайств нет. – Жаринов (подпись)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

В ходе выяснения у обвиняемого и его защитника, какие лица подлежат вызову в судебное заседание со стороны защиты они заявили: Ходатайств о вызове в суд свидетелей  
(указываются данные о свидетелях,  
со стороны защиты не имеем.

экспертах, специалистах, подлежащих вызову в судебное заседание,

для допроса и подтверждения позиции стороны защиты)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснены права, предусмотренные частью пятой ст. 217 УПК РФ:

1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 части третьей ст. 31 УПК РФ;

1<sup>а</sup>) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 части второй ст. 30 УПК РФ;

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

При этом мне разъяснены особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения.

Правом, предусмотренным Пунктом 1 части 5 ст. 217 УПК РФ  
(п. 1, 1<sup>а</sup>, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РФ)  
воспользоваться желаю  
(желаю, не желаю)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Обвиняемому Сосину Р.И., заявившему ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей разъяснены особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения, предусмотренных ст. ст. 325-350 УПК РФ, а именно:

- обвиняемый имеет право участвовать в предварительном слушании, которое проводится судьей единолично;
- постановление судьи о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей является окончательным и последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не принимается;
- подсудимый имеет право на немотивированный отвод кандидатов в присяжные заседатели лично или через своего защитника;
- подсудимый имеет право заявлять отвод коллегии присяжных заседателей до приведения ее к присяге, если по его мнению, она не в состоянии вынести объективный вердикт;
- подсудимый имеет право участвовать в судебном следствии, давать показания по предъявленному обвинению или отказаться от дачи показаний;
- подсудимый имеет право ставить вопрос об исключении доказательств из числа допустимых;
- подсудимый имеет право участвовать в прениях сторон, имеет право на реплику;
- при вынесении вердикта подсудимый имеет право участвовать в обсуждении последствий вердикта;
- подсудимый имеет право обжаловать приговор только по процессуальным нарушениям, допущенным при рассмотрении дела, поскольку вердикт, вынесенный коллегией присяжных заседателей не обжалуется;

Обвиняемый Сосин Р.И. заявил, что права, особенности, последствия рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей ему понятны.

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Протокол прочитан Лично

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу Нет

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

**Обвиняемый**

Сосин

(подпись)

**Защитник**

Жаринов

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 218 УПК РФ.

**Следователь**

Тихонов

(подпись)

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель прокурора Рязанской области

(должность прокурора,

старший советник юстиции

классный чин или звание,

Буйнов В.С.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«30» апреля 2009 г.

## ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению

Сосина Романа Игоревича

(кого именно)

в совершении преступлений, предусмотренных

ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158

УК РФ

### ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество Сосин Роман Игоревич
2. Дата рождения 03.07.1980
3. Место рождения г. N-ск Рязанской области
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован и проживает: Рязанская область, г. N-ск, ул. Электрическая, д. 32
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование Среднее специальное
7. Семейное положение, состав семьи женат, трое малолетних детей
8. Место работы или учебы постоянного места работы не имеет
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
10. Наличие судимости не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого Паспорт 46 01 558726 выдан 2 ГОМ милиции N-ского УВД Рязанской области, 10.03.2005
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, не судим, жалоб по месту жительства не поступало (т. 1 л.д. 144-145)

**в том, что он совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, при следующих обстоятельствах:**

В период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 20 марта 2009 года, более точное время следствием не установлено, у Сосина Р.И., который находился на платформе железнодорожной станции «Макарово» г. N-ска Рязанской области, возник преступный умысел на изнасилование ранее неизвестной ему Роговой Н.М., находившейся в вышеуказанное время

в вышеуказанном месте. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. подошел к Роговой Н.М. и для облегчения совершения своих преступных намерений предложил последней довести её до места жительства в г. Касимов Рязанской области на принадлежащем ему автомобиле марки «Хендай Туссан», государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS, на что Рогова Н.М., не догадываясь об умысле Сосина Р.И. об её изнасиловании, согласилась и села на переднее пассажирское сидение вышеуказанного автомобиля. После чего Сосин Р.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на изнасилование Роговой Н.М., управляя данным автомобилем, стал подыскивать наиболее подходящее безлюдное место на территории N-ского района Рязанской области, при этом следуя по автодороге Волга 1 М 7 в направлении в г. Касимов для введения в заблуждение Рогову Н.М. относительно своих истинных преступных намерений в отношении последней. По ходу следования Сосин Р.И. свернул с проезжей части вышеуказанной автодороги возле д. 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области направо на грунтовую дорогу, по которой проехал около 300 м., затем повернул с неё вправо и примерно через 30 м. остановил автомобиль, после чего потребовал от Роговой Н.М. выйти из него. Последняя выполнить данное требование отказалась, после чего Сосин Р.И. вышел из автомобиля, открыл с внешней стороны переднюю пассажирскую дверь, и, применив физическую силу, вытащил Рогову Н.М. из машины. Рогова Н.М., осознавая возможность совершения противоправных действий по отношению к ней со стороны Сосина Р.И., попыталась с указанного места скрыться. Однако Сосин Р.И., не оставляя своих преступных намерений совершить изнасилование Роговой Н.М., догнал потерпевшую на участке местности, расположенном в 300 м. от д. 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области и в 35 м. от вышеуказанной грунтовой дороги, и неоднократно потребовал от неё в грубой форме с использованием нецензурной лексики вступить с ним в половую связь. Далее, получив от Роговой Н.М. отказ на свои противоправные требования, Сосин Р.И., желая сломить волю последней к сопротивлению для последующего совершения с ней полового акта, стал наносить ей удары руками, ногами, а также резиновой дубиной по голове и туловищу, после которых потерпевшая упала на землю, в результате чего воля последней к сопротивлению была сломлена. Затем Сосин Р.И., находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, действуя в завершение своего преступного умысла, направленного на изнасилование Роговой Н.М., стянул с неё одежду (джинсы, колготки, трусы) и совершил с потерпевшей половое сношение в естественной форме без согласия и против воли последней. Своими умышленными преступными действиями Сосин Р.И. причинил Роговой Н.М. следующие повреждения: ссадины и кровоподтеки на лице, спине, бедрах, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; закрытую черепно-мозговую травму: сотрясение головного мозга, три

ушибленные раны на волосистой части головы справа; ссадины и кровоподтеки на голове, которая повлекла за собой расстройство здоровья на срок не свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как легкий вред здоровью; закрытый перелом нижней челюсти слева, который повлек за собой расстройство здоровья на срок свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Таким образом, Сосин Р.И. совершил изнасилование, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст. 131 УК РФ.

**Он же, Сосин Р.И., обвиняется в том, что он совершил покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, с целью скрыть другое преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно:**

После совершения изнасилования Роговой Н.М. при вышеуказанных обстоятельствах, Сосин Р.И., находясь в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 20 марта 2009 года, более точное время следствием не установлено, на участке местности в лесном массиве, расположенном в 300 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 35 м. от грунтовой дороги, расположенной при повороте направо от автодороги Волга 1 М 7, решив, что Рогова Н.М. может сообщить правоохранительным органам и другим лицам о совершенном в отношении неё изнасиловании, решил совершить убийство Роговой Н.М. с целью скрыть данное преступление. Реализуя свой преступный умысел, Сосин Р.И. напал на удалявшуюся с места изнасилования Рогову Н.М. сзади на участке местности, расположенном в вышеуказанном лесном массиве на расстоянии 250 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 50 м. от вышеуказанной грунтовой дороги, где набросил на шею Роговой Н.М. жгут, которым стал душить потерпевшую, добиваясь наступления смерти последней посредством удушения, а также умышленно наносил при этом каждый множественные удары ногами и руками потерпевшей в область головы, лица, туловища и конечностей, в результате чего Рогова Н.М. потеряла сознание. Затем Сосин Р.И., решив, что путем его преступных действий наступила смерть Роговой Н.М. в результате её удушения, посчитал свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, завершённым, и, опасаясь, что последняя может быть замечена прохожими, перетащил тело Роговой Н.М. на участок местности за овраг в лесном массиве, расположенный в 450 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 130 м. от вышеуказанной грунтовой дороги, где закидал Рогову Н.М. хвойными ветками и снегом, и оставили её лежащей на земле.

В результате умышленных преступных действий Сосина Р.И. Роговой Н.М. были причинены следующие повреждения: ссадины и кровоподтеки на шее, кровоизлияния в белочные оболочки глаз, которые в

силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; ссадины и кровоподтеки на лице, спине, бедрах, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение головного мозга, три ушибленные раны на волосистой части головы справа; ссадины и кровоподтеки на голове, которая повлекла за собой расстройство здоровья на срок не свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как легкий вред здоровью; закрытый перелом нижней челюсти слева, который повлек за собой расстройство здоровья на срок свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Однако общественно опасные последствия в виде смерти Роговой Н.М. не наступили, и преступление не было доведено до конца по независящим от Сосина Р.И. обстоятельствам в связи с тем, что последний, решив, что Рогова Н.М. скончалась, покинул место происшествия, а также в результате того, что потерпевшая смогла через некоторое время прийти в сознание и впоследствии ей была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему она осталась жива.

Таким образом, Сосин Р.И. совершил покушение на убийство с целью скрыть другое преступление, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ.

**Он же, Сосин Р.И., обвиняется в том, что он совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:**

В период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 20 марта 2009 года, более точное время следствием не установлено, Сосин Р.И. после совершения изнасилования и покушения на убийство Роговой Н.М. при вышеуказанных обстоятельствах, находясь на участке местности в лесном массиве, расположенном в 450 м. от д. 1 дер. Старые Поляны N-ского района Рязанской области и в 130 м. от грунтовой дороги, расположенной при повороте направо от автодороги Волга 1 М 7, посчитав, что в результате его преступных действий Рогова Н.М. скончалась, решил совершить тайное хищение имеющегося при потерпевшей личного имущества. Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, Сосин Р.И. в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, осмотрев личные вещи, находившиеся при Роговой Н.М., тайно похитил обнаруженные у потерпевшей сумку стоимостью 1000 рублей, а также находившиеся в ней денежные средства в сумме 11 000 рублей, личные документы: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство, страховой полис, материальной ценности не представляющие, косметические предметы: помаду «Руби Роза» стоимостью 200 рублей, тушь «Кристиан Диор» стоимостью 1500 рублей, тени «Руби Роза» стоимостью 100 рублей, крем тональный «Лилия» стоимостью 50 рублей, карандаш черный «Кристиан диор» стоимостью 250 рублей, сотовый телефон марки «Нokia 2760» стоимостью 2590 рублей, то

есть всего на сумму 16690 рублей, причинив своими преступными действиями Роговой Н.М. значительный материальный ущерб. После чего Сосин Р.И. с места происшествия скрылся и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

Таким образом, Сосин Р.И. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Таким образом, Сосин Р.И. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Сосина Р.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ, являются:

1. *Заявление Роговой Н.М.*, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного ей мужчину, который 20.03.2009, находясь в лесу в районе дер. Старые Поляны её изнасиловал, пытаясь убить, сильно избил и удушил, а также похитил сумку с принадлежащим имуществом (т.1 л.д. 2).

2. *Протокол осмотра места происшествия с приложением фототаблицы*, в соответствии с которым осмотрен участок автодороги Волга 1 М7 по направлению из г. Н-ска в сторону г. Москвы. Возле д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области имеется поворот направо на грунтовую дорогу. По прошествии 300 м. по указанной дороге имеется ответвление направо в сторону г. Н-ска. Примерно через 30 м. по данному направлению имеется береза. Как пояснила участвующая в осмотре Рогова Н.М., её изнасилование происходило возле указанной березы. При этом мужчина, который совершил с ней изнасилование, закончил половой акт семяизвержением на снег возле данного дерева. В 40 см. от березы на снегу обнаружено вещество бежевого цвета в виде замерзшей слизи, которое было помещено на марлю, упаковано и изъято. Далее осмотр продолжен по направлению вглубь лесного массива возле оврага, на участке местности расположенном в 450 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 130 м. от идущей вдоль поля грунтовой дороги, расположенной при повороте направо от автодороги Волга 1 М 7. В 10 м. вглубь оврага имеется дерево (сосна), возле которой на расстоянии 30 см. и 120 см. обнаружены следы вещества бурого цвета глубиной около 15 см. С указанных мест были изъяты два смыва вещества бурого цвета. Рогова Н.М. пояснила, что в этом месте она была оставлена лежачей на земле. В указанном месте на овраге обнаружены хвойные ветки, три из которых изъяты. Далее осмотр вновь продолжен на участке местности у березы, в месте изнасилования Роговой Н.М., где также на снегу обнаружены следы от протектора шины автомобиля размером 60х20 см. След был сфотографирован.

Как пояснила Рогова Н.М., машина, на которой её привезли в указанное место остановилась примерно в пяти метрах от места изнасилования. Далее осмотр продолжен на участке местности, расположенном в вышеуказанном лесном массиве на расстоянии 250 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 50 м. от вышеуказанной грунтовой дороги. Как пояснила Рогова Н.М., в данном месте её душил и избивал неизвестный, который затем перетащил её в указанное место у оврага. В ходе осмотра места происшествия изъяты два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета, три хвойные ветки. (т.1 л.д. 5-7).

3. *Протокол освидетельствования*, в соответствии с которым у Роговой Н.М. зафиксированы повреждения в области головы, туловища и конечностей, а именно ссадины и кровоподтеки на лице, спине, бедрах, три ушибленные раны на волосистой части головы справа, ссадины и кровоподтеки на голове. В ходе освидетельствования получены образцы содержимого влагалища и заднего прохода (т.1 л.д. 4)

4. *Протокол осмотра места происшествия с приложением фототаблицы*, в соответствии с которым на стоянке у здания УВД по Н-скому муниципальному району по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. 3-го Интернационала, д. 39, обнаружен автомобиль бирюзового цвета марки «Хендай Туссан», государственный регистрационный знак М 555 ТУ 90 RUS с затемненными стеклами. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты шапка, пуговица серебристого цвета, телефон «Нокиа», табличка с триколором «Программа ГИБДД 2009», 13 чехлов с сидений, 4 колеса. (т.1 л.д. 35-36)

5. *Показания потерпевшей Роговой Н.М.* о том, что 20.03.09 около 09.00 она села на Курском вокзале г. Москвы на электричку и поехала к себе домой в г. Касимов. Однако, в электричке она уснула, и проехала до конечной остановки «Макарово». Она вышла из электрички, ей позвонила подруга Рыбакова С.В., с которой она в тот день была в г. Москве в баре. Она спросила, доехала Рогова Н.М. или нет. Она ответила, что проспала свою остановку и доехала до конечной остановки «Макарово». Рогова сказала, что сейчас поймает машину и поедет домой. Они попрощались. В «Макарово» она приехала около 10.00-11.00. Когда она была на платформе и еще разговаривала с подругой, то к ней подошел мужчина, опознанный ей как Сосин Р.И. Он спросил, не нужно ли ей такси. Рогова ответила, что нужно доехать до г. Касимов. Сосин Р.И. предложил довезти. Рогова Н.М. сразу согласилась, так как на первый взгляд каких-либо опасений Сосин Р.И. ей не внушал. Сосин Р.И. отвел её к своей машине – джип Хендай бирюзового цвета, фрагмент номера 555, стекла тонированные. Ей сразу запомнилось, что на лобовом стекле была табличка под триколор российского флага, между передними сидениями на подлокотнике лежала темно-серая шапка. Рогова

Н.М. села на переднее пассажирское сидение и они поехали. За рулем был Сосин Р.И. Они поехали с Сосиным Р.И. дальше в сторону горьковской автодороги в гаражный кооператив. Сосин Р.И. пояснил, что ему нужно ненадолго по делам. Они проехали до ГСК «Дружба», остановились у одного из гаражей. Сосин Р.И. вышел. Она спросила его, можно ли покурить, он ответил, что можно. Рогова Н.М. закурила, слегка приоткрыв стекло переднего окна. Потом Сосин Р.И. сел в машину и они поехали. Они поехали по горьковской дороге и в районе дер. Старые Поляны Сосин Р.И. свернул направо, в сторону лесного массива. Рогова Н.М. спросила, куда они едут. Сосин Р.И. ответил, что по делам. Рогова Н.М. почувствовала неладное, но переспрашивать не решилась. Проехав до указанного ей при осмотре места происшествия участка лесного массива, Сосин Р.И. остановил автомобиль и попросил её выйти. Она заволновалась еще сильнее и отказалась выполнить просьбу. Сосин Р.И. вышел, обошел машину, открыл переднюю водительскую дверь, где она сидела. Он с силой вытащил её на улицу, дернув за черную куртку, в которую она была одета. Рогова Н.М. пыталась уйти в противоположную от машины сторону, к дереву, в 5 метрах от машины. Сосин Р.И. её догнал, схватил за руку, и стал грубым тоном с использованием нецензурных выражений требовать вступления с ним в половую связь. Сосин Р.И. после того как она отказалась выполнять его требования вступить с ним в интимные отношения, стал её избивать, бил руками по голове и телу. При этом в ходе избивания её Сосиным Р.И. она вначале отбивалась от него руками. Рогова Н.М. после ударов упала, потом встала. Сосин Р.И. взял резиновую дубинку, после чего стал ей бить её по голове, лицу и телу. От ударов она упала на землю. После того, как она, лежа на земле, совсем обессилела и не могла оказать хоть какого-то сопротивления Сосину Р.И., то он сорвал с неё одежду (джинсы, колготки, трусы), после чего обнажил свои половые органы и стал её насиловать в естественной форме, во влагалище. Все это происходило недолго. Сосин Р.И. половой акт закончил семяизвержением на землю, после чего встал на ноги и стал одеваться. Она тоже оделась, Сосин Р.И. пошел в сторону машины, а она пошла в сторону леса. Через некоторое время Сосин Р.И. вернулся от своей машины и стал её догонять. После того, как Сосин Р.И. её догнал, он потребовал от неё дать ему телефон, или хотя бы сим-карту. Рогова Н.М. отдала сим карту Сосину Р.И. В руках у него был жгут (медицинский, резиновый). Сосин Р.И. её догнал и напал на неё сзади, набросившись на неё, затянули жгут на шею. Сосин Р.И. её душил, затягивая жгут, бил ногами и руками много раз по голове и телу. Все это время она неоднократно теряла сознание. Рогова Н.М. пришла в себя, когда он её тащил, волок её лежащую за руки до болота. После чего он отнес её за обрыв, положил на землю, затем побросал на неё снег и хвойные ветки. Рогова Н.М. опять потеряла сознание из-за того, что сознательно не дышала, чтобы Сосин Р.И. не заметил, что она жива, а также в связи с тем, что он её душил ранее, сдавливал шею, и она чувствовала нехватку воздуха. Через некоторое время Рогова Н.М. пришла в

себя, в сознание, встала и направилась через лес на шум машин. Сосина Р.И. нигде не было, машины тоже. Рогова Н.М. с трудом могла ходить, голова кружилась, ноги не шли. Она шла по лесу, в поисках дороги, чтобы позвать на помощь. Шла она не напрямую, а вокруг леса, ходить было тяжело, еле дышала. Потом Рогова Н.М. вышла на туже грунтовую дорогу, по которой они ехали, в поле, там присела. Потом подъехала грузовая машина, её водитель и пассажир, её подняли, помогли посадить в их машину. Затем они подвезли её до сотрудников ГИБДД, которые стояли на трассе у светофора. Сотрудники ГИБДД вызвали скорую помощь, после чего её отвезли в больницу. При этом в момент совершения в отношении её вышеуказанных действия у Роговой Н.М. при себе была сумка черного цвета, стоимость которой составляет 1000 рублей, в которой находились документы, в том числе паспорт, страховое свидетельство, страховой полис, документы по работе, они как ценности с материальной точки зрения для неё не представляют, а также косметика, а именно помада «Руби Роза» (стоимость 200 рублей), тушь «Кристиан Диор» (стоимость 1500 рублей), тени «Руби Роза» (стоимость 100 рублей), крем тональный «Лилия» (стоимость 50 рублей), карандаш черный «Кристиан Диор» (стоимость 250 рублей), всего косметика на сумму 2100 рублей), а также деньги 11000 рублей, телефон «Нокиа 2760» серого цвета, стоимость которого составляет 2590 рублей. В момент, когда её забрасывали снегом и ветками, то Сосин Р.И., считая, видимо, что она мертва, взял её сумку, в которой и находились указанные вещи. Таким образом, в результате похищения сумки с деньгами и личными вещами ей был причинен значительный ущерб. (т.1 л.д. 12-14)

6. *Протокол проверки показаний потерпевшей Роговой Н.М. на месте с приложением видеозаписи*, в соответствии с которым Рогова Н.М. выразила добровольное согласие показать место, где она встретилась с Сосиным Р.И., куда её впоследствии отвезли, и где в отношении неё было совершено преступление. Рогова Н.М. попросила проследовать к железнодорожной станции «Макарово» г. Н-ска, после чего провела участвующих лиц к платформе, и пояснила, что в данное место она приехала 20 марта 20009 года около 10.00-11.00. Далее Рогова Н.М. показала место на платформе, где она созванивалась с подругой после выхода из поезда, и в этом же месте к ней подошел Сосин Р.И., который предложил ей довезти её до дома, на что она согласилась. Затем Рогова Н.М. провела участвующих лиц с платформы к площади возле станции и указала на место, где стояла машина Сосина Р.И. – джип Хендай бирюзового цвета, пояснив, что она села на переднее сидение автомобиля, за рулем был Сосин Р.И. Далее Рогова Н.М. предложила проследовать к гаражному кооперативу, куда впоследствии её отвезли на данной машине. По прибытии в гаражный кооператив «Дружба» Рогова Н.М. пояснила, что в данное место она приехала с Сосиным Р.И. Рогова Н.М. указала место напротив гаража № 724, пояснив, что здесь Сосин Р.И. остановил машину и пошел к гаражу, а она осталась сидеть в машине,

закурила сигарету. Затем к машине подошел Сосин Р.И. и повез её в лесной массив дер. Старые Поляны Н-ского района, сообщив ей, что везет её домой. Далее Рогова Н.М. предложила проследовать в указанный лесной массив, куда её отвезли. В ходе следования по автодороге в сторону г. Москвы, возле д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области Рогова Н.М. попросила повернуть направо и проехать около 300 м. по грунтовой дороге. Далее Рогова Н.М. указала место, где Сосин Р.И. остановил машину, и пояснила, что затем Сосин Р.И. потребовал от неё выйти из машины, она отказалась, после чего Сосин Р.И. обошел машину, применив силу, вытащил её на улицу, дернув за куртку. Затем Рогова Н.М. проследовала к дереву, пройдя около 5 м. от места остановки машины. Подойдя к указанному дереву Рогова Н.М. пояснила, что в этом месте Сосин Р.И. её догнал и стал упрашивать, а потом требовать вступления с ним в половую связь. После того, как она отказалась, Сосин Р.И. стал её избивать дубинкой. Затем она упала на землю, Сосин Р.И. сорвал с неё одежду и изнасиловал возле указанного ей дерева. Затем Сосин Р.И. пошел обратно к машине, а она пошла в сторону леса, к дороге подальше от Сосина Р.И., в направлении к автодороге. Далее Рогова Н.М. провела участвующих лиц на участок местности, в вышеуказанном лесном массиве на расстоянии 250 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 50 м. от вышеуказанной грунтовой дороги. В данном месте Рогова Н.М. сообщила, что здесь её догнал Сосин Р.И. и потребовал от неё отдать телефон или Сим-карту, она отдала Сосину Р.И. Сим-карту. После чего Сосин Р.И. набросился на неё и стали её душить и избивать, отчего она упала и неоднократно теряла сознание. Затем Сосин Р.И., взяв её за плечи, волоком потащил её к болоту, где затем закидали ветками и снегом. После чего Рогова Н.М. провела участвующих лиц на участок местности, расположенный в 450 м. от д. 1 дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области и в 130 м. от идущей вдоль поля грунтовой дороги, расположенной при повороте направо от автодороги Волга 1 М 7. По прибытии на указанное место, Рогова Н.М. пояснила, что до данного места её донес Сосин Р.И., положил на землю, после чего закидал ветками и снегом. После чего Сосин Р.И. убыл, при этом забрав её сумку с личными вещами. Далее Рогова Н.М. показала, что через некоторое время она пришла в сознание и пошла через лес к месту, где её встретили дальнобойщики. Далее Рогова Н.М., предложив проследовать к данному месту, провела участвующих лиц на участок местности на указанной грунтовой дороге в 500 м. от д. 1 дер. Старые Поляны. По прибытии в указанное место, Рогова Н.М. пояснила, что в данное место она вышла из леса, и здесь её встретили двое мужчин на грузовом автомобиле, которые довезли её до сотрудников ГИБДД. Далее Рогова Н.М. предложила проследовать до указанного места, и провела участвующих лиц на участок автодороги Волга 1 М7 46 км. при повороте на дер. Ельня Н-ского района. В данное место её довезли на грузовой машине, здесь стояли сотрудники

ГИБДД, которые вызвали для неё скорую помощь, и впоследствии она была госпитализирована в больницу. (т.1 л.д. 54-59)

7. *Протокол допроса свидетеля Гринина С.С.*, о том, что он работает в ГСК «Дружба» автослесарем. Гаражный кооператив расположен недалеко от выезда из г. Н-ска по автодороге Волга 1 М7. 20.03.09 как обычно, к 09.00 он пришел на работу. Его начальником является Сосин Роман Игоревич, его компаньоном является Матюшин Денис Николаевич. У Сосина Р.И. имеется автомобиль Хендай Туссан бирюзового цвета, фрагмент номера 555, у Дениса – Рено Logan зеленоватого цвета. Они работают в гараже 724, который принадлежит Сосину Р.И., выполняют работы связанные с ремонтом автомобилей по указанию последнего. Приблизительно в 11.00 20.03.09 в ГСК подъехал Сосин Роман на своей автомашине Хендай Туссан, стекла которой тонированы. Гринин подошел к боковой части автомобиля. Переднее окно у пассажирской двери приоткрыто, и на переднем сидении я заметил силуэт девушки, лицо которой не смог разглядеть из-за темноты стекол. При этом она курила, стряхивала пепел из окна. При этом по строению пальцев он определил, что это была девушка. Он начал заходить в гараж, но его окликнул Сосин, который вышел из своей машины. Он передал два календаря, которые он отнес гараж. После этого Гринин вернулся к Сосину и он отдал ему деньги в сумме около 50-60 тысяч долларов США. Роман попросил его передать эти деньги молодому человеку, который должен прийти в течение дня и представиться именем Иван. Гринин взял эти деньги и положил в гараж. Гринин видел, что автомобиль Сосина Хендай постоял около двух минут, после чего он уехал в неизвестном направлении. При этом ни девушка, ни Сосин из машины не выходили, из ГСК «Дружба» отъехали все вдвоем. Сосин Р.И. приехал около 16.00, девушки не было. После чего Сосин зашел в гараж 724, попил чаю. Сосин остался в гараже, сел в машину АУДИ, которая находится на ремонте, и заснул. Около 18.00 Сосин сообщил, что он уезжает в г. Рязань, и через некоторое время он уехал на своей машине. Сосина Романа может охарактеризовать как веселого человека, конфликтов с кем – либо я за ним не замечал. (т.1 л.д. 60-62)

8. *Протокол допроса свидетеля Рыбаковой С.В.*, о том, что Роговая Наталья - её знакомая, она познакомилась с ней, когда ей было 18 лет. Про Наталью знает, что она живет в Н-ском районе, работает продавцом. Наталью может охарактеризовать положительно, с ней никогда не ссорилась, и вообще она девушка не конфликтная, дурных привычек нет, ничего плохого о ней сказать не может. 19.03.09 вечером они с Натальей встретились в г. Москве. Они пошли в кафе, Рыбаченко выпила немного спиртного (вино), Наталья вообще ничего из спиртного не употребляла. Из кафе они ушли утром, примерно в 08.00, после чего разъехались. Наталья направилась на Курский вокзал, чтобы на электричке направиться домой в г. Касимов. Они договорились созвониться, как только Наталья доберется до дома. Она позвонила Наталье

около 10.30-11.00 20.03.09, спросила, у неё, доехала она или нет. Наталья ответила, что проспала в электричке свою остановку, и сейчас будет брать такси, чтобы доехать до дома. Рыбаченко позвонила ей, где то через полчаса. Наталья ответила, что она села в машину и едет домой, в какую именно машину, она не пояснила. Потом она позвонила Наталье вновь около 13.00-14.00. Сотовый телефон Натальи был недоступен. По прошествии нескольких дней она узнала от Натальи, что с ней потом произошло в тот день 20.03.09. Наталья рассказала, что водитель машины, в которую она села, джип бирюзового цвета отвез её в лесной массив, где этот водитель её сначала сильно избил, а потом изнасиловал. После чего водитель попытался её убить, сильно избил, душил веревкой, потом закидал тело ветками, похитил сумку с вещами. Наталья сказала, что ей удалось выбраться из леса, потом её отвезли в больницу. 19.03.09 ничего странного в поведении и разговорах Роговой она не заметила. При ней была сумка черного цвета, а также сотовый телефон, косметика и деньги. Каких – либо телесных повреждений на Роговой не было, следов побоев не заметила. (т.1 л.д. 63-64).

9. *Протокол допроса свидетеля Крысина И.В.*, о том, что он работает в 5 СБ 2 СП ДПС ГУВД РО в должности старшего инспектора. 20.03.09 он находился на службе, на 46 км. автодороги Волга 1 М7, возле поворота на дер. Ельня в сторону г. Москва, на посту находился вместе с инспектором Полуешкиным В.В. Около 15.00-15.30 недалеко от них на обочине остановилась грузовая машина кузовом оранжевого цвета, или Камаз, или Маз, с прицепом - самосвал с сеном. Из машины вышел мужчина и подошел к ним. Номера машины он не запомнил. Данная автомашина ехала со стороны г. Н-ска по автодороге Волга 1 М7. Вышедший мужчина подошел к ним и сообщил, что у него в машине находится молодая девушка, которой очень плохо, и ей срочно нужна медицинская помощь. Данные девушки мужчина не назвал, она сама из машины не выходила и они её с инспектором Полуешкиным совсем не видели, она так и оставалась сидеть в кабине. Они незамедлительно передали по рации через радиостанцию на спецпост № 1 ДПС, чтобы срочно вызвали скорую на 46 км. автодороги для оказания помощи девушке в грузовой машине. После чего, он с Полуешкиным поехали на дорожно-транспортное происшествие в пос. Обухово. Грузовая машина с девушкой остался на прежнем месте, на 46 км., а они уехали. 20.03.09 они не останавливали машину Хендай бирюзового цвета с номером М 555 ТУ для проверки документов у водителя Сосина Р.И. (т.1 л.д. 65-66)

10. *Протокол допроса свидетеля Белова Д.В.*, о том, что он работает руководителем ЗАО «Облспецстоянка», которое расположено по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. Ильича, д. 2. 20.03.09 согласно графику я был на рабочем месте с 08.50 вместе с охранником Савенковым М.В. Он рабочее место в течение всего дня не покидал, был на стоянке с 08.50 до 09.00 21.03.09. При этом я могу подтвердить, что автомобиль Хендай Туссан

госномер м 555 ту 90, принадлежащий Сосину Р.И., к ним не приезжал, и самого Сосина 20.03.09 на территории спецстоянки не было. О Сосине Р.И. знает, что он занимается бизнесом в сфере купли-продажи поддерживаемых автомобилей, с которым он неоднократно сталкивался по рабочим отношениям. О его личности особо ничего сказать не может, с виду обычный человек. При этом, когда он приезжает, то постоянно с ним здоровается, то есть он его никак пропустить не мог 20.03.09, если бы он действительно приезжал к ним на стоянку. Но его не было в тот день. (т.1 л.д. 67-68)

11. *Протокол допроса свидетеля Рыжова В.И.*, о том, что он работает в фермерском хозяйстве «Старые Поляны» водителем. 20.03.09 он был совместно с трактористом этого же хозяйства Шевченко Е.В., занимались перевозкой сена в дер. Старые Поляны Н-ского района Рязанской области. Около 15.00-16.00 20 марта они проезжали на самосвале «МАЗ» оранжевого цвета по грунтовой дороге в этой деревне, по направлению к автодороге Волга 1 М7. На участке данной дороги, где то в 500 м. от дороги и первого дома этой деревни они заметили, что на земле рядом с лесом сидит девушка. Посоветовавшись с товарищем, они решили остановиться и узнать, что случилось с ней, подумали, что девушке может быть плохо. Они остановились рядом с девушкой. Она была одета в синие джинсы, черную куртку, волосы русые. Когда они подошли к девушке, то заметили на её лице большое количество повреждений, особенно запомнились большие ссадины на шее, в общем, девушка была сильно избита. Она говорила еле-еле, очень тихо. Она тяжело дышала, была сильно испугана, в шоковом, обморочном состоянии. Девушка еле поднялась с нашей помощью, передвигалась с большим трудом. Они посадили её в кабину машины и повезли по грунтовой дороге к автодороге Волга 1 М7 и затем поехали к дер. Ельня. В процессе движения девушка немного пришла в себя, более или менее смогла внятно говорить. Она сказала, что её зовут Наталья, фамилия, кажется Рогова. Она сказала, что не местная, живет в г. Касимов. Также Рогова сообщила, что в этот день, 20 марта она приехала на электричке не на свою остановку «Макарово» и поймала машину. Водитель согласился подвезти её до дома, но потом он отвез её в этот лес, в дер. Старые Поляны, где он её изнасиловал, потом стал избивать, душить. Она теряла сознание, и затем, с её слов, когда преступник решил, что она мертва, то закидал её ветками, а потом еще засыпал снегом. Но она пришла в себя и добралась до участка дороги, где они её и встретили. Также Наталья сказала, что её привезли на машине джип. Данных об этих двух мужчинах она никаких не знает. После чего они с ней доехали до поворота в дер. Ельня, где стояли сотрудники ГИБДД. Он вышел из кабины водительской двери (управляя машиной) и подошел к сотрудникам ГИБДД и попросил их вызвать скорую помощи. Через некоторое время приехала скорая, и девушку увезли. Больше они эту девушку никогда не видели. Когда девушка вышла из машины, то все сидение было в воде, она была вся насквозь мокрая. При ней никакого

имущества не было. Наталья сказала, что эти двое забрали её вещи, а именно сумку, телефон и деньги. (т. 1 л.д. 69-70)

12. *Показания свидетеля Сосина И.П.*, о том, что Сосин Роман Игоревич его младший сын. Сына может охарактеризовать с положительной стороны. Он не пьет, не курит, наркотики не употреблял. По характеру он нормальный, спокойный. Он не конфликтный, на него никто из соседей никогда не жаловался. Учился он в школе средне, окончил 9 классов. К учебе он не тяготел, но с детства увлекался машинами, сам ремонтировал, собирал. В 14 лет Роман пошел в училище, стал зарабатывать на карманные расходы ремонтом машин. Потом он стал работать в гараже в ГСК «Дружба», ремонтировал машины, привлекал других рабочих. Последней его машиной, на которой он ездит была Хендай Туссан бирюзового цвета, номер один пятачки. Из знакомых Романа знает только Матюшина Дениса – его напарника. Руслан женился десять лет назад, имеет трех несовершеннолетних детей. В его семье отношения были хорошие. 20.03.09 он увидел сына вечером, около 19.00, когда тот пришел после работы из гаражей. После этого они взяли вещи и поехали в г. Рязань. Видел ли он Романа 20.03.09, сказать не может. В ходе следования в Рязань ему Роман ничего не сказал о том, чем он занимался 20.03.09. Сосин И.П. заметил, что он тогда был более молчалив, но в целом, вел себя как обычно. Волнения на лице Романа он не заметил. 23.03.09 Роман был задержан. Обстоятельства инкриминируемого Роману преступления ему не известны. Со слов родственников знает, что его подозревают в изнасиловании. (т.1 л.д. 71-72).

13. *Показания свидетеля Матюшина Д.Н.*, о том, в ГСК «Дружба», расположенном на территории Н-ского района Рязанской области, он занимается предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей запасных частей на аварийных машинах. Его компаньоном по бизнесу является Сосин Роман. Данным видом деятельности он занимался с Сосиным около года. Они познакомились в гаражах, когда чинили машины. Сосина может охарактеризовать положительно, он трудолюбивый, каких-либо конфликтов, ссор между ними не было. Агрессии он у него не замечал. Сосина он видел 20 марта 2009. Около 14.00-16.00 он встретил Сосина в ГСК «Дружба», он был на своей машине Хендай Туссан – джип бирюзового цвета. При этом он сам приехал где-то за 10 минут до приезда Романа. По внешнему виду Сосин был трезв. Матюшин пообщался с Романом по делам. Роман ничего не сказал, откуда он приехал вместе с Денисом, и что они при этом делали. Потом он уехал, Роман остался в гаражах, где был при этом Денис, не помнит. Он приехал обратно в ГСК около 17.00-18.00, видел, как Роман идет со стороны гаража. Он недолго пообщался с Романом, он сказал, что хочет съездить посмотреть машину, после чего он уехал. Через день он узнал, что Романа задержали сотрудники правоохранительных органов за совершение изнасилования. (т. 1 л.д. 73-74)

14. *Протокол предъявления лица для опознания*, в соответствии с которым Рогова Н.М. опознала Сосина Р.И., как мужчину, который 20.03.09 подвозил её от станции «Макарово» в сторону г. Касимов, и захватив в дер. Старые Поляны Н-ского района совершил её изнасилование. Затем Сосин Р.И. решил её убить, он её душил и избивал, после чего оставил лежать в овраге без сознания, а также похитил сумку с документами и имуществом. Рогова Н.М. опознает его по чертам лица, внешности, телосложению. (т. 1 л.д. 22-24)

15. *Протокол получения образцов для сравнительного исследования*, в соответствии с которым у потерпевшей Роговой Н.М. были отобраны образцы крови и слюны (т. 1 л.д. 16)

16. *Протокол получения образцов для сравнительного исследования*, в соответствии с которым у подозреваемого Сосина Р.И. были отобраны образцы слюны и крови (т. 1 л.д. 32)

17. *Протокол освидетельствования*, в соответствии с которой у подозреваемого Сосина Р.И. взят смыв с полового члена, а также получены ногтевые срезы с обеих рук (т. 1 л.д. 34)

18. *Протокол выемки*, в соответствии с которым у Роговой Н.М. изъяты предметы её одежды (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер куртка), а также товарный и кассовый чеки на похищенные мобильный телефон марки «Нokia 2760» и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн». (т.1 л.д. 18-19)

19. *Протокол задержания*, в соответствии с которым в ходе личного обыска у подозреваемого Сосина Р.И. изъяты предметы его одежды (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны), а также мобильные телефон «Сони Эриксон», ключ от автомобиля Хендай с брелоком сигнализации. (т.1 л.д. 25-27)

20. *Протокол осмотра предметов и документов*, в соответствии с которым осмотрены три хвойные ветки, предметы одежды Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер, куртка), товарный и кассовый чеки на мобильный телефон марки «Нokia 2760» и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн», предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны), мобильные телефоны «Сони Эриксон», «Нokia», шапка, пуговица, табличка «Программа ГИБДД 2009», 13 чехлов и 4 колеса от автомобиля Хендай Туссан. (т. 1 л.д. 75-83)

21. *Вещественные доказательства*: два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета, три хвойные ветки, предметы одежды

Роговой Н.М. (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер, куртка), товарный и кассовый чеки на мобильный телефон марки «Нокиа 2760» и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн», предметы одежды Сосина Р.И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны), мобильные телефоны «Сони Эриксон», «Нокиа», шапка, пуговица, табличка «Программа ГИБДД 2009», 13 чехлов и 4 колеса от автомобиля Хендай Туссан, ногтевые срезы с правой и левой рук Сосина Р.И., смыв с полового члена Сосина Р.И., предметные стекла с содержимым влагилица Роговой Н.М. (т. 1 л.д. 84-85).

22. *Заключение экспертизы волокнистых материалов и изделий № 1186/11-1*, в соответствии с выводами которой на футболке, куртке и спортивных брюках Сосина Р.И. имеются вискозные волокна серо-синего цвета (соответственно, 2 шт., 1 шт., 1 шт.) общей родовой принадлежности с волокнами трикотажа блузки Роговой Н.М. На ногтевых срезах левой руки Сосина Р.И. имеется одно вискозное волокно серо-синего цвета общей родовой принадлежности с волокнами трикотажа блузки Роговой Н.М. На чехлах с сидения, спинки и подголовника переднего пассажирского сиденья имеются вискозные волокна серо-синего цвета общей родовой принадлежности с волокнами трикотажа блузки Роговой Н.М. (т. 1 л.д. 105-106)

23. *Заключение биологической судебной экспертизы № 856*, в соответствии с выводами которой группа крови Роговой Н.М. – *OaB*. В образце её слюны выявлен антиген Н. Группа крови Сосина Р.И. – *AB*. с сопутствующим антигеном Н; в его образце слюны выявлены антигены А и Н. На двух смывах с места происшествия и на трусах, джинсах, куртке, блузке, колготках, бюстгальтере Роговой Н.М. обнаружена кровь человека. При установлении групповой принадлежности выявлен антиген Н, свойственный группе *OaB*. Происхождение крови не исключается от Роговой Н.М. и исключается от Сосина Р.И. В веществе бежевого цвета, изъятом с места происшествия, обнаружены сперматозоиды и выявлены антигены А и Н, свойственные выделениями лица с группой крови *AB*. Происхождение спермы от Сосина Р.И. не исключается. (т.1 л.д. 97-98)

24. *Заключение молекулярно-генетической судебной экспертизы № 1002*, в соответствии с выводами которой препараты ДНК, выделенные из биологических следов на представленных двух смывах вещества бурого цвета содержат идентичную ДНК женской природы и обнаруживают генетические признаки, которые могут происходить от одного человека. Генотипические признаки в препаратах ДНК, выделенных из данных биологических следов, не отличаются от генотипа Роговой Н.М. Расчетная (условная) вероятность того, что эти следы действительно произошли от

Роговой Н.М., составляет не менее **99,999 %**. Препарат ДНК, выделенный из биологических следов на образце бежевого цвета, содержит индивидуальную ДНК мужской природы. Генотипические признаки в препарате ДНК, выделенной из данных биологических следов, не отличаются от генотипа Сосина Р.И. Расчетная (условная) вероятность того, что эти следы действительно произошли от Сосина Р.И., составляет не менее **99, 999 %**. (т. 1 л.д. 101-102)

25. *Заключение комиссии судебно-психиатрических экспертов № 310/а*, в соответствии с выводами которой Сосин Р.И. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его возможности в период совершения инкриминируемых ему деяний осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает в настоящее время. В период совершения инкриминируемых ему деяний у Сосина Р.И. не было признаков временного психического расстройства, в том числе и патологического опьянения, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении к нему принудительных мер медицинского характера Сосин Р.И. не нуждается. По своему психическому состоянию в настоящее время Сосин Р.И. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. В связи с отрицанием своей причастности к инкриминируемым ему деяниям, ответить на вопрос о наличии в юридически-значимый период у Сосина Р.И. состояния сильного душевного волнения не представляется возможным. У Сосина Р.И. выявлены такие индивидуально-психологические особенности, как достаточно коммуникативные и адаптивные возможности, ориентация в деятельности на собственные интересы и установки, избегание открытых конфликтов, осторожность в действиях. Некоторые высказывания Сосина Р.И., имеющие отношение к юридически-значимым обстоятельствам, носят противоречивый характер. (т.1 л.д. 118-121)

26. *Заключение судебно-медицинской (акушерско-гинекологической) судебной экспертизы № 30*, в соответствии с которой при судебно-медицинском исследовании у Роговой Н.М. установлены:ссадины и кровоподтеки на шее, кровоизлияния в белочные оболочки глаз, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; ссадины и кровоподтеки на лице, спине, бедрах, которые в силу своей незначительности не влекут за собой расстройство здоровья и поэтому не имеют признаков вреда здоровью; закрытая черепно – мозговая травма: сотрясение головного мозга, три ушибленные раны на волосистой части головы справа; ссадины и

кровоподтеки на голове, которая повлекла за собой расстройство здоровья на срок не свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как легкий вред здоровью; закрытый перелом нижней челюсти слева, который повлек за собой расстройство здоровья на срок свыше 3-х недель (21 дня) и поэтому квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Особенности указанных повреждений указывают на образование их от многочисленных воздействий по голове, шее, спине и бедрам твердым тупым предметом, возможно, 20.03.2009 г. при обстоятельствах дела, изложенных Роговой Н.М. Кровоизлияния в белочные оболочки глаз обусловлены повышением давления в системе верхней поллой вены, которое имело место при сдавлении шеи. Также сдавление шеи могло обусловить потерю сознания, в том числе неоднократное, возможно, при обстоятельствах, изложенных Роговой Н.М. (т. 1 л.д. 90-92)

27. Заключение трассологической судебной экспертизы № 126, в соответствии с выводами которой, предоставленный на экспертизу след, указанный в протоколе осмотра места происшествия, пригоден для идентификации и является следом транспортного средства, предположительно с протектором шины размером 215/65/R15. Представленный на исследование след оставлен правым передним колесом автомашины Хендай Туссан, представленным на исследование. (т.1 л.д. 109-110)

28. Заключение товароведческой судебной экспертизы № 2742/20-1, согласно выводам которой товарные характеристики (материал изготовления, цвет, форма, конструкция, отделка, размерные признаки) пуговицы, изъятой с места происшествия, соответствуют товарным характеристикам пуговиц с куртки Роговой Н.М. (т.1 л.д. 113-114)

29. *Протокол осмотра документов*, в соответствии с которым осмотрены документы, полученные из компаний сотовой связи ОАО «МТС», ЗАО «Соник Дуо», ОАО «Вымпелком», представляющие собой детализацию телефонных переговоров Роговой Н.М., Сосина Р.И. в период с 19.03.09 по 22.03.09. При осмотре детализации телефонных переговоров Сосина Р.И. по абонентскому номеру 89037804879 обнаружены следующие сведения:

1. 20.03.09 10:25:33 входящий звонок с номера 89161607125, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Макарово.
2. 20.03.09 10:33:59 входящий звонок с номера 496325763, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ск, ул. Рабочая, 2.
3. 20.03.09 12:33:28 входящий звонок с номера 89161420817, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.
4. 20.03.09 12:36:00 входящий звонок с номера 89605040631, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.

5. 20.03.09 12:47:19 входящий звонок с номера 89268207685, адрес нахождения Сосина Р.И. – МО, Н-ский район, Загорново.
  6. 20.03.09 13:02:54 входящий звонок с номера 89263437625, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.
  7. 20.03.09 13:09:20 входящий звонок с номера 89160808785, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.
  8. 20.03.09 13:10:26 входящее SMS сообщение с номера 89168999100, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.
  9. 20.03.09 13:15:50 входящий звонок с номера 4957029579, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.
  10. 20.03.09 13:31:18 входящий звонок с номера 89157799341, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.
  11. 20.03.09 13:31:38 входящий звонок с номера 89265428293, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.
  12. 20.03.09 14:11:20 входящий звонок с номера 89032323332, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, Старые Поляны.
- При осмотре детализации телефонных переговоров Сосина Р.И. по абонентскому номеру 89262200929 обнаружены следующие сведения:
1. Исходящий вызов на номер 79258892020 20.03.2009 10:02:38, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ж/д ст. Макарово.
  2. Входящий вызов с номера 79263144529 20.03.2009 10:09:00, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ж/д ст. Макарово.
  3. Входящий вызов с номера 79265739013 20.03.2009 10:26:02, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ж/д ст. Макарово.
  4. Входящий вызов с номера 79265739013 20.03.2009 10:35:07, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ул. Рабочая, д. 2.
  5. Входящий вызов с номера 79258892020 20.03.2009 10:36:44, адрес нахождения Сосина Р.И. – г. Н-ск, ул. Рабочая, д. 70 А.
  6. Входящий вызов с номера 79258892020 20.03.2009 10:37:34, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, н.п. Подвязново
  7. Входящий вызов с номера 89057430742 20.03.2009 10:46:20, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
  8. Входящий вызов с номера 79263144529 20.03.2009 11:01:09, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
  9. Входящий вызов с номера 4965746304 20.03.2009 11:03:08, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
  10. Исходящий вызов на номер 79265739013 20.03.2009 12:34:21, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
  11. Исходящий вызов на номер 79265984444 20.03.2009 12:35:43, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, н.п. Подвязново
  12. Входящий вызов с номера 89605040631 20.03.2009 12:40:30, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
  13. Входящий вызов с номера 89263501234 20.03.2009 13:13:27, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.

14. Входящий вызов с номера 89261879125 20.03.2009 13:18:52, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
15. Входящий вызов с номера 89265819996 20.03.2009 13:21:29, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
16. Входящий вызов с номера 89039651360 20.03.2009 13:25:49, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
17. Входящий вызов с номера 89055891759 20.03.2009 13:30:25, адрес нахождения Сосина Р.И. – Н-ский район, пос. Старые Поляны.

При осмотре детализации телефонных переговоров Роговой Н.М. по абонентскому номеру 89629986131 обнаружены следующие сведения:

1. 20.03.2009 08:38:38, исходящий звонок на номер 89031183910, адрес вышки соединения – г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36.
2. 20.03.2009 08:57:11, входящее SMS сообщение с номера 89037011111, адрес вышки соединения – г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13
3. 20.03.2009 09:03:35, входящее SMS сообщение с номера 89037011111, адрес вышки соединения – Рязанская область, г. Касимов, ул. Победы, д. 1.
4. 20.03.2009 09:06:36, входящее SMS сообщение с номера 89037011111, адрес вышки соединения – Рязанская область, г. Касимов, микр. Салтыковка, ул. Гражданская, д.5.
5. 20.03.2009 10:40:38, входящий звонок с номера, адрес вышки соединения – Рязанская область, г. Н-ск, ул. Радченко, д.13.
6. 20.03.2009 10:47:37, исходящий звонок на номер 89042857850, адрес вышки соединения – Н-ский район, пос. Старые Поляны.
7. 20.03.2009 10:51:47, входящий звонок с номера 89647786068, адрес вышки соединения – Н-ский район, пос. Старые Поляны.

Кроме того, осмотром установлено, что согласно представленным данным из компаний сотовой связи ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (Билайн), ОАО «МЕГАФОН-МОСКВА», ОАО «МТС» какие – либо сведения о детализации соединений, и подключении к сетям связи с мобильного телефона с электронным кодом Imei 356401022814263, принадлежащего Роговой Н.М., а также её телефонного номера 89629986131, за период времени с 20.03.2009 после 10:51:47 по 20.07.09 отсутствуют. (т. 1 лд. 128-131)

30. *Вещественные доказательства*: документы, представляющие собой детализацию телефонных переговоров Роговой Н.М., Сосина Р.И. в период с 19.03.09 по 22.03.09, подтверждающие их нахождение в период совершения преступления – с 10 до 14 часов 20.03.2009 на территории, обслуживаемой базовыми станциями: Н-ский район дер. Старые Поляны; Н-ский район н.п. Подвязново; Н-ский район дер. Загорново; Н-ский район дер. Аксено-Бутырки; Н-ский район дер. Аборино; Н-ск 52 км. автомагистрали (т.1 л.д. 132-133).

31. *Иные документы* – ответ на запрос из ООО «Алькор и Ко» (магазин «Лэтуаль»), в соответствии с которым по состоянию на 20 марта 2009 года

примерная рыночная следующих косметических приборов составляет: помада «Руби Роза» - 200 рублей, тушь «Кристиан Диор» - 1500 рублей, тени «Руби Роза» - 100 рублей, крем тональный «Лилия» - 50 рублей, карандаш черный «Кристиан Диор» - 250 рублей (т. 1 л.д. 139)

32. *Иные документы – ответ на запрос из ООО «Тандер-Магнит», в соответствии с которым 19 марта 2009 года сотруднице магазина Роговой Н.М. была выдана заработная плата в сумме 13470 рублей 90 копеек.* (т. 1 л.д. 135)

33. *Иные документы – ответ на запрос из железнодорожного вокзала г. N-ск, в соответствии с которым указано расписание прибытия электропоездов из г. Москвы на станцию «Макарово» 20 марта 2009 года. Среди прочих указано время прибытия поезда - 10 часов 17 минут.* (т. 1 л.д. 141).

34. *Иные документы – ответ на запрос из торгового павильона ИП «Артоболовская Е.Д.», в соответствии с которым по состоянию на 20 марта 2009 года рыночная стоимость женской сумки черного цвета из кожзаменителя размером 35х20 см, на двух ремнях, с двумя большими отделениями и одним маленьким в центре на молнии соответствует цене 1000 рублей.* (т. 1 л.д. 137).

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

1. *Показания подозреваемого Сосина Р.И.* о том, что с утра 20.03.2009 года, он находился у себя дома. С 09 до 10 утра он поехал за газетой в палатку «Союзпечать» в районе Истомкино. После чего он на своей машине Хендай «Туссан» г/н. У 555 ТМ 90 поехал на «Мособлспецстоянку». Там он рассматривал машины. Там он пробыл около часа, после чего он поехал обедать по адресу: Рязанская область, г. N-ск, ул. Радио д. 32, где пообедал с 12:00 до 12:30, затем он направился в гараж. После чего он один направился в гаражный кооператив «Дружба» по работе. Там он пробыл примерно до 13:15. В кооперативе «ДРУЖБА» были Матюшин Д.Н., Спирионов А.А. и Гришин С.С. В 13:15 он направился в г. N-ск ул. Бетонная, СМУ 21, где его видел сторож и запускал его машину на территорию. Там Сосин Р.И. также осматривал машины. После чего он отправился в 14.00. на 50 км Горьковского шоссе Москва-Волга – М7, на пост ГАИ, где разговаривал с инспектором ДПС об ориентировке на машину. На посту он пробыл примерно 2-3 минуты. После чего он снова вернулся в кооператив «Дружба», где пробыл до 16:00. После чего он отправился в г. Электросталь Рязанской области по адресу: ул. Красная, д. 1, где располагается автосервис. Пробыл он там около 15 минут, где его видели сотрудники кооператива, после чего Сосин Р.И. снова вернулся в гаражный кооператив «Дружба». По дороге его остановили на посту

инспекторы ДПС для проверки документов, затем он проехал в гараж, где пробыл до 19:00. (т.1 л.д. 29-30)

2. *Показания обвиняемого Сосина Р.И.*, о том, что он не признает вину в предъявленном обвинении по ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, давать показания отказывается в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. (т.1 л.д. 52-53)

3. *Показания обвиняемого Сосина Р.И.*, о том, что он категорически не признает вину в предъявленном обвинении по ч.1 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ. Никаких инкриминируемых ему преступлений не совершал, потерпевшая его оговаривает. Все собранные в отношении него доказательства получены с нарушением уголовно-процессуального закона и не имеют юридической силы. Уверен в своей невиновности и вынесении оправдательного приговора. (т.1 л.д. 152-153)

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: обстоятельством, смягчающим наказание Сосину Р.И. является наличие у последнего малолетних детей в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ. (т.1 л.д. 144-145) Обстоятельств, отягчающих наказание Сосину Р.И. в соответствии со ст. 63 УК РФ предварительным следствием не установлено.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Сосина Р.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ являются<sup>6</sup>: xxxxxxxxxx

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник: xxxxxxxxxx

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: xxxxxxxxxx

Доказательствами, подтверждающими обвинение Сосина Р.И. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ являются:

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник: xxxxxxxx

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: xxxxxxxx

**Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением:**

---

<sup>6</sup> Здесь приводятся аналогичные доказательства обвинения и защиты, смягчающие и отягчающие обстоятельства

1. Рогова Наталья Михайловна, 03.02.1987 года рождения, уроженка г. Рязань, зарегистрирована и проживает по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Октябрьская, д. 19, кв. 14, гражданка РФ, не замужем, невоеннообязанная, не судима. Преступлением причинен физический, имущественный и моральный вред. (т.1 л.д. 10-11).

(с указанием тома, листа уголовного дела)

**Данные о гражданском истце:**

нет

**Данные о гражданском ответчике:**

нет

Обвинительное заключение составлено в следственном отделе по г. N-ску Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Рязанской области «21» апреля 2009 и вместе с уголовным делом №201285 направлено в прокуратуру Рязанской области.

**Следователь по особо важным делам  
юрист 3 класса**

**А.Г. Тихонов**

**СОГЛАСЕН**

Руководитель следственного отдела  
по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ  
по Рязанской области  
советник юстиции

\_\_\_\_\_ Лавров Ю.М.

«21» апреля 2009 года

### **Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание**

#### **1. Обвиняемый:**

1. Сосин Роман Игоревич, зарегистрирован по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. Электрическая, д. 32. Содержится в ФБУ ИЗ 50/1 УФСИН России по Рязанской области. Мера пресечения: заключение под стражу с 24.03.2009

том № 1 , л.д. 29-30, 39-41

#### **2. Потерпевшая:**

1. Рогова Наталья Михайловна, 03.02.1987 года рождения, зарегистрирована и проживает по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Октябрьская, д. 19, кв. 14

том № 1 , л.д. 12-14

#### **3. Свидетели обвинения:**

1. Гринин Сергей Сергеевич, зарегистрирован и проживает по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. 3-го Интернационала, д. 139, кв.8 (т.1 л.д. 60-62)

2. Рыбакова Светлана Викторовна, зарегистрирована по адресу: Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Кривополянье, ул. 10-й пятилетки, д.21, кв. 2, проживает по адресу: Рязанская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 76, кв. 1 (т.1 л.д. 63-64)

3. Крысин Игорь Валерьевич, зарегистрирован и проживает по адресу: Рязанская область, г. Павловский Посад, ул. Игнатьева, д. 70 (т.1 л.д. 65-66)

4. Белов Дмитрий Валерьевич, зарегистрирован и проживает по адресу: Рязанская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 30 а, кв. 33 (т.1 л.д. 67-68)

5. Рыжов Владимир Иванович, зарегистрирован и проживает по адресу: Рязанская область, Н-ский район, дер. Старые Старые Поляны, д. 70а (т.1 л.д. 69-70)

6. Сосин Игорь Петрович, зарегистрирован и проживает по адресу: Рязанская область, г. Н-ск, ул. 1-ая Колхозная, д. 15, кв. 2 (т.1 л.д. 71-72)

7. Матюшин Денис Николаевич, зарегистрирован по адресу: Рязанская область, Н-ский район, дер. Колонтаево, ул. Напрудная, д. 16 (т.1 л.д. 73-74)

#### **4. Свидетели защиты: нет**

5. Адвокат: на предварительном следствии защиту обвиняемого Сосина И.Р. осуществлял адвокат Жаринов Михаил Сергеевич, адвокатский кабинет «Жаринов М.С. и ко».

**Следователь по особо важным делам  
юрист 3 класса**

**А.Г. Тихонов**

## Справка

1. Срок предварительного следствия 01 месяц. Уголовное дело № 201285 возбуждено 21.03.2009 по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 ч. 1 УК РФ. (т. 1 л.д. 1); уголовное дело № 201290 возбуждено 25.03.2009 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении Сосина Р. И. (т. 1 л.д. 43); уголовное дело № 201291 возбуждено 25.03.2009 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении Сосина Р. И. (т. 1 л.д. 45), 25.03.2009 уголовные дела №№ 201285, 201290 и 201291 соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен № 201285 (т. 1 л.д. 46-47).

2. Сосин Р. И. задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 22.03.2009 (т. 1 л.д. 25-27).

3. Сосину Р. И. N-ским городским судом 24.03.2009 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (т. 1 л.д. 39-41).

4. Сосину Р. И. 26.03.2009 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 ч. 1, ст. 30, ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. «к», ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ (т. 1 л.д. 49-51); Сосину Р. И. 18.04.2009 в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 ч. 1, ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. «к», ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ (т. 1 л.д. 147-151).

5. Вещественные доказательства: два образца вещества бурого цвета, образец вещества бежевого цвета, три хвойные ветки, предметы одежды Роговой Н. М. (джинсы, блузка, колготки, трусы, бюстгальтер, куртка), товарный и кассовый чеки на мобильный телефон марки «Нokia 2760» и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн», предметы одежды Сосина Р. И. (куртка, джинсы, водолазка, футболка, носки, трусы, тренировочные штаны), мобильные телефоны «Сони Эриксон», «Нokia», шапка, пуговица, табличка «Программа ГИБДД 2009», 13 чехлов и 4 колеса от автомобиля Хендай Туссан, ногтевые срезы с правой и левой рук Сосина Р. И., смыв с полового члена Сосина Р. И., предметные стекла с содержимым влагалища Роговой Н. М., хранятся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. N-ску СУ СК при прокуратуре РФ по Рязанской области, детализация телефонных переговоров Роговой Н. М., Сосина Р. И. в период с 19.03.09 по 22.03.09 хранится при уголовном деле (т. 1 л.д. 84-85, 132-133).

6. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: не применялись.

8. Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего: не применялись.

10. Потерпевшая Рогова Н. М. ознакомилась с материалами уголовного дела с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «19» апреля 2009 (т. 1 л.д. 156).

11. Обвиняемый Сосин Р. И. и его защитник Жаринов М. С. ознакомились совместно с материалами уголовного дела с 10 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «20» апреля 2009 (т. 1 л.д. 157-159);

12. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Рязанской области «21» апреля 2009 (т. 1 л.д. 160-184).

Следователь по особо важным делам  
следственного отдела по г. N-ску  
следственного управления  
Следственного комитета  
при прокуратуре РФ  
по Рязанской области  
юрист 3 класса А. Г. Тихонов

# ОПИСЬ

## материалов уголовного дела № 201285

### Том 1

| №<br>п/п | Наименование документа                                                                                       | Листы |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.       | Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № 201285                           | 1     |
| 2.       | Заявление Роговой Н. М.                                                                                      | 2     |
| 3.       | Постановление о производстве освидетельствования                                                             | 3     |
| 4.       | Протокол освидетельствования Роговой Н. М.                                                                   | 4     |
| 5.       | Протокол осмотра места происшествия                                                                          | 5–7   |
| 6.       | Постановление об изъятии и передаче уголовного дела                                                          | 8     |
| 7.       | Постановление о принятии уголовного дела к производству                                                      | 9     |
| 8.       | Постановление о признании потерпевшей                                                                        | 10–11 |
| 9.       | Протокол допроса потерпевшей Роговой Н. М.                                                                   | 12–14 |
| 10.      | Постановление о получении образцов для сравнительного исследования                                           | 15    |
| 11.      | Протокол получения образцов для сравнительного исследования у Роговой Н. М.                                  | 16    |
| 12.      | Постановление о производстве выемки                                                                          | 17    |
| 13.      | Протокол выемки предметов и документов у Роговой Н. М.                                                       | 18–19 |
| 14.      | Поручение                                                                                                    | 20    |
| 15.      | Ответ на поручение                                                                                           | 21    |
| 16.      | Протокол предъявления лица для опознания                                                                     | 22–24 |
| 17.      | Протокол задержания подозреваемого                                                                           | 25–27 |
| 18.      | Сообщение о задержании                                                                                       | 28    |
| 19.      | Протокол допроса подозреваемого                                                                              | 29–30 |
| 20.      | Постановление о получении образцов для сравнительного исследования                                           | 31    |
| 21.      | Протокол получения образцов для сравнительного исследования у Сосина Р. И.                                   | 32    |
| 22.      | Постановление о производстве освидетельствования                                                             | 33    |
| 23.      | Протокол освидетельствования Сосина Р. И.                                                                    | 34    |
| 24.      | Протокол осмотра места происшествия                                                                          | 35–36 |
| 25.      | Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу | 37–38 |
| 26.      | Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу                                       | 39–41 |
| 27.      | Рапорт об обнаружении признаков преступления                                                                 | 42    |

|     |                                                                                                     |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 28. | Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № 201290                  | 43      |
| 29. | Рапорт об обнаружении признаков преступления                                                        | 44      |
| 30. | Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № 201291                  | 45      |
| 31. | Постановление о соединении уголовных дел                                                            | 46–47   |
| 32. | Постановление о принятии уголовного дела к производству                                             | 48      |
| 33. | Постановление о привлечении в качестве обвиняемого                                                  | 49–51   |
| 34. | Протокол допроса обвиняемого                                                                        | 52–53   |
| 35. | Протокол проверки показаний потерпевшей на месте                                                    | 54–59   |
| 36. | Протокол допроса свидетеля Гринина С. С.                                                            | 60–62   |
| 37. | Протокол допроса свидетеля Рыбаковой С. В.                                                          | 63–64   |
| 38. | Протокол допроса свидетеля Крысина И. В.                                                            | 65–66   |
| 39. | Протокол допроса свидетеля Белова Д. В.                                                             | 67–68   |
| 40. | Протокол допроса свидетеля Рыжова В. И.                                                             | 69–70   |
| 41. | Протокол допроса свидетеля Сосина И. П.                                                             | 71–72   |
| 42. | Протокол допроса свидетеля Матюшина Д. Н.                                                           | 73–74   |
| 43. | Протокол осмотра предметов и документов                                                             | 75–83   |
| 44. | Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств                 | 84–85   |
| 45. | Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы                                           | 86–87   |
| 46. | Протокол ознакомления потерпевшей с постановлением о назначении судебной экспертизы                 | 88      |
| 47. | Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы | 89      |
| 48. | Заключение эксперта № 30                                                                            | 90–92   |
| 49. | Протокол ознакомления потерпевшей с заключением эксперта                                            | 93      |
| 50. | Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта                            | 94      |
| 51. | Постановление о назначении судебно-биологической экспертизы                                         | 95–96   |
| 52. | Заключение эксперта № 856                                                                           | 97–98   |
| 53. | Постановление о назначении молекулярно-генетической судебной экспертизы                             | 99–100  |
| 54. | Заключение эксперта № 1002                                                                          | 101–102 |
| 55. | Постановление о назначении экспертизы КЭМВИ                                                         | 103–104 |
| 56. | Заключение эксперта № 1186/11-1                                                                     | 105–106 |
| 57. | Постановление о назначении трассологической судебной экспертизы                                     | 107–108 |
| 58. | Заключение эксперта № 126                                                                           | 109–110 |

|     |                                                                                                               |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 59. | Постановление о назначении товароведческой судебной экспертизы                                                | 111–112 |
| 60. | Заключение эксперта № 2742/20-1                                                                               | 113–114 |
| 61. | Постановление о назначении амбулаторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы                      | 115–117 |
| 62. | Заключение комиссии психолого-психиатрических экспертов № 310/а от 17 апреля 2009 года                        | 118–121 |
| 63. | Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами     | 122–124 |
| 64. | Постановление о разрешении на получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами | 125–127 |
| 65. | Протокол осмотра документов                                                                                   | 128–131 |
| 66. | Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств                           | 132–133 |
| 67. | Запрос в ООО «Тендер-Магнит»                                                                                  | 134     |
| 68. | Ответ на запрос                                                                                               | 135     |
| 69. | Запрос ИП «Артоболевская»                                                                                     | 136     |
| 70. | Ответ на запрос                                                                                               | 137     |
| 71. | Запрос в магазин «Летуаль»                                                                                    | 138     |
| 72. | Ответ на запрос                                                                                               | 139     |
| 73. | Запрос в администрацию железнодорожного вокзала                                                               | 140     |
| 74. | Ответ на запрос                                                                                               | 141     |
| 75. | Требование в ГИАЦ МВД России                                                                                  | 142     |
| 76. | Запрос в НД и ПНД на Рогову Н. М.                                                                             | 143     |
| 77. | Запрос на НД и ПНД на Сосина Р. И.                                                                            | 144     |
| 78. | Запрос начальнику жилищно-эксплуатационного центра г. N-ска                                                   | 145     |
| 79. | Уведомление о дате предъявления обвинения                                                                     | 146     |
| 80. | Постановление о привлечении в качестве обвиняемого                                                            | 147–151 |
| 81. | Протокол допроса обвиняемого Сосина Р. И.                                                                     | 152–153 |
| 82. | Протокол уведомления обвиняемого и его защитника об окончании следственных действий                           | 154     |
| 83. | Протокол уведомления потерпевшей об окончании следственных действий                                           | 155     |
| 84. | Протокол ознакомления потерпевшей с материалами уголовного дела                                               | 156     |
| 85. | Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела                               | 157–159 |
| 86. | Обвинительное заключение                                                                                      | 160–184 |

Всего прошито и пронумеровано 184 листа.

Опись составил:  
Следователь по особо важным делам

**А. Г. Тихонов**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                                                                        | 3  |
| Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его<br>к производству № 201285 .....                           | 4  |
| Заявление Роговой Н. М. ....                                                                                          | 5  |
| Постановление о производстве освидетельствования .....                                                                | 6  |
| Протокол освидетельствования Роговой Н. М. ....                                                                       | 7  |
| Протокол осмотра места происшествия .....                                                                             | 8  |
| Постановление об изъятии и передаче уголовного дела .....                                                             | 11 |
| Постановление о принятии уголовного дела к производству .....                                                         | 12 |
| Постановление о признании потерпевшей .....                                                                           | 13 |
| Протокол допроса потерпевшей Роговой Н. М. ....                                                                       | 15 |
| Постановление о получении образцов для сравнительного исследования .....                                              | 18 |
| Протокол получения образцов для сравнительного исследования<br>у Роговой Н. М. ....                                   | 19 |
| Постановление о производстве выемки. ....                                                                             | 20 |
| Протокол выемки предметов и документов у Роговой Н. М. ....                                                           | 21 |
| Поручение. ....                                                                                                       | 23 |
| Ответ на поручение .....                                                                                              | 24 |
| Протокол предъявления лица для опознания .....                                                                        | 25 |
| Протокол задержания подозреваемого. ....                                                                              | 28 |
| Сообщение о задержании .....                                                                                          | 31 |
| Протокол допроса подозреваемого. ....                                                                                 | 32 |
| Постановление о получении образцов для сравнительного исследования .....                                              | 34 |
| Протокол получения образцов для сравнительного исследования<br>у Сосина Р. И. ....                                    | 35 |
| Постановление о производстве освидетельствования .....                                                                | 36 |
| Протокол освидетельствования Сосина Р. И. ....                                                                        | 37 |
| Протокол осмотра места происшествия .....                                                                             | 38 |
| Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании<br>меры пресечения в виде заключения под стражу. .... | 40 |
| Постановление об избрании меры пресечения<br>в виде заключения под стражу. ....                                       | 42 |
| Рапорт об обнаружении признаков преступления .....                                                                    | 45 |
| Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его<br>к производству № 201290 .....                           | 46 |

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Рапорт об обнаружении признаков преступления . . . . .                                                           | 47  |
| Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его<br>к производству № 201291 . . . . .                  | 48  |
| Постановление о соединении уголовных дел . . . . .                                                               | 49  |
| Постановление о принятии уголовного дела к производству . . . . .                                                | 51  |
| Постановление о привлечении в качестве обвиняемого . . . . .                                                     | 52  |
| Протокол допроса обвиняемого . . . . .                                                                           | 55  |
| Протокол проверки показаний потерпевшей на месте. . . . .                                                        | 57  |
| Протокол допроса свидетеля Гринина С. С. . . . .                                                                 | 63  |
| Протокол допроса свидетеля Рыбаковой С. В. . . . .                                                               | 66  |
| Протокол допроса свидетеля Крысина И. В. . . . .                                                                 | 68  |
| Протокол допроса свидетеля Белова Д. В. . . . .                                                                  | 70  |
| Протокол допроса свидетеля Рыжова В. И. . . . .                                                                  | 72  |
| Протокол допроса свидетеля Сосина И. П. . . . .                                                                  | 74  |
| Протокол допроса свидетеля Матюшина Д. Н. . . . .                                                                | 76  |
| Протокол осмотра предметов и документов . . . . .                                                                | 78  |
| Постановление о признании и приобщении к уголовному делу<br>вещественных доказательств . . . . .                 | 87  |
| Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы . . . . .                                              | 89  |
| Протокол ознакомления потерпевшей с постановлением о назначении<br>судебной экспертизы . . . . .                 | 91  |
| Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с постановлением<br>о назначении судебной экспертизы . . . . . | 92  |
| Заключение эксперта № 30 . . . . .                                                                               | 93  |
| Протокол ознакомления потерпевшей с заключением эксперта . . . . .                                               | 96  |
| Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника<br>с заключением эксперта . . . . .                            | 97  |
| Постановление о назначении судебно-биологической экспертизы . . . . .                                            | 98  |
| Заключение эксперта № 856 . . . . .                                                                              | 100 |
| Постановление о назначении молекулярно-генетической судебной<br>экспертизы . . . . .                             | 102 |
| Заключение эксперта № 1002 . . . . .                                                                             | 104 |
| Постановление о назначении экспертизы КЭМВИ . . . . .                                                            | 106 |
| Заключение эксперта № 1186/11-1 . . . . .                                                                        | 108 |
| Постановление о назначении трассологической судебной экспертизы . . . . .                                        | 110 |
| Заключение эксперта № 126 . . . . .                                                                              | 112 |
| Постановление о назначении товароведческой судебной экспертизы . . . . .                                         | 114 |
| Заключение эксперта № 2742/20-1 . . . . .                                                                        | 116 |
| Постановление о назначении амбулаторной комплексной<br>психолого-психиатрической экспертизы. . . . .             | 118 |

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Заключение комиссии психолого-психиатрических экспертов<br>№ 310/а от 17 апреля 2009 года .....                        | 121 |
| Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении<br>информации о соединениях между абонентами. ....     | 125 |
| Постановление о разрешении на получение информации о соединениях<br>между абонентами и абонентскими устройствами ..... | 128 |
| Протокол осмотра документов .....                                                                                      | 131 |
| Постановление о признании и приобщении к уголовному делу<br>вещественных доказательств .....                           | 135 |
| Запрос в ООО «Тендер-Магнит» .....                                                                                     | 137 |
| Ответ на запрос .....                                                                                                  | 138 |
| Запрос ИП «Артобелевская». ....                                                                                        | 139 |
| Ответ на запрос .....                                                                                                  | 140 |
| Запрос в магазин «Легуаль» .....                                                                                       | 141 |
| Ответ на запрос .....                                                                                                  | 142 |
| Запрос в администрацию железнодорожного вокзала .....                                                                  | 143 |
| Ответ на запрос .....                                                                                                  | 144 |
| Требование в ГИАЦ МВД России .....                                                                                     | 145 |
| Запрос в НД и ПНД на Рогову Н. М. ....                                                                                 | 146 |
| Запрос на НД и ПНД на Сосина Р. И. ....                                                                                | 147 |
| Запрос начальнику жилищно-эксплуатационного центра г. N-ска .....                                                      | 148 |
| Уведомление о дате предъявления обвинения .....                                                                        | 149 |
| Постановление о привлечении в качестве обвиняемого .....                                                               | 150 |
| Протокол допроса обвиняемого Сосина Р. И. ....                                                                         | 155 |
| Протокол уведомления обвиняемого и его защитника об окончании<br>следственных действий. ....                           | 157 |
| Протокол уведомления потерпевшей об окончании<br>следственных действий. ....                                           | 158 |
| Протокол ознакомления потерпевшей с материалами уголовного дела. ....                                                  | 159 |
| Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами<br>уголовного дела .....                               | 160 |
| Обвинительное заключение .....                                                                                         | 163 |
| Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание .....                                                               | 185 |
| Справка .....                                                                                                          | 186 |
| Опись материалов уголовного дела № 201285. Том 1 .....                                                                 | 187 |